GRUPO I – CLASSE I – Plenário
TC 006.970/2014-1 [Apensos: TC 034.567/2014-3, TC 007.907/2015-0]
Natureza: Pedido de Reexame em Relatório de Auditoria
Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.
Responsável: Maria das Graças Silva Foster (694.772.727-87);
Interessados: Consórcio CII - Ipojuca Interligações (11.387.267/0001-08); Consórcio CNCC - Camargo Corrêa - CNEC (10.517.133/0001-93); Consórcio Rnest - Conest (11.045.775/0001-08); e Congresso Nacional (vinculador)
Representação legal: Paola Allak da Silva (OAB/RJ 142.389) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; João Geraldo Piquet Carneiro (800-A/OAB-DF) e outros, representando Consórcio CNCC - Camargo Correa - CNEC; Igor Fellipe de Araujo Sousa (41.605/OAB-DF) e outros, representando Consórcio CII - Ipojuca Interligações e Consórcio Rnest - Conest.

SUMÁRIO: PEDIDOS DE REEXAME. RELATÓRIO DE AUDITORIA. SUPOSTA ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO IRREGULAR. CONTRATOS UDA, UHDT, UCR E TUBOVIAS DA RNEST. FÓRMULA PARAMÉTRICA INCOMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DA OBRA.CAUTELAR E OITIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS. RECURSOS DA PETROBRAS E DAS EMPRESAS INTERESSADAS. QUESTÃO PRELIMINAR. RESTRIÇÃO DE ACESSO A DOCUMENTO IMPORTANTE AO EXERCÍCIO DA DEFESA. NULIDADE. CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTO. EXPEDIÇÃO DE NOVA MEDIDA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO PARA QUE OS DÉBITOS SEJAM APURADOS EM PROCESSOS ESPECÍFICOS.

## RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedidos de reexame interpostos pelos Consórcios Ipojuca Interligações - CII (peça 348), CNCC - Camargo Corrêa – CNEC (peça 347) e Rnest – Conest (peça 349) e pela Petróleo Brasileiro S/A (peça 358), contra o Acórdão 1745/2016-Plenário.

2. O presente feito trata, originalmente, de relatório de auditoria realizada no período de 14/4/2014 a 13/6/2014, no âmbito do Fiscobras/2014, com o objetivo de verificar a conformidade das cláusulas de reajuste aplicáveis aos contratos de obras dos grandes empreendimentos de refino da Petrobras.

3. Após a conclusão dos trabalhos de campo, a equipe de fiscalização constatou dois indícios de irregularidades: *"i) indefinição do critério de reajuste no edital de licitação ou sua alteração injustificada e ii) indícios de superfaturamento decorrente de condições de reajustes inadequadas. Decidiu-se, diante da consideração de que os achados são complexos e com elevado impacto, submeter minuta do relatório à apreciação da Companhia para que, caso entendesse necessário, apresentasse esclarecimentos"*.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

4. Submetidos os autos ao descortino do Plenário, o TCU decidiu, por meio do Acórdão 2.496/2014-Plenário:

*"9.1 determinar, cautelarmente, com fundamento no art. 276, caput, do Regimento Interno do TCU, à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras que, nos pagamentos vindouros relativos aos serviços dos Contratos UCR, UHDT, Tubovias e UDA (todos da Rnest), no que se refere às medições atinentes ao Trem 2, passe a calcular o valor devido a título de reajuste contratual com base nos pesos indicados na tabela a seguir indicada ou, alternativamente, exija das empresas contratadas a apresentação de garantias suficientes a cobrir a diferença entre os valores a serem pagos a título de reajuste com base nas formulas contratuais e os valores a serem calculados a partir dos pesos indicados na tabela seguinte:*

| ***Contrato Rnest*** | ***Peso dos componentes da fórmula de reajuste de serviços*** | | |
|---|---|---|---|
| | ***Mão de obra*** | ***Materiais*** | ***Equipamentos*** |
| *0800.0053457.09.2 (UCR)* | *60%* | *20%* | *20%* |
| *0800.0055148.09-2 (UHDT/UGH)* | *60%* | *20%* | *20%* |
| *0800.0057000.10-2 (Tubovias)* | *65%* | *25%* | *10%* |
| *0800.0053456.09.2 (UDA)* | *60%* | *10%* | *30%* |

*9.2 determinar, com fundamento no §3º do art. 276 do Regimento Interno do TCU, a oitiva da Petrobras e das empresas contratadas a seguir indicadas, para que se manifestem, caso desejarem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da adoção de fórmula de reajuste incompatível com as características da obra, acarretando indícios de pagamento indevido de reajustes contatuais,*

| ***Contrato*** | ***Contratada*** |
|---|---|
| *0800.0053457.09.2 (UCR)* | *Consórcio Camargo Corrêa – CNEC* |
| *0800.0055148.09-2 (UHDT/UGH)* | *Consórcio RNEST – CONEST* |
| *0800.0057000.10-2 (Tubovias)* | *Consórcio CII - Consórcio Ipojuca Interligações* |
| *0800.0053456.09.2 (UDA)* | *Consórcio RNEST – CONEST* |

5. Encerrada a fase de instrução, após o julgamento de embargos de declaração e agravo contra a referida deliberação preliminar, o Tribunal apreciou as respostas dos interessados e decidiu, no essencial:

*"9.1 fixar à Petrobras, com fulcro no art. 45 da Lei 8443/1992 c/c art. 251, caput, do Regimento Interno do TCU, o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que apresente a este Tribunal documentos que comprovem a adoção de medidas necessárias para a revisão dos contratos UCR (0800.0053457.09.2/2009), UDA (0800.0053456.09.2/2009), UHDT*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*(0800.0055148.09.2/2009) e Tubovias (0800.0057000.10.2/2010), redefinindo a fórmula de reajustamento, conforme tabela a seguir indicada:*

| *Contrato Rnest* | *Peso dos componentes da fórmula de reajuste de serviços* | | |
|---|---|---|---|
| | *Mão de obra* | *Materiais* | *Equipamentos* |
| *UCR* | *65%* | *10%* | *25%* |
| *UHDT* | *65%* | *10%* | *25%* |
| *Tubovias* | *65%* | *25%* | *10%* |
| *UDA* | *65%* | *5%* | *30%* |

*9.2 determinar à Petrobras, com fundamento art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, que passe a glosar, nas faturas vindouras, inclusive as decorrentes de futuros termos aditivos ou transações extrajudiciais, os valores relativos ao pagamento indevido a título de reajuste contratual, até que se recupere a diferença percebida entre os valores pagos a título de reajuste em cada contratação e aquele apurado mediante a novel fórmula, cujos pesos estão indicados na tabela indicada no subitem anterior;*

*9.3 determinar à SeinfraPetróleo que, no âmbito dos processos relacionados no subitem 9.5, quando do cálculo definitivo do potencial prejuízo aos cofres públicos decorrentes dos sobrepreços identificados naquelas avenças investigadas, considere, também, o efetivo cumprimento das determinações constantes nos subitens 9.1 e 9.2 supra, avaliando eventual diferença não contabilizada, a título de reajustamento irregular, no montante total do superfaturamento apurado, como também eventuais responsabilidades pelo cometimento da irregularidade aqui tratada e por eventual descumprimento das medidas ora alvitradas;"*

6. Irresignados com essa deliberação, os consórcios interessados e a Petrobras ingressaram com pedidos de reexame, os quais receberam a seguinte análise no âmbito da Serur (peça 391):

*"EXAME DE ADMISSIBILIDADE*

*14. Reitera-se o exame preliminar de admissibilidade (peças 358 a 363), ratificado à peça 368 pelo Relator, Exmo. Sr. Ministro Benjamin Zymler, que concluiu pelo conhecimento dos recursos, na forma prevista no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos do Acórdão 1745/2016-TCU-Plenário, porquanto preenchidos os requisitos processuais aplicáveis à espécie.*

*EXAME TÉCNICO*

*15. Por se tratar de quatro pedidos de reexame, de cujas razões se destoam quanto ao mérito, far-se-á, de forma separada, a análise dos recursos interpostos, com o fim de facilitar a compreensão.*

*Pedido de Reexame da Petrobras, peça 358*

*16. No mérito, inicia as suas razões relembrando que este Tribunal, no Acórdão 1745/2016-TCU-Plenário, entendeu que as fórmulas de reajuste adotadas em quatro contratos para a implementação da RNEST estavam inadequadas, resultando desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor da estatal.*

*17. Relega ao TCU o argumenta de que o desequilíbrio adviria de preços elevados à componente mão-de-obra da fórmula de reajuste, tendo em vista que foram previstos em percentual de*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*80% nos contratos para a construção das unidades UCR, UDA e UHDT e em 70% no contrato das Tubovias, ao passo que, segundo os cálculos do TCU, deveria ter a proporção de 65%.*

*18. Aludindo ao art. 37, inciso XXI, da CF/88, interpreta que o reajustamento de preços é um mecanismo de recomposição do valor original do contrato, considerando as variações dos custos dos insumos, evitando que o contrato venha a ter na fase de execução a equação econômica rompida.*

*19. Defendendo que o principal objetivo de tal mecanismo é mitigar incertezas inerentes à variabilidade dos preços dos insumos na contratação, proporcionando maior estabilidade nas relações comerciais entre as partes. Contudo, uma vez que a fórmula é definida em momento anterior à celebração do contrato, deve-se ter em conta que a fórmula de reajuste contratual reflete de forma aproximada a variação dos custos de todos os insumos do contrato.*

*20. Para a confecção da fórmula de reajuste, fez-se uso, além das orientações internas da empresa, do conhecimento técnico de seus componentes e de experiências pretéritas nos contratos da Companhia.*

*21. Para as contratações referentes à construção das unidades UCR, UDA, UHDT e Tubovias, umas das referências utilizadas foram os Demonstrativos de Formação de Preços (DFP) das obras da Revap, que eram em execução similares àqueles contratadas para a RENEST.*

*22. Elencando documentos que foram encaminhados em 5/7/2016, acredita que demonstrou que o total ponderado do componente mão de obra nos DFPs das obras similares da Revap (Carteira de Gasolina, Coque HDT Nafta, HDT Diesel, Offsite, Propeno e Subestações) é de 79%, próximo do percentual de 80% nos contratos para construção da UCR, UHDT, UDA e RNEST.*

*23. Relembrando os valores envolventes nas licitações dos EPC 1 e 4 do HDT, Unidade de Coque REBID e da Unidade de Propeno, todos da Revap, que a componente mão-de-obra nos DFPs apresentados pelas licitantes vencedoras representavam em torno de 80% dos componentes da fórmula de reajuste.*

*24. Ressalta que as Comissões de Licitação, quando da elaboração da documentação contratual, não têm acesso às estimativas de custos da Petrobras e, portanto, não conhecem detalhadamente a estrutura de custos daquela contratação, sendo inviável, a seu ver, que a composição de custos da estimativa seja espelhada exatamente na estrutura da fórmula de reajuste.*

*25. Revela que foram utilizados, como referência, os DFPs dos contratos celebrados no âmbito das obras da Revap, que, pela análise da Comissão, melhor representavam os custos das obras da RENEST, sendo que, para este caso, os custos atinentes à mão de obra giravam em torno de 80% dos componentes da fórmula de reajuste.*

*26. Evocando a conclusão da Comissão Interna de Apuração (CIA), apresenta que houve a conclusão de que, historicamente, a estatal utiliza o percentual de 55% referente à parcela de mão de obra nas fórmulas de reajustes contratuais, tendo a utilização do percentual de 80% nos contratos da RNEST onerado o valor desembolsado pela Petrobras.*

*27. Acreditando ser imprescindível distinguir os parâmetros utilizados para a avaliação realizada pela CIA e aqueles utilizados pelas Comissões de Licitação, ressalta que a Comissão se valeu de comparações com as fórmulas de reajuste definidas nos contratos da Revap, nas estruturas de custos das estimativas da Petrobras e nos DFPs das empresas contratadas para as obras da Rnest.*

*28. Ressaltando que os parâmetros utilizados pelas Comissões de Licitação para definição de tais fórmulas, quais sejam os DFPs das contratadas das obras similares da Revap, defende que os contratos da Revap não apresentaram, em suas fórmulas de reajuste, percentual de mão de obra no patamar de 80%, conforme reconhecido no Relatório da CIA da Petrobras.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*29. Chama a atenção para o fato de que as Comissões de Licitação não têm acesso às estimativas de custos, que são realizadas por área especializada e independente da Petrobras, sendo, a seu ver, inviável que a definição das fórmulas seja também subsidiada por estes documentos. E complementa que o mesmo raciocínio se estende para as DFPs das empresas contratadas paras as obras da Rnest, quais sejam, as Comissões não têm acesso ao documento no momento da definição da fórmula de reajuste.*

*30. Destaca que o mecanismo do reajustamento de preços busca mitigar os riscos financeiros associados à incerteza quanto à variabilidade dos preços dos insumos, considerando a defasagem entre a realização das estimativas de custos (e propostas das licitantes) para desenvolvimento dos projetos e o início das respectivas obras e serviços, bem como o prazo necessário para execução do projeto.*

*31. Complementa que tal estabilidade não implica o afastamento de todos os riscos decorrentes da variação dos insumos, pois não se tem como prever com exatidão a variação de preços que todos os insumos relacionados ao contrato sofrerão durante a execução.*

*32. Informa que o índice de preços é uma medida que sintetiza a variação nos preços de um item de uma situação t (período de tempo e local) para outra situação t+1. Completa que a variação dos índices não é absolutamente previsível, de forma que não é possível determinar, em uma fórmula paramétrica de reajuste, qual dos índices terá maior variação no período de execução do contrato.*

*33. Fazendo menção à documentação protocolada em 5/7/16, descreve que até maio de 2009, data base do contrato, o índice relativo à mão de obra não se comportava de modo a ter uma valorização mais intensa frente aos índices dos demais componentes da fórmula de reajustamento.*

*34. Conclui que para a elaboração da fórmula de reajuste, os responsáveis contavam com dados históricos até 2009 e, assim, não poderiam prever que o índice relativo à mão de obra passaria, depois da celebração do contrato, a apresentar comportamento de valorização acentuada.*

*35. Explica que a função mitigadora de riscos das fórmulas de reajuste é que, para sua elaboração e quando da sua aplicação, se considera que os custos de uma obra permanecem uniformemente distribuídos ao longo da execução contratual, o que não ocorre em obras desta natureza.*

*36. Tecendo críticas à metodologia utilizada para a aderência das fórmulas de reajuste, coloca que a fórmula de reajuste estipulada nas contratações foi cotejada com as proporções de "mão de obra", "materiais" e "equipamentos" dispostas nas estimativas de custos da Petrobras e nos Demonstrativos de Formação de Preços das Contratadas.*

*37. Expondo que ambos os documentos apresentam custos na data-base do contrato, raciocina que, para corretamente avaliar os impactos das variações de custos de determinada obra no decorrer da execução contratual e, então, concluir por impactos negativos ou não no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, seria necessário considerar a distribuição dos custos efetivamente realizados ao longo da execução do contrato.*

*38. Esclarece que, para a elaboração da fórmula, as equipes da Petrobras também consideram uma distribuição uniforme dos custos no tempo, até porque não seria viável considerar a variação da distribuição dos custos ao longo da execução do contrato. No momento da definição da fórmula de reajuste, a Comissão de Licitação não tem acesso às receitas e despesas reais do contrato, que dependerão da estratégia de cada empresa contratada para conduzir a obra.*

*39. E raciocina que, para a execução de uma mesma obra, a depender da tecnologia empregada para "atacar" a obra, a distribuição dos custos se verifica totalmente diversa e, por consequência, também a proporção dos componentes da fórmula de reajustamento.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*40. Indica a impossibilidade de uma fórmula de reajuste, definida previamente à execução contratual, neutralizar totalmente os riscos decorrentes da variação dos insumos, porque acredita que a função precípua de uma fórmula de reajuste é mitigar tais riscos, através de uma projeção aproximada dos impactos desses futuros riscos nos custos do contrato.*

*41. Conclui que não é possível determinar, com a metodologia aplicada pelo TCU, que não considerou a distribuição dos custos efetivamente realizados, que a fórmula de reajuste apresentada nos contratos tenha causado prejuízo à Petrobras, bem como não é possível exigir que essa mesma fórmula, definida previamente ao contrato e, portanto, muito antes de sua longa execução, reflita de maneira exata a variação de todos os custos do contrato.*

*42. Expõe que a minuta contratual padrão da Petrobras indica duas fórmulas paramétricas para reajustamento de preços, uma para execução de serviços e outra para fornecimento de bens. Os preços contratuais a serem previstos nessas fórmulas são aqueles presentes na Planilha de Preços de Serviços e na Planilha de Preços de Bens, respectivamente.*

*43. Segundo informa, a fórmula paramétrica de reajustamento dos preços de execução de serviços contempla preços de mão de obra, materiais e equipamentos, frisando, no entanto, que os materiais e equipamentos aqui previstos não se confundem com o fornecimento de bens pela Contratada, objeto de outra Planilha de Preços. Tratam-se de materiais e equipamentos caracterizados como insumo da prestação do serviço.*

*44. Considera que a minuta contratual padronizada orienta que o índice a ser escolhido para cada um dos componentes da fórmula de reajustamento (mão de obra, materiais e equipamentos) deve ser representativo dos principais insumos da composição de preços. Ou seja, o índice a ser escolhido deve ser representativo dos principais insumos, no entanto, para a distribuição percentual dos componentes, todos os custos inerentes a cada um deles devem ser considerados.*

*45. Acredita que, nos contratos questionados, este procedimento foi observado, tendo sido indicado o índice INCC mão de obra Recife para o componente de mão de obra da fórmula paramétrica, ao passo que, para a definição do seu peso foram levados em conta todos os custos a ela inerentes, como alimentação, transporte, passagens, seguro pessoal, SMS e moradia.*

*46. Afirma que tal orientação é essencial na medida em que seria inviável de manejo uma fórmula de reajuste em que cada um dos custos fosse representado por um índice especifico, o que não afasta, por outro lado, a necessidade de considerar, na distribuição percentual dos componentes, todos os custos inerentes a cada uma das parcelas.*

*47. Por fim, questiona que, contrariamente ao determinado na orientação presente na minuta contratual padrão da Petrobras, a equipe de auditoria não considerou 100% dos custos inerentes à mão de obra nesta parcela, mas apenas os custos com as remunerações dos trabalhadores (salários e encargos sociais decorrentes). Tem por inegável que custos de alimentação, transporte, passagens, seguro pessoal, SMS e moradia, frente às outras duas opções presentes na fórmula paramétrica de reajustamento referente à execução de serviços (materiais e equipamentos) ficam melhor atreladas à componente mão de obra.*

*ANÁLISE*

*Petróleo Brasileiro S/A*

*48. A presente análise objetiva definir:*

*a) se a desconsideração dos memoriais, apresentados em 5/7/2016, na prolação do Acórdão 2469/2014-TCU-Plenário, representou prejuízo à defesa da Petrobras; e*

*b) se as cláusulas de reajuste dos quatro contratos para a implementação da Rnest são compatíveis com os valores reais e estimados das obras.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*49. Inicia-se pela alegação recursal de que a estatal, elencando documentos que foram encaminhados em 5/7/2016, acredita que demonstrou que o total ponderado da componente mão de obra nos DFPs das obras similares da Revap (Carteira de Gasolina, Coque HDT Nafta, HDT Diesel, Offsite, Propeno e Subestações) é de 79%, próximo ao percentual de 80% nos contratos para construção da UCR, UHDT, UDA e RNEST.*

*A desconsideração dos memoriais, apresentados em 5/7/2016, na prolação do Acórdão 2469/2014-TCU-Plenário, representou prejuízo à defesa da Petrobras.*

*50. Quanto aos documentos encaminhados em 5/7/2016, mas autuados em 6/7/2016, peça 316, uma vez considerados pelo relator da decisão atacada como "memoriais", não foram por ele analisados na decisão a quo, porquanto se prestarem a resumir informações já prestadas no decorrer do processo em questão.*

*51. Considerando que os memoriais, por se prestarem apenas à sensibilização dos julgadores sobre o pleito do interessado, foram assim tratados pelo Ministro-Relator no voto condutor do Acórdão 2062/2016-TCU-Plenário, peça 345, p. 1:*

*'7. É facultado, ainda, à parte, após a inclusão em pauta do processo, a distribuição de memorial, que, entretanto, não condiciona, nem vincula a atuação do relator. Logo, os documentos apresentados pela embargante, em 5/7/2016, somente poderiam ser recebidos nessa condição, tendo em vista que a etapa de instrução há muito já se encontrava finalizada, além de o processo já ter sido incluído em pauta àquela data (foi julgado na sessão de 6/7/2016).*

*8. Há que se frisar que eventual irresignação com o julgamento deve ser arguida em via recursal própria. Os embargos de declaração, que se destinam a corrigir defeitos da deliberação, sanando eventuais omissões, obscuridades ou contradições, não são via adequada para a rediscussão de mérito.'*

*52. Dessa forma, consoante já esposado na presente instrução, considerando queos embargos e o pedido de reexame foram devidamente conhecidos, e, considerando a natureza de consolidação dos documentos atuados em 6/7/2016, além da discricionariedade do julgador em apreciá-los, não se observa prejuízo ao ora recorrente a falta de conhecimento do que peticionou sob o título "memoriais".*

*'As cláusulas de reajuste dos contratos para a implementação da Rnest (UCR, UHDT, UDA e Tubovias) não representaram desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor da Petrobras.'*

*53. O cerne da decisão recorrida acerca dos quatros contratos relativos à Rnest (UCR, UHDT, UDA e Tubovias), é a constatação de que as cláusulas de reajustes aplicadas são incompatíveis com as características estimadas e reais das obras, em razão de ser ter estabelecido, na fórmula de reajustamento dos respectivos ajustes, pesos desproporcionais para o componente "mão de obra", acarretando desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor da Petrobras e consequente pagamento de valores ao que se considera adequado, peça 78, p. 19.*

*54. Trata-se de observação de que, nos contratos UCR, UHDT, UDA e Tubovias, foram superdimensionados para o componente "mão de obra" e subavaliados para os demais centros de custo sopesados nas cláusulas de reajustamento contratual, uma vez representarem, em média, 80% do peso dos componentes da fórmula de reajuste de serviços, peça 78, p. 23.*

*55. Nesse sentido, quando à alusão do art. 37, inciso XXI, da CF/88, acerca de o reajustamento de preços ser um mecanismo de recomposição do valor original do contrato, rememora-se que na decisão a quo não se questionou a aplicação de tal dispositivo constitucional nos contratos requeridos, mas a adequação da fórmula de reajuste neles previstos como mecanismo lídimo de expressão da variação dos custos de todos os insumos.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*56. Tanto que, conforme se mostra ao longo do processo, desde a confecção do relatório de auditoria, peça 78, p. 45, intentou-se proceder a análise dos mencionados contratos a partir de diretrizes e normativos da estatal que indicassem orientações para os gestores quanto à definição dos critérios de reajuste, consoante Ofício 001-189/2014-TCU/SecobEnergia, de 16/4/2014 (peça 39).*

*57. O que se verificou foi, além do não atendimento à mencionada solicitação, que "a não apresentação do aludido normativo, associada às informações prestadas pelos gestores por meio de entrevistas, permite concluir que as normas e condutas para a contratação de bens e serviços estabelecidas por esse documento não são de conhecimento amplo dos gestores da Companhia. Isso porque, durante as entrevistas, os gestores envolvidos não tinham conhecimento de tais orientações", peça 78, p. 17.*

*58. Diante de tal indefinição, foi determinado, por meio do Acórdão 2496/2014-TCU-Planário, item 9.3, peça 97, p. 1-2, prazo para apresentação do documento "intitulado Procedimento Corporativo Contratar Bens e Serviços, juntamente com quaisquer outros que eventualmente versem sobre a definição de cláusulas contratuais e critérios de reajustamento".*

*59. No entanto, em atendimento à citada determinação, o ora recorrente respondeu, na essência, peça 152, p. 14, que em relação à metodologia para definição dos pesos e dos índices de variação de preços, constantes da fórmula de cálculo do reajuste de serviços dos contratos analisados, não há procedimento especificado, mas minuta padrão:*

*'Sobre essa fórmula não há um procedimento que aborde a definição de pesos (a,b,c) e os índices de variação de preços (MO, Me E). Existe, apenas, a minuta padrão de contratos, na qual consta que os índices a serem escolhidos devem refletir os insumos representativos de cada contrato específico.*

*(...)*

*Ressalte-se que a referida minuta padrão, conforme se afere de sua simples leitura, contempla a definição de cláusulas gerais contratuais que se referem a reajustes de contratos. É silente, contudo quanto à metodologia do cálculo para a definição dos pesos "a, b e c" e dos índices "MO, Me E" constantes na fórmula do cálculo de reajuste.'*

*60. Dessa forma, não se mostra crível o argumento recursal que imprime ter se utilizado, a estatal, para a confecção da fórmula de reajuste, de orientações internas da empresa.*

*61. Isso porque, conforme esposado em relatório de auditoria, peça 78, p. 27, que, "quando questionados pela equipe de auditoria, conforme item 2.4 do Ofício 2- 189/2014-TCU/SecobEnergia (peça 37), a respeito dos critérios adotados para a definição dos referidos pesos, os gestores da Petrobras afirmaram que 'as Cláusulas de Reajuste utilizadas no processo estão em conformidade com os padrões da Companhia sendo que os pesos e índices utilizados nas fórmulas são estimados com base no objeto contratual, nas principais características da obra, na experiência profissional adquirida nas diversas obras realizadas pela Petrobras dentre outras variantes aplicáveis a cada caso específico".*

*62. Também, sobre a alegação de que se utilizou de conhecimento dos técnicos e de experiências decorrentes de outros contratos, como referências utilizadas nos Demonstrativos de Formação de Preços (DFP) das obras da Revap, o histórico processual não mostra tal paralelismo.*

*63. É que, na forma analisada na instrução que apreciou os recursos interpostos pelos responsáveis, ante a determinação acautelatória exarada no item 9.1 do Acórdão 2496/2014-TCU-Plenário, peça 196, p. 7, não foram apresentados documentos comprobatórios de que as comissões de licitação da Rnest pautaram-se em DFPs da Revap, ou remissões a licitações dessa refinaria.*

*64. Sobre a alusão a documentos encaminhados em 5/7/2016, peça 316, para afirmar que demonstrou que o total ponderado do componente "mão de obra" nos DFPs das obras similares da Revap (Carteira de Gasolina, Coque HDT Nafta, HDT Diesel, Offsite, Propeno e Subestações) é de*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*79%, próximo do percentual de 80% nos contratos para construção da UCR, UHDT, UDA e RNEST, há que se fazer uma ponderação.*

*65. Isso porque há uma contradição. A recorrente inicia a citada peça, peça 316, p. 1, afirmando que a metodologia utilizada pela Equipe de Auditoria para verificação da aderência da fórmula de reajuste à realidade do contrato não considerou a variação da distribuição dos custos no tempo ao longo da execução contratual.*

*66. No entanto, revisitando o relatório precedente à decisão recorrida, peça 319, p. 21, a unidade técnica realizou, com base no Índice Nacional da Construção Civil (INCC), comparação com o resultado da fórmula de reajuste contratual, considerando a evolução de tal índice entre maio de 2009 e maio de 2014:*

*'139. A comparação mais adequada a se fazer é semelhante àquela que foi realizada pela equipe de auditoria com o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), no sentido de comparar esse índice com o resultado da fórmula, vez que em ambos há a ponderação dos componentes "mão de obra", "equipamentos" e "materiais". A tabela abaixo ilustra o comparativo:*

*Tabela 4 - Comparação dos índices de reajuste contratual do contrato UCR-Rnest*

| | ***INCC-DI*** | ***Reajuste contratual*** *(1)* | ***Reajuste auditoria*** *(2)* | ***Reajuste manifestação*** *(3)* |
|---|---|---|---|---|
| *Maio/2009* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* |
| *Maio/2010* | *6,07%* | *7,55%* | *6,92%* | *- - - -* |
| *Maio/2011* | *15,11%* | *17,01%* | *15,32%* | *- - - -* |
| *Maio/2012* | *22,77%* | *28,98%* | *25,28%* | *- - - -* |
| *Maio/2013* | *32,05%* | *41,42%* | *35,87%* | *- - - -* |
| *Maio/2014* | *39,42%* | *53,46%* | *45,90%* | *26,87%* |

*(1) Reajuste aplicado ao contrato por força da fórmula de reajuste (peça 51);*

*(2) Reajuste considerado adequado pela equipe de auditoria, ajustado conforme análises realizadas (peças 285-288);*

*(3) Reajuste relativo ao índice "Materiais, Equipamentos e Serviços da região de Recife" apresentado nas oitivas.'*

*67. Ainda, no indigitado documento, peça 319, p. 2, a alegação de que, no momento da definição da fórmula de reajuste, a comissão não tem acesso à estimativa do contrato, nem das receitas e despesas, questiona-se o procedimento da estatal, que reconhece que, aqueles responsáveis pela elaboração da equação de reajuste, não dispõe de todas as informações necessárias.*

*68. Acerca do argumento da imprevisibilidade da variação dos índices, impõe-se a sua refutação, quando consideradas a aplicação, como fez a unidade técnica, de índices capazes de indicar o direcionamento dos custos reais de contratação. Trata-se de nortear a fórmula de reajuste por meio da instrumentalização de índices adequados à realidade da obra, como o próprio INCC.*

*69. O recorrente destaca, em suma, que mecanismo do reajustamento de preços busca mitigar os riscos financeiros associados à incerteza quanto à variabilidade dos preços dos insumos, considerando a defasagem entre o que foi estimado e efetivamente realizado no decorrer das obras e serviços.*

*70. Consoante indicado no relatório lavrado pela unidade técnica, a cláusula de reajuste tem por objetivo buscar a manutenção da justa relação entre encargo do contratado e a respectiva remuneração percebida pela prestação dos serviços ou de bens, no sentido de preservar inalterada a equação econômico-financeira contratada.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*71. No entanto, o que se verificou nos contratos inquinados, é que a inclusão no item "mão de obra" de despesas não a ele especificadas, levou à sobrecarga de tal item, provocando, de forma consequente, o desequilíbrio econômico-financeiro para a recorrente.*

*72. Nesse sentido, o argumento recursal de que se vale da imprevisibilidade da variação dos índices na formulação da equação de reajuste, se mostra questionável, uma vez que o cerne do achado em questão se refere à inadequação dos pesos atribuídos e na inclusão de itens indevidos nas rubricas que compõem a fórmula de reajustamento contratual.*

*73. É que alegada impossibilidade de previsão do comportamento relativo ao item "mão de obra" mostra-se inadequada frente ao que se identificou como irregularidade, qual seja: a escolha de índice não adequado para retratar a realidade da evolução dos custos relativos à execução contratual.*

*74. Nesse sentido, importa tecer alguns comentários sobre a tese do recursal que se utiliza do seguinte raciocínio: "para corretamente avaliar os impactos das variações de custos de determinada obra no decorrer da execução contratual e, então, concluir por impactos negativos ou não no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, seria necessário considerar a distribuição dos custos efetivamente realizados ao longo da execução do contrato."*

*75. Atentando-se ao gráfico exposto no relatório precedente à decisão atacada, peça 96, p. 17, foi realizada a análise dos insumos, mão de obra, materiais e equipamentos, tendo como parâmetro a variação dos índices usados para reajustamento contratual dos serviços nas obras UCR, UHDT, UDA e Tubovias, da Rnest.*

*76. Essa análise, de maio de 2009 a maio de 2014, foi realizada com base nos seguintes índices: INCC – Recife – mão de obra (FGV), Índice de preços da Indústria de Transformação (FGV) e Índice de preços de Aluguel de Máquinas e Equipamentos (FGV).*

*77. Isto é, a análise perpetrada pela unidade técnica, além de considerar o comportamento das fórmulas de reajuste no decorrer da execução dos contatos, também se utilizou de informações da estimativa da recorrente, porquanto, a juízo dos auditores, peça 96, p. 18: "não seria razoável exigir que os gestores da Petrobras tivessem conhecimento prévio da proposta da licitante vencedora para que os pesos fossem adequados a esse documento, tampouco que se ajustasse os pesos à proposta da licitante vencedora, ao final do certame."*

*78. Como se verifica a partir da citada análise, pondera-se pela impossibilidade de uma fórmula de reajuste, definida previamente à execução contratual, em neutralizar totalmente os riscos decorrentes da variação dos insumos, nem do emprego das orientações expressas na minuta-padrão da recorrente, como critério de estimativa de custo de cada uma das quatro contratações, peça 96, p. 19:*

*'Antes de iniciar a exposição, é crucial ter em mente que a metodologia desenvolvida pela equipe de auditoria alinha-se às orientações expressas na Minuta-padrão da Petrobras. Segundo esse documento, a fórmula de reajuste a ser estabelecida para as contratações deve considerar os insumos mais representativos utilizados na composição dos preços e não a totalidade dos insumos estimados para a obra. Após o exame das 52 contratações perquiridas nesta auditoria, constatou-se que a Petrobras considerou, para os itens de execução de serviços, que os insumos mais representativos da composição de preços de suas contratações seriam os componentes "mão de obra", "materiais de aplicação" e "equipamentos". Por óbvio, nem todos os insumos aplicados na execução dos serviços contratuais podem ser diretamente classificados como "mão de obra", "materiais de aplicação" e "equipamentos". De igual modo, não seria razoável se estabelecer, na fórmula de reajuste contratual, uma miríade de componentes a serem ponderados para fins de reajustamento, até por inexistir, em muitos dos casos, índices inflacionários específicos que pudessem ser aplicados a cada centro de custo.'*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*79. Vê-se, portanto, que metodologia aplicada no acórdão recorrido, além de seguir a minuta-padrão da estatal, também se valeu das estimativas de custo de cada uma das quatro contratações da Rnest em disciplinas (projeto, construção civil, construção e montagem, construção, etc.), consoante procedimento adotado pela própria recorrente.*

*80. A recorrente alega que a fórmula paramétrica de reajustamento dos preços de execução de serviços contempla preços de mão de obra, materiais e equipamentos, porém, conforme frisa, que os materiais e equipamentos aqui previstos não se confundem com o fornecimento de bens pela Contratada, objeto de outra Planilha de Preços. Tratam-se, a seu ver, de materiais e equipamentos caracterizados como insumo da prestação do serviço.*

*81. Insta ressaltar que os materiais e equipamentos fornecidos pelos subempreiteiros foram, contrariamente ao alegado pela recorrente, considerados nos cálculos realizados pela unidade técnica, conforme se extrai da seguinte passagem do relatório que precede a decisão vergastada, peça 96, p. 19:*

*'Registre-se que, nessa análise, os custos previstos como subempreiteiros também foram analisados e, sempre que necessário, adotou-se posicionamento conservador, no sentido de considerar como 'mão de obra' os valores que não puderam ser associados diretamente a um dos outros dois centros de custo (materiais ou equipamentos). A título meramente exemplificativo, no contrato UDA-Rnest, o item de serviço "arruamento e estaqueamento" foi definido como subempreitada e, não sendo possível definir o percentual efetivo de materiais e equipamentos que seriam empregados, a equipe de auditoria, conservadoramente, incluiu todo o montante relacionada a tal subcontratação no centro de custo "mão de obra", a despeito das demais parcelas serem conhecidamente relevantes para o item de serviço.'*

*82. A recorrente considera que o índice a ser escolhido deve ser representativo dos principais insumos, no entanto, para a distribuição percentual dos componentes, todos os custos inerentes a cada um deles devem ser considerados.*

*83. Dessa forma, nada mais alinhado ao pensamento da estatal que a metodologia empregada pela unidade técnica, já que não se questionou os índices, por exemplo, inflacionários de referência estabelecidos nas contratações Isto é, nos quatro contratos analisados, peça 96, p. 20, foram realizadas as análises a partir do que que a Petrobras elegeu, como índices de preços de "mão de obra", "materiais" e "equipamentos", respectivamente, os seguintes índices setoriais 'INCC - Recife - Mão de Obra (Código A0161309)', 'Índice de preços da Indústria de Transformação - Metalúrgicos (A01006823-C32)' - para o contrato tubovias, o índice adotado foi o 'Materiais - média nacional (A160914)' e 'Índice de preços de Aluguel de Máquinas e Equipamentos (A0162097)', todos divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).*

*84. A estatal coloca de forma genérica a necessidade de considerar, na distribuição percentual dos componentes, todos os custos inerentes a cada uma das parcelas.*

*85. Não obstante, considerando, consoante exposto pela equipe de auditoria, peça 96, p. 18, que não foram apresentadas pela Petrobras memórias ou registros que justificassem ou permitissem averiguar a adequação das condições de reajustes firmadas nos contratos, se utilizou a estimativa da estatal, verificando a proporção estimada para os componentes "mão de obra", "materiais" e "equipamentos".*

*86. A utilização de dados da estatal sobre o peso de tais itens se coaduna com a ideia de não impor ao gestor o dever de previsão do futuro, na forma defendida nas presentes razões recursais.*

*87. É que, de forma coerente, foram utilizadas informações de estimativas da própria recorrente, como forma de não impor dever de previsibilidade, peça 96, p. 18:*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*'Insta registrar que foram utilizadas as informações da estimativa de custos da Petrobras por razão de coerência, afinal não seria razoável exigir que os gestores da Petrobras tivessem conhecimento prévio da proposta da licitante vencedora para que os pesos fossem adequados a esse documento, tampouco que se ajustasse os pesos à proposta da licitante vencedora, ao final do certame.*

*Também não seria adequado valer-se das informações contratuais, pois da mesma forma os gestores no momento de definir as condições de reajustamento aplicáveis não teriam condições de prever a estratégia construtiva idealizada pela futura contratada para a execução da obra.'*

*88. Por fim, quanto ao argumento de que custos auxiliares relacionados aos trabalhadores (como alimentação, transporte, passagens, SMS, etc.) deveriam ser alocados no centro de custo "mão de obra", diferentemente da metodologia empregada pela equipe de auditoria, que incluiu, em tal rubrica, apenas salários e encargos, verifica-se que tal argumento já foi enfrentado em outra etapa recursal, sendo assim rechaçada, peça 96, p. 34:*

*'Primeiramente, considerando que o item mão de obra deveria ser representado apenas por encargos e salários, os pesos calculados mostraram-se próximos daqueles empregados em outros contratos de obras similares da Petrobras e aderentes aos DFP contratuais.*

*Em segundo lugar, não é hígido interpretar que uma elevação dos salários de pedreiros, ajudantes, carpinteiros ou outras categorias profissionais de um canteiro de obra representará aumento no preço de despesas complementares, como passagens, EPI, SMS, transporte, alimentação, etc. Tais insumos, por não estarem diretamente correlacionados com os componentes "mão de obra", "materiais" e "equipamentos", acabarão por ser reajustados pela cesta de índices resultante da fórmula de reajuste.*

*Terceiro, como esse argumento já havia sido aventado pelos gestores durante o período de execução da auditoria, a equipe de auditoria dispendeu considerável esforço no sentido de apurar se, de fato, havia algum indício de que os contratos sob análise eram tão intensivos em mão de obra. Todavia, o resultado da análise indicou que o percentual relativo à mão de obra na execução dos contratos tende a ser inferior aos percentuais calculados pela equipe de auditoria, conforme pode ser observado no subitem 3.2.1.8 deste relatório.'*

*89. Verifica-se que a defesa acerca da inclusão de itens como passagens, EPI, SMS e transporte no custo "mão de obra" se mostra incoerente quando comparado com o próprio índice estipulado nas contratações, INCC – Recife – Mão de Obra, código A0161309. Hábito da estatal em outros contratos, conforme ela mesma reconhece, peça 38, p. 6.*

*90. Dessa forma, a estatal não explica como, por exemplo, seria a relação direta entre o EPI e a sua variação de preço por meio do INCC – Recife – Mão de Obra, código A0161309, considerando a multiplicidade de componentes do EPI. De outra forma, pode-se questionar sobre a passagem aérea, que, na forma defendida pela estatal, também sofreria, na fórmula de reajuste, a incidência do INCC, como se salário fosse.*

*91. Verifica-se, portanto, que na própria definição dos pesos das fórmulas de reajuste utilizadas na elaboração das minutas, a consideração de outros itens que não tenham natureza de mão de obra, contraria a própria definição do que a recorrente explicou em sua resposta acerca dos índices de preços utilizados nos contratos da companhia desde 2007, peça 38, p. 5.*

*92. Dessa forma, não prevalecem as razões recursais acerca da desconsideração dos memoriais, apresentados em 5/7/2016, na prolação do Acórdão 2469/2014-TCU-Plenário, já que não representou prejuízo à defesa da Petrobras; e sobre as cláusulas de reajuste dos contratos elencados nas determinações recorridas, crível a sua incompatibilidade com os valores reais e estimados das obras.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*Consórcio RNEST-CONEST, peça 349*

*Razões Recursais*

*93. No mérito, inicia as suas razões alegando que houve violação ao direito de defesa, quando esta Corte, a seu ver, desconsiderou o Memorial apresentado em 19/11/2015, peça 311, no qual afirma que havia informações essenciais para o deslinde da discussão acerca da adequação das fórmulas paramétricas de reajuste dos Contratos UDA e UHDT.*

*94. Afirma que, na referida peça, comprovou que as análises desenvolvidas ao longo da auditoria embasavam o apontamento de desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos fiscalizados tão somente na suposta inadequação dos pesos atribuídos aos componentes das fórmulas de reajuste das respectivas parcelas de serviços.*

*95. Critica o fato de o Ministro-Relator da decisão atacada não ter analisado o memorial em questão, sob o fundamento do art. 3º, da Lei 9.784/1999, o qual garante às partes o direito a serem consideradas todas as alegações e documentos que apresentarem até a prolação da decisão.*

*96. Outro ponto que fundamenta a violação ao contraditório se relaciona à falta de acesso a elementos essenciais, como, por exemplo, os contratos tomados como paradigmas pela fiscalização no apontamento da suposta discrepância entre as fórmulas de reajuste dos Contratos UDA e UHDT e aquelas normalmente utilizadas nas contratações da Petrobras. Tais documentos, afirma, estão à peça 33, sob a chancela de sigilosos.*

*97. Questiona que, embora a unidade instrutiva, tenha afirmado que encontrou em fórmulas de reajuste de "contratações similares" uma média de pesos de 54% para mão de obra, não foi explicitado ao longo do relatório de auditoria se tal peso foi calculado, nos contratos em referência, da mesma forma que nos Contratos UDA e UHDT, isto é, a partir de uma amostra de 75% da parcela de serviços dos contratos.*

*98. E complementa que não houve análise de custos que compõem os contratos paradigmas e considerado adequado o percentual de mão de obra encontrado em cada um deles.*

*99. Raciocina que, se não restar comprovada a identidade entre os critérios neles utilizados para apuração dos pesos dos componentes da fórmula paramétrica de reajuste, torna-se impreciso e carente de revisão o apontamento de suposta irregularidade nos contratos ora em apreço.*

*100. Salienta que a unidade técnica não apresentou as memórias de cálculo que levaram aos pesos entendidos como adequados para as fórmulas de reajuste questionadas neste processo, expondo apenas os resultados finais de suas apurações.*

*101. Na definição dos critérios utilizados pela unidade técnica de reajuste dos contratos que avaliou, quando, por exemplo, para o item mão de obra, foram excluídos quaisquer gastos indiretos com trabalhadores e mesmo os custos com subempreiteiros, uma vez que não fora ainda comprovado qual parcela deles corresponderia aos gastos com mão de obra.*

*102. Traz excerto dos Embargos de Declaração, que a própria Petrobras considerou, ao elaborar a fórmula de reajuste dos contratos, que todos os custos pertinentes à mão de obra deveriam ser incluídos nessa rubrica.*

*103. Coloca que, se a regra descrita pela Petrobras em seu recurso foi utilizada na definição dos pesos para a fórmula de reajuste dos contratos em apreço, não pode esse Tribunal aplicar entendimento diverso a essas contratações de forma retroativa, considerando tão somente os salários e encargos sociais e prejudicando indevidamente o Consórcio.*

*104. Expõe que a composição dos preços dos Contratos UDA e UHDT englobam diversos itens, além de salários e encargos sociais, cuja classificação mais adequada seria, a seu ver, inequivocamente, na rubrica mão de obra, como enumera, peça 9:*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*'Diversos dos gastos que compõem as despesas ligadas a Segurança, Meio Ambiente e Saúde ("SMS"), previstas no item 1.5, dos DFPs de Construção Civil e Montagem Eletromecânica, referem-se exclusivamente à remuneração dos trabalhadores desempenhando certos serviços, de forma que devem ser considerados na rubrica "mão de obra". Trata-se de: (a) treinamentos; (b) auditorias; (c) consultorias; (d) elaboração de planos previstos na legislação (PCMAT, PCMSO, PPRA, PLANO DE EPI); (e) qualificação de prodedimentos; c(f) testes de soldadores;*

*A previsão de custos com equipamentos de construção constante no item 2.2 dos DFPs de Construção Civil e Montagem Eletromecânica inclui os custos com operação e manutenção desse maquinário. Estimou-se, em análise conservadora, que 6% do total de gastos com esse item referem-se à remuneração da mão de obra que desempenha tais serviços. O Conservadorismo dessa aferição justifica-se pela comparação com referenciais como o SINAPI, em que os percentuais de mão de obra nos gastos com equipamentos situam-se em torno de 9%;*

*Incluem-se 'nas despesas adicionais de suprimento de materiais de aplicação e de equipamentos tagueados (item 2.3 dos DFPs de Projeto e Fornecimento) diversos custos referentes à remuneração de trabalhadores que desempenham serviços de assistência técnica, treinamentos, diligenciamento e inspeção, que também devem ser alocados ao componente "mão de obra";*

*Dentro das despesas com Subempreiteiros (item 3.4 dos DFPs de Construção Civil e Montagem Eletromecânica e item 2.2 dos DFPs de Projeto e Fornecimento), estão discriminados diversos custos que consistem exclusivamente em remuneração de trabalhadores, por se referirem a serviços como: (a) Consultorias/Projetos; (b) Controle tecnológico; (c) Calibrações, testes e ENDs (Ensaios não Destrutivos); (d) Limpeza/Manutenção/Vigilância de Canteiro Interno, Externo e Alojamento; (e) Inspetores; (f) Assistência a Operação (serviço de cessão de mão de obra previsto em contrato); e (g) Beneficiamento de aço. Também esses valores devem ser computados na disciplina "mão de obra";*

*Dentre os referidos subcontratos, aqueles referentes aos serviços de isolamento térmico e fire-proofinq preveem que determinado percentual dos seus custos, que varia entre 70% e 90%, refere-se à remuneração de mão de obra. Para os Contratos UDA e UHDT, tais serviços foram previstos sob o item . 3.4 ("Subempreiteiros") dos DFPs de montagem eletromecânica, devendo, de forma conservadora, 70% do valor atribuído a eles compor o percentual de mão de obra dos contratos;*

*Para subcontratos de andaime, conforme claramente indicado nos DFPs, os custos se referem à mão de obra' e locação de materiais. Novamente em uma análise conservadora dessa rubrica a partir da sua comparação com o percentual de mão de obra no custo de referência do serviço no SINAPI, é possível verificar que pelo menos 23% dos custos se referem à mão de obra.*

*Ao dispor sobre a formação da base de cálculo para a retenção de contribuição à Previdência Social, que incide sobre a remuneração de empregados, o art. 122 da Instrução Normativa n. 971/2009 da Receita Federal do Brasil dispõe o seguinte:*

*(...)'*

*105. Aludindo a estudos realizados nos Contratos UDA e UHDT, nos quais, respectivamente, afirma que 78% e 76% representam mão de obra, conclui pela razoabilidade do peso de 80% para tal componente da fórmula paramétrica de reajuste.*

*106. Apresenta estudos, concluído que, para amostras de 63% do valor global de cada um dos contratos, alcançou-se uma representatividade para mão de obra de 74% para o Contrato UDA e de 72% para o Contrato UHT.*

*107. Também, a partir de uma amostra de 54% do valor global do Contrato UDA e de 56% do Contrato UHDT, indica que foram obtidos os percentuais de 68% e 67% para a disciplina mão de*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*obra, respectivamente. Com isso, conclui que o percentual adotado no acórdão recorrido é insuficiente.*

*108. Elenca os seguintes argumentos para corroborar a tese acerca da inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro:*

*i) o valor base das parcelas de serviços dos contratos, conforme descrito nas duas minutas e confirmado pelos respectivos DFPs;*

*ii) os índices eleitos nos contratos para cada um dos componentes dasfórmulas paramétricas' de reajuste (a saber, "INCC - Recife -1Vtão de Obra", "Índice 'de preços da Indústria de Transformação — Metalúrgicos" e "índice de preços de Aluguel de Máquinas e Equipamentos");*

*iii) a Variação dos valores de salários e demais encargos remuneratórios previstos nas Convenções - Coletivas de Trabalho aplicáveis às obras da RNEST;*

*iv) os pesos previstos para cada componente da fórmula paramétrica de reajuste dos contratos; e*

*v) os pesos indicados como adequados na instrução da então SecobEnergia e adotados pelo Acórdão 1745/2016-Plenário.*

*109. Argumenta que o cálculo dos índices de reajuste obtidos para cada contrato com a aplicação da fórmula paramétrica contratual inalterada (pesos e índices previstos nos contratos). E afirma que, utilizando os índices e pesos delineados nos contratos em apreço para o cálculo do reajuste das respectivas parcelas de serviços, determina que, nos sete seguintes ao início das contratações, o valor dessas parcelas teria sofrido aumento de 80 % (UDA) e 80,1% (UHDT).*

*110. Determina que, caso o reajuste contratual previsto, realizado na forma do Acórdão 1745/2016-TCU-Plenário, não seria suficiente para manter o consórcio em justa condição de arcar com os encargos da prestação de seus serviços, já que os custos efetivos com a mão de obra, representado pela evolução da Convenção Coletiva, cresceram em percentual muito superior à variação do índice contratual, INCC-Recife, mão de obra.*

*111. Traz o seguinte argumento sobre a evolução do salário-base dos trabalhadores, como o aumento médio de 11,04% ao longo da execução dos contratos, ao passo que a variação anual do INCC-Recife, mão de obra, foi de 9,99%.*

*112. Elenca os seguintes custos da mão de obra: aumento salarial, horas extras de segunda a sexta, horas extras aos sábados, participação nos lucros e resultados, cesta básica, folga de campo e no dia de domingo.*

*113. Chama atenção para a Convenção Coletiva de Trabalho 2010/2011, em que houve redução do período mínimo de trabalho necessário para a concessão do benefício, que passou de 120 dias para 90 dias corridos, bem como do número de dias de folga, uniformizado em cinco dias úteis.*

*114. Impõe que por tais motivos, ainda que os pesos propostos pela unidade técnica refletissem adequadamente os DFPs dos contratos, em análise global, contemplando a substituição do índice contratual de mão do obra, INCC-Recife-Mão de Obra, por fator que representa a real variação dos gastos com essa rubrica (CCTs), revela que os índices de reajustamento real ao fim de sete anos foram de 117,47% (UDA) e 118,57% (UHDT), muito superiores, a seu ver, aos percentuais de 80% (UDA) e 80,1%(UHDT).*

*115. Indica que, aplicando os índices apurados aos valores dos contratos, verifica-se que o valor global dos contratos somados após os reajustes deveria ser de R$ 6.634.299,75, superior aos R$ 5.474.745.775,61 decorrentes do reajuste de acordo com a fórmula paramétrica.*

*116. Evidencia, com auxílio gráfico, que o reajuste calculado, a partir da aplicação dos índices contratuais originalmente previstos, fica aquém da efetiva majoração de custos incorridos pelo*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*consórcio, mesmo considerando os pesos revisados pela unidade técnica. E conclui que, caso se mantenha a determinação de revisão da fórmula de reajuste dos contratos, haverá desequilíbrio em prejuízo do consórcio.*

*117. Aludindo ao normativo interno deste Tribunal, Portaria Secex 33/2012, e aos julgados desta Casa, raciocina que a apuração de eventual desequilíbrio econômico-financeiro decorrente dos reajustes contratuais envolve, necessariamente, a avaliação sobre a evolução dos índices de reajustamento. Ou seja, para o recorrente, só haverá desequilíbrio caso o índice — leia-se, o reajuste considerado como um todo — não refletir a real variação dos custos dos insumos.*

*118. Raciocina que uma análise mais adequada sobre a ocorrência ou não de desequilíbrio econômico-financeiro deveria considerar o contrato como um todo, prescindindo de avaliações pontuais e levando em consideração outras situações que majoraram sobremaneira os custos do Consórcio com a execução da obra, como, por exemplo, o aumento de 487% nos custos com o plano de saúde pago para os funcionários e seus familiares.*

*119. Destaca que a adequada avaliação dos estudos técnicos ora apresentados revela que o reajuste contratual efetivamente promovido pela Petrobras de nenhum modo lhe causou prejuízos ou desequilibrou os contratos em seu desfavor, sendo, na verdade, insuficiente para fazer frente à real variação dos custos com a mão de obra, o que também enseja a revisão do entendimento apresentado no acórdão recorrido.*

*120. Por fim, requer: que seja revista a decisão exarada nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1745/2016-TCU-Plenário, para que seja reconhecido que as fórmulas paramétricas de reajuste dos Contratos n. 0800.0053456.09.2/2009 (UDA) e 0800.0055148.09.2/2009 (UHDT) não ensejaram dano ao erário; e, caso este Tribunal entenda que os estudos apresentados não tenham sido suficientes para demonstrar a referida regularidade, seja determinada a realização de perícia técnica especializada para levantamento dos dados e informações necessárias à avaliação dos pontos que esta Corte ainda entender que não foram devidamente esclarecidos, Conforme assegurado pelo art. 52, LIV, da CR/1988, bem como nos arts. 2º, X e 38 da Lei 9.784/1999.*

*ANÁLISE*

*121. Na presente análise, objetiva-se definir:*

*a) se a falta de análise do memorial no acórdão recorrida representa prejuízo ao contraditório e à ampla defesa;*

*b) se proibição de acesso às peças autuadas sob a chancela de sigilosa viola o contraditório e a ampla defesa;*

*c) se a metodologia de análise aplicada nos contratos da Rnest não considerou os custos que compõem os componentes constantes das fórmulas de reajuste;*

*d) se as fórmulas de reajuste, alvo da determinação recorrida, representaram irregularidades quanto aos seus índices e não aos seus pesos;*

*e) se a Convenção Coletiva de Trabalho foi uma das responsáveis pela atribuição de peso maior à componente mão de obra nas fórmulas de reajuste;*

*f) se o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente dos reajustes contratuais envolve, necessariamente, a avaliação sobre a evolução dos índices de reajustamento;*

*g) se o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente dos reajustes contratuais envolve, necessariamente, a avaliação sobre a evolução dos índices de reajustamento; e*

*h) se a natureza das irregularidades indicadas na decisão a quo impõe a realização de perícia.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*A falta de análise do memorial no acórdão recorrida representa prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.*

*122. No mérito, inicia as suas razões alegando que houve violação ao direito de defesa, quando esta Corte, a seu ver, desconsiderou o Memorial apresentado em 19/11/2015, peça 311, no qual afirma que havia informações essenciais para o deslinde da discussão acerca da adequação das fórmulas paramétricas de reajuste dos Contratos UDA e UHDT.*

*123. Critica o fato de o Ministro-Relator da decisão atacada não ter analisado o memorial em questão, sob o fundamento do art. 3º, da Lei 9.784/1999, o qual garante às partes o direito a serem consideradas todas as alegações e documentos que apresentarem até a prolação da decisão.*

*124. O memorial, instrumentalizado pela recorrente, peça 311, como forma de contrarrazões à instrução da unidade instrutiva, não se constitui como elemento de análise obrigatória na forma entendida pela recorrente.*

*125. Trata-se, consoante jurisprudência desta Corte, de instrumento para esclarecimento e não de apresentação de novos elementos, Acórdão 801/2017-TCU-Plenário, Relatoria Ministro Bruno Dantas:*

*'Enunciado*

*A função dos memoriais previstos no art. 160, § 3º, do Regimento Interno do TCU é a de sensibilizar os demais julgadores para o pleito do interessado e esclarecer elementos controvertidos do processo, razão pela qual não servem para a apresentação de novos argumentos ou de pedidos novos ao relator.'*

*126. Nesse sentido, o memorial, uma vez considerado como elemento de informação sem dever legal de análise, pode, sem que se constitua prejuízo à defesa ou nulidade da deliberação proferida, Acórdão 2833/2016-TCU-Plenário, Relatoria Ministro Walton Alencar Rodrigues:*

*'Concluída a instrução, já não pode a parte intervir validamente no processo.*

*Incluído o processo em pauta, faculta-se à parte distribuir memorial aos ministros, ministros-substitutos e ao representante do Ministério Público (RI, 160, § 3º).*

*A peça trazida aos autos pelo responsável não pode ser admitida como alegações de defesa, porquanto intempestiva. Também não pode ser conhecida como documento novo, em razão da sua intempestividade e de não trazer nenhum documento em anexo. Há, apenas, a veiculação de teses inverossímeis na intenção de afastar a responsabilidade do gestor pelo dano.*

*A rigor, não pode ser conhecida nem mesmo como memorial, porquanto produzida antes do ingresso do processo na pauta de julgamentos. Embora a apresentação de memoriais não constitua a prática de ato processual, em razão do seu caráter meramente informativo, avalio adequado aplicar ao caso, por analogia, o disposto no art. 218, § 4º, do CPC.*

*A admissão da peça como memoriais não obriga o relator, entretanto, a considerar seu teor no voto que produz. Nesses termos a ementa do Acórdão 689/2015 da 1ª Câmara, que transcrevo, por oportuno:*

*'3. O teor do memorial previsto no art. 160, § 3º, do Regimento Interno, pode ser considerado ou ignorado pelo relator, a seu exclusivo juízo, sem que a negativa represente prejuízo à defesa ou nulidade da deliberação proferida, porque essa peça, de caráter meramente informativo, não se confunde com aquela prevista no art. 454, § 3º, do CPC [1973]'' (grifos meus)*

*127. Considerando que os memoriais apenas servem à sensibilização dos julgadores sobre o pleito do interessado, a pretensão recursal acerca do acórdão atacado não deve prevalecer, sobretudo porque a peça em questão se presta a resumir e ratificar as alegações já consignadas no processo.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*A proibição de acesso às peças autuadas sob a chancela de sigilosa viola o contraditório e a ampla defesa.*

*128. Outro ponto que fundamenta a violação ao contraditório se relaciona à falta de acesso a elementos que a recorrente considera essenciais, como, por exemplo, os contratos tomados como paradigmas pela fiscalização no apontamento da suposta discrepância entre as fórmulas de reajuste dos Contratos UDA e UHDT e aquelas normalmente utilizadas nas contratações da Petrobras. Tais documentos, afirma, estão à peça 33, sob a chancela de sigilosos.*

*129. Considerando a competência do TCU em custodiar informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas jurisdicionadas, o fornecimento, por parte da estatal, de documentos e informações submetidos à restrição de acesso não se mostram alheios às prerrogativas processuais. Nessa linha, o controle de acesso e de divulgação de informações sigilosas produzidas pela Petrobras é uma prerrogativa dessa Corte.*

*130. Verifica-se que o recorrente alega, de forma genérica, que tal competência lhe gerou prejuízo à defesa, sem, no entanto, especificar ou detalhar em que ponto a restrição de acesso à peça 33, na qual constam dados contratuais de outros empreendimentos da estatal, significou violação ao seu contraditório.*

*131. Conforme se extrai do relatório precedente à decisão recorrida, peça 96, p. 8-10, a peça 33, contém informações acerca dos critérios de reajuste constantes nos 52 contratos pactuados, que foram selecionados para análise de maneira a abranger amplo escopo de contratações da estatal.*

*132. A partir dos dados constantes de tais contratos, foram elaboradas planilhas a partir de duas perspectivas, peça 96, p. 8: "(i) verificar se todas as minutas contratuais previstas nas licitações das obras já estabeleciam as condições de reajuste contratual; e (ii) confrontar as minutas contratuais com os instrumentos contratuais, apurando-se possíveis casos em que ocorreram alterações entre os dois documentos."*

*133. No entanto, após analisar as citadas incidências, a unidade instrutiva não identificou prejuízos delas decorrentes, peça 96, p. 10:*

*'A despeito desse contexto, em relação aos contratos arrolados na Tabela 1, à exceção do contrato da UCR da Rnest (Contrato 0800.0053457.09.2) que será aprofundado no achado seguinte, não se identificou indício de que os pesos estabelecidos na fórmula de reajuste tenham prejudicado o equilíbrio contratual ou que tenham sido definidos de forma a beneficiar um ou outro licitante. Isso porque, ao se comparar as cláusulas finais estabelecidas nos contratos objeto desse achado, foi verificado que as fórmulas de reajustamento pactuadas com os licitantes vencedores não divergiram das condições positivadas em outros contratos de obras semelhantes.*

*Em outras palavras, considerando a tempestiva republicação das minutas contratuais na maioria dos casos (à exceção do contrato de arruamentos, iluminação e estacionamentos do Comperj) e a ausência de indícios de que as fórmulas de reajuste definidas pelas comissões de licitação tenham divergido daquelas positivadas em outros contratos de obras da Petrobras ou que tenham ocasionado desequilíbrio financeiro na execução dos contratos, à exceção do contrato da UCR da Rnest, reputa-se que as impropriedades evidenciadas não acarretaram prejuízos à Estatal ou a terceiros, constituindo falhas de menor magnitude.'*

*134. Verifica-se que o alegado prejuízo de acesso à peça 33, a qual, ressalta-se, configura-se chancela de competência deste Tribunal, não se mostra identificado, sobretudo quando se extrai do próprio relatório de auditoria que o conteúdo da peça sigilosa apenas serviu como parâmetro de análise, desnaturado de consequências diretas ao recorrente.*

*'A metodologia de análise aplicada nos contratos da Rnest não analisou os custos que compõem os componentes constantes das fórmulas de reajuste.'*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*135. Questiona que, embora a unidade instrutiva, tenha afirmado que encontrou em fórmulas de reajuste de "contratações similares" uma média de pesos de 54% para mão de obra, não foi explicitado ao longo do relatório de auditoria se tal peso foi calculado, nos contratos em referência, da mesma forma que nos Contratos UDA e UHDT, isto é, a partir de uma amostra de 75% da parcela de serviços dos contratos.*

*136. E complementa que não houve análise de custos que compõem os contratos paradigmas, em que foi considerado adequado o percentual de mão de obra encontrado em cada um deles.*

*137. Conforme explicado pela unidade instrutiva, peça 96, p. 19, "a metodologia desenvolvida pela equipe de auditoria alinha-se às orientações expressas na Minuta-padrão da Petrobras. Segundo esse documento, a fórmula de reajuste a ser estabelecida para as contratações deve considerar os insumos mais representativos utilizados na composição dos preços e não a totalidade dos insumos estimados para a obra."*

*138. Uma vez que as fórmulas de reajuste resultam do emprego das orientações da Minuta-padrão, o que se fez foi classificar, dentro das disciplinas previstas para cada contrato, valores correspondentes aos três componentes da fórmula de reajuste: mão de obra, materiais e equipamentos.*

*139. Da mesma forma se procedeu com os quatro contratos da Rnest, quando 75% de todos os custos previstos para os serviços nas estimativas da Petrobras foram alocados num dos 3 componentes eleitos como os mais representativos na fórmula de reajuste pactuada.*

*140. A equipe de auditoria, tomando o cuidado com a similaridade dos objetos dos contratos selecionados com os da Rnest, isto é, em relação aos 3 contratos relativos a unidades de processo (UCR, UHDT e UDA), elaborou tabela contendo informações dos contratos que mais se assemelhavam às características das obras, ou seja, contratos de unidades de processo, peça 96, p. 21.*

*141. Dessa forma, foi realizado os quadros comparativos dos pesos das fórmulas de reajuste nos contratos de unidades de processo, inclusive UDA-Rnest, UCR-Rnest e UHDT-Rnest, considerando tanto a semelhança dos objetos, quanto a minuta-padrão orientadora de todas as contratações, peça 96, p. 22.*

*142. Vê-se, portanto, que os pesos dos contratos analisados em comparação com aqueles selecionados foram considerados na sua semelhança, porque oriundos da minuta-padrão e também de objetos similares.*

*143. Dessa forma, frisa-se que, contrariamente ao afirmado pelo recorrente, está comprovada a identidade entre os critérios utilizados para apuração dos pesos dos componentes da fórmula paramétrica de reajuste, uma vez terem sido, em sua totalidade, retirados da Minuta-Padrão da estatal e de outros contratos por ela firmados.*

*144. O recorrente salienta que a unidade técnica não apresentou as memórias de cálculo que levaram aos pesos entendidos como adequados para as fórmulas de reajuste questionadas neste processo, expondo apenas os resultados finais de suas apurações.*

*145. Revisitando o Cadastro de Informações com Restrição de Acesso para o Processo Principal (TC 006.970/2014-1) e seu Apenso (TC 034.567/2014-3), peça 255, p. 2-3, os detalhamentos das análises de peso foram franquiados à Petrobras e aos consórcios, de forma mitigada, uma vez que o acesso aos memoriais de cálculo foi permitido de forma especificada para cada contratado. Isto é, o critério de acesso dos contratados aos memoriais foi estabelecido a partir da identidade entre os dados neles integrantes e o titular do contrato de onde foram extraídos.*

*146. Assim, ao recorrente, Consórcio Renest-Conest, foi autorizado o acesso à peça 44, cujo conteúdo, em essência, se refere ao item não digitalizável "Planilha Eletrônica elaborada pela equipe*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*de auditoria contendo a análise de cada um dos componentes relativos à fórmula de reajuste contratual do Contrato".*

*147. Logo, ao recorrente, caso peticionasse, seria a ele autorizado o acesso aos memoriais de cálculo em comento.*

*148. O Recorrente relata que, na definição dos critérios utilizados pela unidade técnica de reajuste dos contratos que avaliou, para o item mão de obra, foram excluídos quaisquer gastos indiretos com trabalhadores e mesmo os custos com subempreiteiros, à medida que não fora comprovado qual parcela deles corresponderia aos gastos com mão de obra.*

*149. E traz excerto dos Embargos de Declaração opostos pela Estatal, peça 336, em que, conforme insinua, a própria Petrobras considerou, ao elaborar a fórmula de reajuste dos contratos, que todos os custos pertinentes à mão de obra deveriam ser incluídos nessa rubrica.*

*150. Coloca que, se a regra descrita pela Petrobras em seu recurso foi utilizada na definição dos pesos para a fórmula de reajuste dos contratos em apreço, não pode esse Tribunal aplicar entendimento diverso a essas contratações de forma retroativa, considerando tão somente os salários e encargos sociais e prejudicando indevidamente o Consórcio.*

*151. Os embargos, peça 336, nos quais o recorrente se apoia para fundamentar a sua tese quanto aos custos pertinentes à mão de obras, foram opostos pela Petróleo Brasileiro S/A, em face do Acórdão 1745/2016-TCU-Plenário (peça 317).*

*152. Analisando o teor do voto condutor da decisão que julgou os mencionados embargos, Acórdão 2062/2016-TCU-Plenário, peça 345, não houve, por parte do julgador o acatamento da tese recursal sobre o conteúdo da mão obra.*

*153. Tanto que o dispositivo do Acórdão 2062/2016-TCU-Plenário, peça 344, refere-se à ocorrência de erro material, sem vinculação com a pretensão do recorrente sobre os itens integrantes da mão de obra.*

*154. O recorrente expõe que a composição dos preços dos Contratos UDA e UHDT engloba diversos itens, além de salários e encargos sociais, cuja classificação mais adequada seria, a seu ver, na rubrica mão de obra, como enumera, peça 9:*

*'Diversos dos gastos que compõem as despesas ligadas a Segurança, Meio Ambiente e Saúde ("SMS"), previstas no item 1.5, dos DFPs de Construção Civil e Montagem Eletromecânica, referem-se exclusivamente à remuneração dos trabalhadores desempenhando certos serviços, de forma que devem ser considerados na rubrica "mão de obra". Trata-se de: (a) treinamentos; (b) auditorias; (c) consultorias; (d) elaboração de planos previstos na legislação (PCMAT, PCMSO, PPRA, PLANO DE EPI); (e) qualificação de prodedimentos; c(f) testes de soldadores;*

*A previsão de custos com equipamentos de construção constante no item 2.2 dos DFPs de Construção Civil e Montagem Eletromecânica inclui os custos com operação e manutenção desse maquinário. Estimou-se, em análise conservadora, que 6% do total de gastos com esse item referem-se à remuneração da mão de obra que desempenha tais serviços. O Conservadorismo dessa aferição justifica-se pela comparação com referenciais como o SINAPI, em que os percentuais de mão de obra nos gastos com equipamentos situam-se em torno de 9%;*

*Incluem-se 'nas despesas adicionais de suprimento de materiais de aplicação e de equipamentos tagueados (item 2.3 dos DFPs de Projeto e Fornecimento) diversos custos referentes à remuneração de trabalhadores que desempenham serviços de assistência técnica, treinamentos, diligenciamento e inspeção, que também devem ser alocados ao componente "mão de obra";*

*Dentro das despesas com Subempreiteiros (item 3.4 dos DFPs de Construção Civil e Montagem Eletromecânica e item 2.2 dos DFPs de Projeto e Fornecimento), estão discriminados*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*diversos custos que consistem exclusivamente em remuneração de trabalhadores, por se referirem a serviços como: (a) Consultorias/Projetos; (b) Controle tecnológico; (c) Calibrações, testes e ENDs (Ensaios não Destrutivos); (d) Limpeza/Manutenção/Vigilância de Canteiro Interno, Externo e Alojamento; (e) Inspetores; (f) Assistência a Operação (serviço de cessão de mão de obra previsto em contrato); e (g) Beneficiamento de aço. Também esses valores devem ser computados na disciplina "mão de obra";*

*Dentre os referidos subcontratos, aqueles referentes aos serviços de isolamento térmico e fire-proofinq preveem que determinado percentual dos seus custos, que varia entre 70% e 90%, refere-se à remuneração de mão de obra. Para os Contratos UDA e UHDT, tais serviços foram previstos sob o item . 3.4 ("Subempreiteiros") dos DFPs de montagem eletromecânica, devendo, de forma conservadora, 70% do valor atribuído a eles compor o percentual de mão de obra dos contratos;*

*Para subcontratos de andaime, conforme claramente indicado nos DFPs, os custos se referem à mão de obra' e locação de materiais. Novamente em uma análise conservadora dessa rubrica a partir da sua comparação com o percentual de mão de obra no custo de referência do serviço no SINAPI, é possível verificar que pelo menos 23% dos custos se referem à mão de obra.*

*Ao dispor sobre a formação da base de cálculo para a retenção de contribuição à Previdência Social, que incide sobre a remuneração de empregados, o art. 122 da Instrução Normativa n. 971/2009 da Receita Federal do Brasil dispõe o seguinte:*

*(...)'*

*155. Da passagem acima, extrai-se que o recorrente, substancialmente, alega que no cálculo realizado na decisão a quo, o custo relativo aos subempreiteiros, nos quais se inserem os subcontratados, não foram levados em consideração.*

*156. No entanto, desde a elaboração do Relatório de Auditoria, peça 78, p. 29, houve cúria no que se refere ao custo dos subcontratados, conforme revela a seguinte consignação da equipe de auditoria:*

*'Assim, de posse dos valores referentes às folhas de pagamento de mão de obra, tentou-se avaliar qual o peso real do componente "mão de obra" nas obras analisadas. Somando-se todos os valores comprovados pelas folhas e incluindo-se o BDI previsto nos respectivos DFP das empresas contratadas, foi constatado que, até março/2014, foram efetuados pagamentos a título de mão de obra que correspondem a percentuais que variam de 20% (UHDT) a 34% (UDA) do valor total executado a título de serviços (peça 49).*

*Sabe-se que a contratada possui outros gastos relativos a mão de obra que não são captados pela análise exclusiva do valor da folha de pagamentos, a exemplo de alguns subempreiteiros e elaboração do projeto. Assim, decidiu-se simular o gasto total com mão de obra das contratadas até o encerramento dos contratos, mediante projeção de gastos. De forma conservadora, somou-se o valor já gasto com mão de obra (inclusive BDI), o valor total previsto no DFP para a elaboração do projeto (inclusive BDI), o valor total previsto no DFP relativo a subempreiteiros (inclusive BDI) e o valor previsto a ser gasto com folha de pagamento de mão de obra, com base no saldo contratual e percentual de execução até o momento. Com isso, apurou-se de forma amplamente conservadora que os gastos com mão de obra nas contratações sob estudo, no que se refere à execução dos serviços, situam-se na faixa de 36% (UHDT) a 53% (UDA) do valor total equivalente, portanto, certamente inferiores aos pesos calculados pela equipe de auditoria, conforme pode ser observado na Tabela 7, abaixo:'*

*157. Uma vez, conforme se extrai do excerto anteriormente reproduzido, que os cálculos efetuados pela unidade instrutiva não apenas se realizaram pela integração do valor total previsto no*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*DFP relativo a subempreiteiros, como se firmaram por um conservadorismo quando, nesse cálculo, incluíram o total de BDI previsto para o item "subempreiteiros".*

*158. O recorrente, aludindo a estudos realizados nos Contratos UDA e UHDT, nos quais, respectivamente, afirma que 78% e 76% representam mão de obra, conclui pela razoabilidade do peso de 80% para tal componente da fórmula paramétrica de reajuste.*

*159. Também, apresenta estudos, para concluir que, para amostras de 63% do valor global de cada um dos contratos, alcançou-se uma representatividade para mão de obra de 74% para o Contrato UDA e de 72% para o Contrato UHT.*

*160. E, a partir de uma amostra de 54% do valor global do Contrato UDA e de 56% do Contrato UHDT, indica que foram obtidos os percentuais de 68% e 67% para a disciplina mão de obra, respectivamente. Com isso, conclui que o percentual adotado no acórdão recorrido é insuficiente.*

*161. Questiona-se tais percentuais, percebidos a partir do valor global dos referidos contratos, quando comparados com aqueles aferidos diretamente da forma de pagamento de mão de obra.*

*162. Explica-se: no relatório de auditoria, peça 78, p. 29, a equipe de auditoria, no intuito de avaliar o real peso do componente "mão de obra", aferiu, a partir da soma de todos os valores comprovados pelas folhas de pagamento (incluindo BDI previsto nos respectivos DFP das contratadas), que foram efetuados, até março de 2014, pagamentos que variam de 20% (UHDT) a 34% (UDA).*

*163. Além disso, sabedora de que as contratadas possuem outros gastos relativos a mão de obra que não são captados pela análise exclusiva do valor da folha de pagamentos, a exemplo de alguns subempreiteiros e elaboração do projeto, e, pautados em documentos apresentados pela estatal, quando em sede de agravo, peça 122, a unidade técnica dividiu os preços dos serviços não mais em três parcelas, conforme previam as fórmulas de reajustes dos contratos em questão, mas em cinco centros de custo: "mão de obra", "materiais", "equipamentos", "subempreiteiros" e "adicionais".*

*164. E também foram mantidos os índices de preços previstos nos contratos para os itens "mão de obra", "materiais" e "equipamentos", sendo para a parcela de subempreiteiros, o índice de preços local sugerido por uma das recorrentes (Consórcio Rnest-Conest), 'ICC - Recife - Materiais, Equipamentos e Serviços (Coluna 49) (161295_49)'. E, para a parcela de "adicionais", em que se computaram os itens como alimentação, transporte, seguros, despesas com SMS e outros, elegeu-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).*

*165. Dessa forma, os alegados percentuais de 68% e de 67% para a disciplina mão de obra, não se mostra razoável quando comparado com o efetivamente realizado pelas contratadas, na forma aferida a partir das folhas de pagamento.*

*As fórmulas de reajuste, alvo da determinação recorrida, incorreram em irregularidade quanto aos seus índices e não aos seus pesos.*

*166. Mais adiante, o recorrente elenca os seguintes argumentos para corroborar a tese acerca da inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro:*

*i) o valor base das parcelas de serviços dos contratos, conforme descrito nas duas minutas e confirmado pelos respectivos DFPs;*

*ii) os índices eleitos nos contratos para cada um dos componentes das fórmulas paramétricas' de reajuste (a saber, "INCC - Recife -1Vtão de Obra", "Índice 'de preços da Indústria de Transformação — Metalúrgicos" e "índice de preços de Aluguel de Máquinas e Equipamentos");*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*iii) a Variação dos valores de salários e demais encargos remuneratórios previstos nas Convenções - Coletivas de Trabalho aplicáveis às obras da RNEST;*

*iv) os pesos previstos para cada componente da fórmula paramétrica de reajuste dos contratos; e*

*v) os pesos indicados como adequados na instrução da então SecobEnergia e adotados pelo Acórdão 1745/2016-Plenário.*

*167. Quanto às teses anteriormente reproduzidas pelo recorrente para esgrimir o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos em questão, relembra-se que, na forma exposta no relatório de auditoria, peça 96, p. 11, os problemas de tal natureza decorreram de alterações injustificadas das condições de reajuste realizadas durante a execução dos contratos.*

*168. Não se questionou, na decisão a quo, a conformidade dos atos de revisão das condições de reajustamento na fase externa da licitação, porque salutar tais revisões para alinhamento às condições reais de mercado.*

*169. Quando o recorrente argumenta que o cálculo dos índices de reajuste obtidos para cada contrato com a aplicação da fórmula paramétrica contratual inalterada (pesos e índices previstos nos contratos) não foi irregular, impõe-se rememorar que o reajustamento não foi, em si, objeto de questionamento no acórdão atacado, mas a desvirtuação das condições inicialmente contratadas.*

*170. Nessa esteira, a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 1745/2016-TCU-Plenário, peça 317, decorreu da constatação do desequilíbrio econômico-financeiro dos quatro contratos (UCR, UDA UHDT e Tubovias), em desfavor da Petrobras, que se caracterizou por um desajuste nas fórmulas de reajustamento contratual, nas quais atribuiriam elevados pesos ao componente "mão de obra", destoando de forma expressiva do consumo previsto e adequado do mencionado insumo para aquelas obras, peça 319, p. 4.*

*171. Por isso que a alegação de que os custos efetivos com a mão de obra, representado pela evolução da Convenção Coletiva deve ser aplicada, uma vez que cresceram em percentual muito superior à variação do índice contratual, INCC-Recife, mão de obra, não deve prevalecer, pois, conforme descrito no relatório precedente da decisão a quo, peça 319, p. 17: a irregularidade não está no fato de o insumo "mão de obra" ter sido o que apresentou maior alta; a irregularidade se afigura na escolha de índice não adequado para retratar a realidade da evolução dos custos relativos à execução contratual.*

*172. Ou seja, consoante constatado pela equipe de fiscalização, peça 319, p. 20, que em todas as 52 contratações avaliadas não se verificou "um caso em que o índice de preços utilizado na fórmula de reajuste foi algum referencial próprio do empreendimento, como uma convenção ou acordo coletivo de trabalho; em todos os contratos avaliados, constatou-se que foram empregados índices de preços oficiais publicados por entidades do setor econômico".*

*173. Questiona-se, portanto, o porquê do recorrente em ter anuído a condições contratuais que até então lhes foram desfavoráveis.*

*174. Ter-se-ia, no presente caso, a consideração, pontual, de apenas quatro contratos da Rnest, com índice diverso não visualizado nos outros 48 contratos da estatal.*

*'A Convenção Coletiva de Trabalho foi uma das responsáveis pela atribuição de peso maior à componente mão de obra nas fórmulas de reajuste.'*

*175. Outra alegação do recorrente de que a Convenção Coletiva de Trabalho, 2010/2011, em que houve redução do período mínimo de trabalho necessário para a concessão do benefício, de 120 para 90 dias corridos, bem como do número de dias de folga, uniformizado em cinco dias úteis, mostra-se surpreendente, uma vez que, em se assumindo prejudicial ao contratado, esse não pleiteou revisão contratual nem solicitou reajuste perante a estatal.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*176. Ora, ao se cogitar a evolução do salário-base dos trabalhadores, como o aumento médio de 11,04% ao longo da execução dos contratos, ao passo que a variação anual do INCC-Recife, mão de obra, foi de 9,99%, deve-se questionar, em sendo tais dados verídicos, os reais motivos pelos quais a recorrente não buscou, perante a estatal, o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.*

*177. Ademais, o argumento recursal de que a substituição do índice contratual de mão do obra, INCC-Recife-Mão de Obra, por fator que, a seu ver, representa a real variação dos gastos com essa rubrica, acordo coletivo, revela que os índices de reajustamento real ao fim de sete anos seriam de 117,47% (UDA) e 118,57% (UHDT), superiores aos percentuais de 80% (UDA) e 80,1%(UHDT), só reforça a estranheza do acolhimento do recorrente sobre o pretenso prejuízo que vem levando ao se submeter às condições contratuais impostas.*

*178. Oportuno ressaltar que a análise das contratações foi realizada a partir de três metodologias: estimativa, DFP e execução real. Por isso, o reajuste calculado, a partir da aplicação dos índices contratuais originalmente previstos, de fato, evidenciaram a inadequação das fórmulas de reajuste contratual, por não serem capazes de preservar as equações econômico-financeiras inicialmente pactuadas.*

*179. Dessa forma, a alegação de que, caso se mantenha a determinação de revisão da fórmula de reajuste dos contratos, haverá desequilíbrio em prejuízo do consórcio, não se mostra adequada, uma vez que já há o desequilíbrio a favor das contratadas.*

*O desequilíbrio econômico-financeiro decorrente dos reajustes contratuais envolve, necessariamente, a avaliação sobre a evolução dos índices de reajustamento.*

*180. Aludindo a normativo interno deste Tribunal, Portaria Secex 33/2012, e a julgados desta Casa, raciocina que que a apuração de eventual desequilíbrio econômico-financeiro decorrente dos reajustes contratuais envolve, necessariamente, a avaliação sobre a evolução dos índices de reajustamento. Ou seja, para o recorrente, só haverá desequilíbrio caso o índice — leia-se, o reajuste considerado como um todo — não refletir a real variação dos custos dos insumos.*

*181. Conforme já explicitado, o desequilíbrio econômico-financeiro alcançava cerca de R$ 367 milhões, valor calculado com base nos pagamentos efetuados até abril de 2014, acrescentados de projeções de pagamentos a título de reajustes com base nos saldos contratuais, considerando apenas os termos aditivos firmados até aquela época, peça 319, p. 4.*

*182. O desequilíbrio foi calculado na ordem de R$ 367 milhões, a partir dos pagamentos realizados até abril de 2014. Logo, o que se verificou é que a determinação recorrida, com base no desequilíbrio já existente quando da prolação do acórdão recorrido, visa ao estancamento de prejuízo para a estatal.*

*183. Veja-se, portanto, que o item do Acórdão 1745/2016-TCU-Plenário, alinha-se ao predito pelo recorrente, porque, aplainado no que foi efetivamente realizado no contrato, objetiva o reestabelecimento do equilíbrio contratual.*

*184. O recorrente raciocina que uma análise mais adequada sobre a ocorrência ou não de desequilíbrio econômico-financeiro deveria considerar o contrato como um todo, prescindindo de avaliações pontuais e levando em consideração outras situações que majoraram sobremaneira os custos do Consórcio com a execução da obra, como, por exemplo, o aumento de 487% nos custos com o plano de saúde pago para os funcionários e seus familiares.*

*185. Conforme inicialmente explicado, a metodologia empregada pela equipe de fiscalização, peça 78, p. 7, no levantamento de informações, que se deu em etapa anterior ao início da auditoria, requisitou-se à Petrobras um conjunto de informações referentes a 52 contratações. Em suma, além de terem sido requisitados documentos e realizadas entrevistas, também foram coletados dados para o estabelecimento de critérios de reajuste em contratos de obras da estatal.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*186. Por meio de contratos, minutas contratuais, demonstrativos de formações de preços e estimativas de custos, buscou-se quantidade representativa dos empreendimentos Repar, Replan, Rnest, Comperj e Premium I, por meio da seleção por critérios de materialidade e tipo de obra.*

*187. Veja-se, portanto, que não se realizou avalições pontuais. Pelo contrário. A partir da análise de 52 contratos, considerando premissas e critérios da estatal, chegou-se, na forma determinada na decisão a quo, ao juízo sobre as fórmulas de reajuste.*

*188. No que se refere ao alegado aumento nos custos do plano de saúde, o recorrente apenas alega sem, contudo, apresentar a materialidade de sua ocorrência ou o nexo dessa eventualidade sobre o contrato em questão.*

*A natureza das irregularidades indicadas na decisão a quo impõe a realização de perícia.*

*189. Por fim, sobre o pedido de realização de perícia, na forma solicitada pelo recorrente, informa-se que a jurisprudência do TCU impede que seja, a partir de solicitação do responsável, feita a realização de diligência, perícia ou inspeção para a obtenção de provas, porque se constitui obrigação da parte apresentar os elementos que entender necessários para a sua defesa (Acórdãos 859/2013 - Plenário; 8089/2014 e 6214/2016 - 1ª Câmara; e 5920 e 6214/2016 - 2ª Câmara).*

*Consórcio CNCC - Camargo Corrêa CNECC, peça 347*

*Razões Recursais*

*190. De forma preliminar, consigna imputações sobre cerceamento ao direito de defesa e contraditória material, sob o fundamento de que as informações utilizadas para os cálculos conduzidos pela equipe de auditoria foram resguardadas por sigilo imposto pela Petrobras.*

*191. Elenca peças do presente processo às quais alega não ter tido acesso.*

*192. Raciocina que, se está sob questão o peso atribuído à mão de obra na fórmula de reajustamento, é claro que o Consórcio CNCC será incapaz de se defender de maneira plena e efetiva sem acessar documentos como (i) a análise de pesos feita pela Petrobras (Peça 42); (ii) a média dos pesos analisada pela Petrobras (Peça 47); (iii) o entendimento da Petrobras sobre qual teria sido o peso real da componente mão de obra na execução da UCR (Peça 49); (iv) documento que pode conter a justificativa técnica da Petrobras para o aumento do peso de 55% para 80% (Peça 73).*

*193. O Recorrente alega que não tem possibilidade de chancelar de forma plena os cálculos e metodologias feitas pela equipe de auditoria para chegar ao sobrepreço sem ter acesso à estimativa de custos feita pela Petrobras relativa ao Contrato UCR, referencial da análise e às peças que contêm as memórias de cálculo do TCU.*

*194. Exemplifica a peça 63, para afirmar que, caso tivesse acesso, poderia questionar de forma categórica e pertinente todos os cálculos que embasaram a conclusão da equipe de auditoria.*

*195. Apresentando excerto do MS 28.517, de relatoria do Ministro Celso de Mello, afirma que houve desrespeito ao due processo of law, sendo, por isso, a seu ver, lídimo reconhecer a nulidade do acórdão impugnado, uma vez não ter conhecido na íntegra todos os elementos que fundamentaram a decisão a quo.*

*196. Logo, requer, preliminarmente, a anulação da decisão atacada, a retomada da fase de auditoria, com nova notificação de todos os envolvidos no presente processo e a disponibilização de todos os elementos utilizados pela unidade instrutiva para lastrear a imputação.*

*197. Elenca alguns pressupostos, que, em seu entendimento, devem embasar a presente análise: i) o pressuposto de que essa Corte de Contas não pode realizar ajustes na fórmula contratual, depois de licitado e praticamente executado por completo o contrato objeto de questionamento, sob pena de se violar o preceito da segurança jurídica, que deve sempre ser observado por essa Corte de Contas,*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*inclusive em contratos supostamente maculados pelo cartel investigado na Operação Lava Jato; e, no mínimo, (ii) o pressuposto de que essa Corte de Contas não pode realizar ajustes parciais na fórmula contratual, sob pena de grave injustiça.*

*198. Afirma que as cláusulas econômico-financeiras de contratos administrativos não submetem ao poder da Administração Contratante ou Fiscalizadora de alterar unilateralmente os contratos firmados, nos termos de nossa legislação pátria.*

*199. Aludindo ao art. 37, inciso XXI, da CF, expõe que os contratos administrativos contemplam a obrigatoriedade de se manter a equação que estabelece de forma equilibrada a prestação (encargo) do contratado e a contraprestação pecuniária da Administração Pública.*

*200. Defende que as cláusulas econômicas não podem ser alteradas unilateralmente pelo ente público, porque traçam o equilíbrio entre a remuneração a cargo da Administração contratante e o custo da entrega do objeto pelo particular contratado. Indica que tal equilíbrio, protegido por dispositivo da lei de licitação, constitui postulado importante para se evitar o enriquecimento sem causa de qualquer dos contraentes.*

*201. Aludindo a excertos da doutrina pátria, raciocina que equação econômico-financeira se afigura como ajuste bilateral firmado entre contratante e o particular, compreendendo a isonomia entre a prestação e contraprestação contratual. E, complementa, por compreender o equilíbrio econômico do contrato, não é permitida qualquer intercorrência tendente em alterar este equilíbrio, sem que consultado o particular e instaurado o devido processo legal para essa mudança.*

*202. Rechaça a ocorrência de relação entre o Cartel e a metodologia empregada de reajustamento contratual. Além disso, alegando possível bis in idem, relembra que os efeitos deletérios do cartel estão sendo apurados e quantificados em outro processo, TC 005.081/2015-7.*

*203. Indica que o critério de reajustamento foi definido pela estatal, sem qualquer participação do recorrente, sendo, por isso, incorreto o afastamento da regra licitada, sem que tal fato represente quebra da garantia constitucional de manutenção das condições de proposta durante toda a execução do objeto pactuado e afronta ao princípio da segurança jurídica.*

*204. Advoga pela necessidade de manutenção da cláusula originariamente pactuada o fato de o Consórcio CNCC ter retransmitido, nos seus contratos de subempreitada, fórmulas idênticas de reajuste.*

*205. Defende que, caso se entenda pela necessidade de aditamento do Contrato da UCR, devem ser descontados, do cálculo final do inexistente sobrepreço, os reajustes "repassados" pelo Consórcio a suas subempreiteiras, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa da Petrobras.*

*206. Expõe que segurança jurídica não diz respeito a uma imutabilidade absoluta dos contratos. Diz respeito à necessidade de permanente observância de critérios objetivos para a promoção de quaisquer mudanças. E continua que a violação ao preceito da segurança jurídica se dá no momento em que tais critérios deixam de ser observados.*

*207. Determina que a manutenção do contrato é solução compatível com o preceito da segurança jurídica, da mesma forma que o é uma revisão completa e justificada da cláusula de reajuste, adequando integral e adequadamente os pesos, índices e componentes de custo ao impacto inflacionário efetivamente percebido.*

*208. Raciocina que não é o fato de a contratação do Consórcio CNCC ter se dado a partir de um cartel que autoriza seja desconsiderado, na presente auditoria, o preceito da segurança jurídica e permite uma análise e alteração estritamente parcial da fórmula de reajuste contratual.*

*209. Defende, esposando o Acórdão 1591/2008-TCU-Plenário, Relatoria Benjamin Zymler, que a análise deve ser feita em abstrato, isto é, independentemente da existência ou não de irregularidades*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*ou acordo entre construtoras, busca-se averiguar se a fórmula prevista em licitação tem ou não o condão de trazer prejuízo à Petrobras.*

*210. Apresenta o Acórdão 3105/2013-TCU-Plenário, Relatoria Ministro Walton Rodrigues, acerca do entendimento da viabilidade jurídica da compensação entre os conjuntos de acréscimos e supressões necessários à adequada execução de contratos celebrados anteriormente à celebração do Acórdão 749/2011-TCU-Plenário, Relatoria Ubiratan Aguiar.*

*211. Complementa que é inverídico o argumento de que o preceito da segurança possa ser completamente desconsiderado na presente auditoria pelo fato de a contratação ter violado o art. 37 da Constituição Federal, porque, a seu ver, a correta técnica jurídica impõe o seguinte entendimento: ou bem as contratações da Refinaria Abreu e Lima devem ser rescindidas (com a observância dos requisitos objetivos exigidos para tanto), ou bem se assume, em abstrato, a validade jurídica dos contratos firmados e, a partir daí, a necessidade de observância absoluta da segurança jurídica e dos requisitos objetivos que a acompanham.*

*212. Raciocina que a segurança jurídica deve ser considerada não em razão do pacta sunt servanda, mas em razão da impossibilidade de ajuste parcial.*

*213. Acredita ser equivocada a premissa de que o impacto inflacionário efetivamente sofrido pelo recorrente teria sido inferior ao impacto que lhe foi formalmente reconhecido pela cláusula de reajuste presente sem seu contrato.*

*214. Defende que, caso revisasse a fórmula que havia sido originalmente pactuada entre a Petrobras e o Consórcio CNCC para, em seu lugar, adotar pesos que melhor retratam a realidade da obra, seria necessário afastar o preceito da segurança jurídica para prevalecer o preceito da verdade material.*

*215. Não podendo alterar um item da fórmula sem alterar o preceito, raciocina, aludindo ao esposado no Acórdão 2496/2014-TCU-Plenário, Relatoria Ministro Vital do Rêgo: ou se respeita o preceito da segurança jurídica e não se altera a fórmula contratual, como aduzido no subitem acima; ou então se torna imperativo, em nome da verdade material invocada, investigar com profundidade todos os aspectos da fórmula, e não um único.*

*216. Partindo da premissa de que, se é válida para impedir análise individual de itens do contrato, então ela é válida para impedir também a análise individual de componentes da fórmula, não podendo se realizar ajustes parciais para readequar o peso da mão de obra sem considerar a necessidade de readequação de outros elementos da fórmula.*

*217. Em resumo, coloca que a fórmula de reajuste considera que, para a execução dos serviços necessários à construção da UCR, a contratada irá incorrer em custos de três grandes grupos: (i) mão de obra, correspondente a 80% dos custos projetados; (ii) materiais, correspondentes a 10% dos custos projetados; e (iii) equipamentos, correspondentes aos demais 10% de custos projetados.*

*218. Elenca que, para cada um desse grupos, o contrato elegeu um índice de preços para reajuste, como representativo dos insumos previstos para execução do empreendimento. Assim, conforme preceitua, "mão de obra" seria reajustada pela parcela de Mão de Obra do INCC para a região de Recife [Código A0161309]; "materiais" pelo índice de abrangência nacional da Indústria de Transformação — Metalúrgicos (ferro, aço e derivados), [Código A01006823 Coluna 32]; e "equipamentos" pelo índice de abrangência nacional de Aluguel de Maquinas e Equipamentos [Código A0162097].*

*219. Resume que a fórmula compreende não um, mas três principais elementos: (i) parcelas de custo (mão de obra, materiais e equipamentos); (ii) pesos atribuídos a cada um desses grupos; e (iii) índices de preços de correção desses custos.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*220. Alegando ser natural que, no curso da execução de qualquer obra, haja divergências entre pesos e os índices constantes da fórmula e os efetivamente incorridos, especialmente quando a obra esteve sujeita a constantes atrasos e a um forte aquecimento do mercado, defende que as cláusulas de reajuste representam projeção, estimativa aproximada, mas nunca exata, de quais parcelas, pesos e índices melhor antecipam a depreciação monetária que sofre a contratada.*

*221. Especula que o fato de ser uma projeção não a torna menos relevante para o equilíbrio econômico-financeiro da avença, não a torna menos protegida pelo preceito da segurança jurídica e nem indica qualquer má-fé ou tentativa das contratadas em se proteger de atrasos e perdas inflacionárias sobre as quais não tem ingerência.*

*222. Indica que em condições nas quais a validade jurídica ou a adequação metodológica da cláusula de reajuste não está sob questão, porque, a seu ver, os desvios se tornam pouco significativos e a avença inicial se consagra final, sendo do contratado o ônus de demonstrar que, além de válida, a cláusula não trouxe quaisquer prejuízos ao poder público que justifiquem a solução apontada na decisão recorrida.*

*223. Analisa que, para afastar o preceito da segurança jurídica e fazer prevalecer o da verdade material, não se pode alterar apenas um desses elementos que aparentam ser desvantajosos para o poder público sem, em contrapartida, alterar também os demais que destoaram do efetivamente incorrido.*

*224. Acreditando que, ao se alterar o peso atribuído às parcelas, deve, necessária e concomitantemente, ser efetivamente considerada a alteração dos outros dois elementos da fórmula que destoaram do impacto inflacionário efetivamente percebido pela contratada.*

*225. Defende que, por mais que previsto na teoria de alocação de recursos, o rateio é a técnica absolutamente inapta a alcançar o efetivo impacto inflacionário percebido pelo Recorrente. Especialmente em um cenário onde a margem de erro admitida é de significativos 25% de todos os custos incorridos para a execução dos serviços.*

*226. Questiona que, se o índice de mão de obra do INCC-Recife era inadequado para refletir a correção do aumento de custo de alimentação, transporte, passagens, SMS, moradia e seguros incorridos com a mão de obra, então o que se dirá de uma "cesta de índices" onde absolutamente nenhum dos índices possui uma cesta de insumos que se presta a captar o efeito inflacionário sobre os custos analisados.*

*227. Relega incoerente admitir que uma margem de erro de 25% na alocação de custos se aproxima mais da verdade material que uma margem de 15% ocasionada pela manutenção da fórmula original do contrato.*

*228. Avaliando que o Sicro acomoda sem nenhuma dificuldade os 25% aqui questionados como sendo 'componentes de mão de obra, concluir que é inconsistente a ideia de aceitar essa alocação em um referencial de custos aceito e amplamente utilizado em inúmeras auditorias e, em contrapartida, questionar a mesma alocação quando feita pela Petrobras para parametrizar a correção contratual.*

*229. Revela que o INCC adotado para comparação foi o nacional, onde a região de Recife tem apenas 5% de representatividade, portanto faz-se necessário a utilização do INCC regional da região em questão. Segundo, a proporção das componentes adotada pelo INCC, em comparação à fórmula acolhida pelo Acórdão, subdimensiona o impacto da mão de obra. De fato, o INCC busca ponderar os mesmos elementos (mão de obra, materiais e equipamentos), porém o faz na proporção de 43,79% para mão de obra e 56,21% para materiais e equipamentos, contra 65-10-25 da decisão atacada.*

*230. Pondera que, caso se faça a efetiva ponderação entre os índices que compõem o INCC, chegar-se-ia a uma revisão no reajustamento do contrato na ordem de apenas 0,5%.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*231. Critica que o percentual de 26,87% não retrata o índice final de correção dado pela fórmula, mas o índice de reajuste das parcelas de equipamentos, materiais e serviços (desconsiderando a correção da mão de obra), que, por sua vez representam uma diminuta parcela das componentes consideradas.*

*232. Expõe que, na busca de uma fórmula mais representativa da realidade, deveria ser aventada, também, a substituição dos demais índices de preços originais da fórmula (que são de abrangência nacional e com uma cesta de insumos completamente incompatíveis aos serviços em questão) por um índice regional e específico para o mercado da construção, que é a parcela de Materiais, Equipamentos e Serviços do INCC-Recife.*

*233. Refuta a utilização do INCC-M, que é um índice econômico que mede a evolução de custos de construções habitacionais, uma vez que não se trata de indicador representativo que mede a evolução de custos de empreendimentos de montagem eletromecânica, pavimentação ou de infraestrutura.*

*234. Observa que na cesta de insumos analisados pelo INCC-M, não há funções típicas de montagem eletromecânica.*

*235. Sobre o questionamento do TCU quanto aos 80% de ponderação da fórmula para reajustamento e representação dos custos de mão de obra, estabelece que, no período de maio/2009 a maio/2014 o índice de preços de mão de obra do INCC teve uma variação de 62,84%. Entretanto, estes mesmos insumos (mesmas funções profissionais) tiveram uma variação de 71,74% pelo SINAPI.*

*236. Apresentando a evolução do custo salarial das principais categorias profissionais, coloca que na decisão atacada não estão sendo considerados outros custos de mão de obra (como cesta básica, aumento do valor de hora-extra, etc.) e a distribuição foi feita de forma homogênea/linear (trata-se de um conservadorismo, visto que as funções de maior presença no empreendimento são as de maior aumento salarial por representação sindical).*

*237. Percebe que piso salarial das principais categorias profissionais do empreendimento sofreu um aumento de 213,70%, muito superior ao medido pelo INCC (62,84%) e pelo SINAPI (71,74%).*

*238. Coloca que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que compõe a parte da Metalurgia Básica da Indústria de Transformação, não reflete a realidade do aquecimento econômico local acentuado vivenciado no período, assim como no caso da parcela de mão-de-obra do INCC, a cesta de insumos do índice em questão tampouco é representativa para o que se pretende reajustar no contrato em questão: insumos e materiais de consumo.*

*239. Percebe que se trata de um índice da Indústria de Transformação, diferentemente do INCC que é especifico da atividade da Indústria da Construção Civil. Pela cesta de insumos exposta, fica evidente a total inadequação ao objetivo proposto no caso em questão, ou seja, a de representar os aumentos de custo da parcela de materiais de consumo dos Serviços do presente Contrato.*

*240. Elenca que, análogo ao entendimento do Tribunal, assim como valores de EPI, transporte e alimentação não podem ter seus reajustes de preços vinculados aos ganhos salariais dos trabalhadores, materiais utilizados nos serviços de montagem eletromecânica (eletrodos e gases, por exemplo) também não podem ser reajustados por índice que meça a variação de preço recebido pelos produtores de "alumina calcinada, alumínio não ligado em formas brutas, ouro semi-faturado, e níquel e ligas de níquel em formas brutas".*

*241. Fazendo alusão ao Comunicado de 17/12/2009, o IBRE/FGV, raciocina que se este índice de preços fosse representativo dos insumos do empreendimento — o que claramente não é —, os reais agentes de mercado que se relacionam com as empresas atuantes na construção (representantes comerciais, distribuidores e intermediários) não são sequer avaliados pelo índice.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*242. Apresenta, a título de exemplo, a evolução de alguns preços de insumos e materiais típicos da indústria da Construção e Montagem Eletromecânica medidos pelo SINAPI, entre maio de 2010 a maio de 2012, na região de Recife, para afirmar que a variação de preço desses materiais teve um comportamento muito diverso do seu índice de preços representante na fórmula de reajuste: a variação do índice de preços da Indústria de Transformação – Metalúrgicos (A01006823-C32) neste período foi de -5,08%.*

*243. Raciocina que, enquanto o índice de preços adotado na fórmula apresentou uma incrível deflação de 5,08%, a parcela de materiais do INCC-Recife acumulou uma alta de 11,45% no mesmo período.*

*244. Acredita que está demonstrado que, assim como existem diversas hipóteses e conjecturas para contestação dos pesos adotados na fórmula de reajustamento, existem inúmeras inconsistências e ponderações que condenam os componentes da fórmula que recebem o efeito multiplicador, ou seja, os índices de preços.*

*245. Conclui que, ao invés de comparar o resultado das fórmulas original e a proposta pelo TCU com o INCC nacional, o mais plausível é a utilização do INCC da região de Recife com a devida adequação deste para os pesos de "mão de obra", "equipamentos" e "materiais" ditos pelo TCU como mais razoáveis e representativas do empreendimento.*

*246. Elencando excerto da decisão atacada, indica que, tanto quanto a própria fórmula de reajuste, o DFP pode ser utilizado para representar uma mera projeção, uma estimativa de qual o peso de cada componente na formação final dos custos das contratadas. Complementa que nada há que assegure ou que determine que as empresas contratadas empreguem a exata proporção do DFP em seu empreendimento.*

*247. Aludindo ao Acórdão 621/2015-TCU-Plenário, Relatoria Ministro Vital do Rêgo, para raciocinar que, não faria qualquer sentido o "teto" estipulado pelo próprio edital de licitação da Petrobras para a alocação de custos em uma ou outra disciplina (mão de obra, por exemplo).*

*248. Assevera que o fato de não haver assimetria na adoção dos índices, bem assim como o fato de os índices constarem de publicações oficiais não os tornam, a seu ver, aptos a retratar a verdade material no caso concreto, e, consoante afirma, no caso do INCC-Recife, a divergência se deve ao fato de que ele compreende o impacto inflacionário sobre um universo de profissionais de construção civil habitacional que não corresponde ao universo ou proporções que foram utilizados pelo Consórcio na construção e montagem da UCR em Ipojuca.*

*249. Compara a cesta de insumos de 11 categorias profissionais e suas proporções utilizadas pelo INCC-Recife e uma cesta de insumos com as categorias de profissionais mais significativas ao empreendimento em questão, composta efetivamente contratados pela recorrente para a execução das obras. Calcula que o impacto do aumento salarial sobre a cesta de insumos representativos da mão de obra efetivamente arcada pela Recorrente foi, no período, da ordem de 253,63% (duzentos e cinquenta e três por cento), contra 62,84% apurados pelo INCC.*

*250. Alega que a contratação de trainees, estagiários e aprendizes é uma obrigação decorrentes de imposições legais e acertos sindicais a que a Recorrente está sujeita. Inclusive, faz juntar ao presente processo cópia de notificações do Ministério Público do Trabalho que comprovam esse alegado.*

*251. Relembrando que a obra da Refinaria Abreu e Lima como um todo esteve sujeita a improdutividades acima da média, por fatores que não podem ser imputados ao consórcio CNCC, alega que houve diversos descumprimentos por parte da Petrobras, em especial os decorrentes de atrasos, imprecisões e erros nos projetos fornecidos pela Petrobras, que comprometem a produtividade esperada pelo próprio Consórcio.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*252. Relembrando que, para atender a solicitações da Petrobras, chegaram a ser empregados mais de 10 mil trabalhadores para a construção da Unidade de Coqueamento Retardado, e que, diante de desafios de coordenação, era esperada uma redução da produtividade.*

*253. Conclui que, para que sejam debatidas de forma adequada e frutífera questões de produtividade, faz-se necessário que sejam disponibilizados ao Consórcio índices referenciais de produtividade adotados pelo TCU para os serviços executados que balizem uma aventada improdutividade.*

*254. Relembra que os índices da Indústria de Transformação e de Aluguel de Máquinas e Equipamentos, tiveram no período, variação de 19,92% e 12,65%, percentuais inferiores aos medidos pelo INCC-Recife para materiais, equipamentos e serviços, que foi de 26,87%*

*255. Destaca que apenas 7,1% do índice é serviço e parte destes trata de "alimentação" e "transporte". Por outro lado, consoante crítica, na proposição do TCU, 25% dos custos são "rateados" pelos índices de preços da fórmula de reajuste, como se fosse razoável reajustar "alimentação" com a variação do preço do "ouro semi-manufaturado".*

*256. Preceitua que pelo fato do índice de preços de mão de obra do INCC apresentar "gesseiro", e o índice "Indústria de Transformação — Metalúrgicos analisar a evolução de custos de "alumina calcinada" e "ouro semi-manufaturado", estes índices também deveriam ter sua pretensão fulminada.*

*257. Raciocina que, ainda que não se pretenda com a parcela relativa ao reajustamento dos custos de materiais e equipamentos se compensar os efeitos não combatidos pelo índice de preços de mão de obra frente a real aceleração de custos deste item, caberia a revisão da fórmula original de reajustamento para buscar — ao máximo — adequar todos os seus parâmetros ao fator regional.*

*258. Apresentando novos índices indica que, caso fosse realizada a devida adequação nos índices de preços de reajustamento (e não nos pesos), o reajustamento acumulado passaria para 55,65%, muito mais condizente com a comprovada aceleração de custos percebida na região na época do empreendimento.*

*259. Considerando os índices e proporções constantes do contrato original, acredita que se chegaria a um fator final de reajuste de 53,46%. No entanto, conforme indica, ao se promover as correções apontadas apenas no que tange as variações salariais da parcela representativa da mão de obra, indispensáveis ao alcance da verdade material quanto ao impacto inflacionário percebido e não medido pelo índice de preços da mão de obra do INCC, chegar-se-ia a um fator de reajustamento de 206,09%.*

*260. Conclui que a fórmula original de reajuste se mostra mais vantajosa à Petrobras, porque o reajuste aferido pela Recorrente foi inegavelmente inferior ao impacto inflacionário que sofreu no período para a execução dos serviços.*

*ANÁLISE*

*Consórcio Camargo Corrêa - CNEC, peça 347*

*261. Constitui objetivo da presente análise definir:*

*a) se a falta de acesso aos documentos constantes da peça 100 prejudicou a defesa e o contraditório;*

*b) se o item 9.1 do Acórdão 1745/2016-TCU-Plenário viola o preceito da segurança jurídica.*

*c) se o Acórdão 2469/2014-TCU-Plenário deve ser reformado em razão da impossibilidade de ajuste parcial.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*d) se a alteração do peso do componente "mão de obra", na forma determinada no acórdão recorrida, deve ser acompanhado pela mudança dos outros dois elementos da fórmula de reajuste.*

*e) se o INCC – Recife, mão de obra, é inadequado para refletir a correção do aumento de custo de alimentação, transporte, passagens, SMS, moradia e seguros incorridos na Rnest.*

*f) se cabe reajuste acumulado no lugar da determinação recorrida.*

*g) se elementos estranhos aos termos das fórmulas de reajuste implicariam valores superiores àqueles previstos nos contratos da Rnest.*

*A falta de acesso aos documentos constantes da peça 100 prejudicou a defesa e o contraditório.*

*262. De forma preliminar, consigna imputações sobre cerceamento ao direito de defesa e do contraditório, sob o fundamento de que as informações utilizadas para os cálculos conduzidos pela equipe de auditoria foram resguardadas por sigilo imposto pela Petrobras.*

*263. O Consórcio CNCC, elenca a relação constante da peça 100, cujo conteúdo refere-se ao cadastro de informações com restrição de acesso*

*264. Assim como o Consórcio Rnest-Conest, o recorrente alega que a restrição de acesso, nos termos determinado no item 9.7 do Acórdão 2469/2014-TCU-Plenário, peça 97, p. 2, foi prejudicial a sua defesa.*

*265. A chancela de sigiloso aos documentos constantes da peça 100 foi determinada na mencionada determinação em razão de solicitações da Petrobras para que fosse dado tratamento sigiloso às informações que por ela foram enviados.*

*266. O tratamento sigiloso foi dado a peças processuais em razão das informações nela contidas, nos termos do Memorando-Circular 42/2012 da Segecex, que dispõe sobre os parâmetros de tratamento de informações classificadas pela Petrobras em restrição de acesso.*

*267. Conforme já consignado na presente instrução, o TCU exerce a sua competência por meio da custódia de informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas jurisdicionadas, e do fornecimento, por parte da Petrobras, de documentos e informações submetidos a restrição de acesso.*

*268. Por isso, considerando que o controle de acesso e de divulgação de informações sigilosas produzidas pela Petrobras é uma prerrogativa dessa Corte, e que a alegação de prejuízo à defesa não especifica o ponto de restrição de acesso aos dados sigilosos para o devido exercício ao contraditório, não se acata a preliminar suscitada pela recorrente.*

*269. Raciocina que, se está sob questão o peso atribuído à mão de obra na fórmula de reajustamento, é claro que o Consórcio CNCC será incapaz de se defender de maneira plena e efetiva sem acessar documentos como: (i) a análise de pesos feita pela Petrobras (peça 42); (ii) a média dos pesos analisada pela Petrobras (peça 47); (iii) o entendimento da Petrobras sobre qual teria sido o peso real da componente mão de obra na execução da UCR (Peça 49); (iv) documento que pode conter a justificativa técnica da Petrobras para o aumento do peso de 55% para 80% (peça 73).*

*270. A peça 43 refere-se à composição dos serviços a partir dos custos da Petrobras, realizado para avaliar os pesos adequados para cada componente da fórmula de reajuste, consoante explicado no Relatório de Auditoria, peça 78.*

*271. Por sua vez, a peça 47 refere-se à Média dos pesos em contratos de unidades de processo, cujas fontes são os contratos como o do consórcio Camargo Corrêa – CNEC, contrato 0800.0053457.09.2 (UCR).*

*272. Já a peça 49 possui a estimativa do peso real do componente "mão de obra" nos contratos da UCR, UHDT, Tubovias e UDA. Tais valores foram informados pela Petrobras.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*273. No Relatório de Fiscalização, consta da Tabela 3, peça 78, p. 23, o comparativo dos pesos das fórmulas de reajuste nos contratos da RNEST, como o da UCR.*

*274. Acima da referida tabela, no item 3.2.1.3 do relatório em comento, está a descrição da metodologia realizada. Vê-se que o tratamento dos resultados, em que pese os dados serem chancelados "sigilosos", foi realizada de forma transparente, porque inscrito no mencionado trabalho como os números foram valorados e dimensionados.*

*275. Os resultados da peça 47 foram consignados no Relatório de auditoria na Tabela 4, sob o título "Comparativo dos pesos das fórmulas de reajuste nos contratos de unidades de processo", peça 78, p. 24.*

*276. Também, foi descrito no Relatório a metodologia empregada para a obtenção dos valores tratados na peça 47. Isto é, não obstante os valores possuírem chancela de sigilo, o tratamento foi seguido da forma indicada na metodologia descrita no relatório de auditoria.*

*277. Já os dados obtidos na peça 49 foram informados no quadro comparativo do peso relativo ao componente "mão de obra", constante da Tabela 7, peça 78, p. 30.*

*278. Vê-se, de início, que houve, para cada uma das tabelas transplantadas para o relatório de fiscalização, a informação sobre a metodologia utilizada para o tratamento dos dados.*

*279. Além disso, alguns dos dados são de conhecimento do recorrente como o percentual retirado da fórmula de reajuste contratual, conforme cláusula estipulada em cada contrato, e a minuta contratual constante da peça 73.*

*280. Quando o recorrente alega que não tem possibilidade de chancelar de forma plena os cálculos e metodologias feitas pela equipe de auditoria para chegar ao sobrepreço sem ter acesso à estimativa de custos feita pela Petrobras relativa ao Contrato UCR, impõe-se a lembrança de que o DFP, por exemplo, da peça 63, em razão do Memorando-Segecex 42/2012, está abarcado no tratamento de informações com grau de confidencialidade em processos da estatal.*

*281. Além disso, o recorrente, de forma genérica, sem indicar precisamente o prejuízo decorrente de tal restrição de acesso, não detalha de que forma a negativa de acesso inviabilizou a sua defesa.*

*282. O TCU tem se manifestado em favor da transparência alinhado ao disposto na Lei de Acesso a Informação, conforme se depreende do item 9.7 do Acórdão 2812/2015- TCU-Plenário, que determinou à unidade técnica que avalie a necessidade de se manter o grau de confidencialidade de documentos encaminhados pelo jurisdicionado e, se for o caso, submeter ao Relator nova proposta de classificação dos documentos sigilosos.*

*283. Não se olvida que a publicidade deve ser a regra e a confidencialidade a exceção. Tal mandamento se retira do inciso I, art. 3º, da Lei 12.527/2011.*

*284. No entanto, vale observar que as peças, nas quais foram apostas as chancelas de sigilo, referem-se a estimativas de custos realizadas pela Petrobras, de cujas conclusões foram publicamente tratadas, contextualizadas e explicadas no relatório de auditoria, mais precisamente no item "metodologia".*

*285. Portanto, considerando o teor genérico da alegação de prejuízo à defesa, e observando a explicação constante na metodologia aplicada no relatório de auditoria, refuta-se a preliminar indicada pelo recorrente.*

*O item 9.1 do Acórdão 1745/2016-TCU-Plenário viola o preceito da segurança jurídica.*

*286. O recorrente elenca alguns pressupostos, que, em seu entendimento, devem embasar a presente análise: i) o pressuposto de que essa Corte de Contas não pode realizar ajustes na fórmula*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*contratual, depois de licitado e praticamente executado por completo o contrato objeto de questionamento, sob pena de se violar o preceito da segurança jurídica, que deve sempre ser observado por essa Corte de Contas, inclusive em contratos supostamente maculados pelo cartel investigado na Operação Lava Jato; e, no mínimo, (ii) o pressuposto de que essa Corte de Contas não pode realizar ajustes parciais na fórmula contratual, sob pena de grave injustiça.*

*287. Em verdade, o indício de superfaturamento decorrente de condições de reajustes contratuais inadequados decorreu, na forma contextualizada pela equipe de auditoria, peça 78, p. 19, da análise de quatro contratos relativos à Rnest (UCR, UHDT, UDA e Tubovias).*

*288. Foi constatado que as cláusulas de reajuste aplicadas são incompatíveis com as características estimadas e reais das obras, em razão de se ter estabelecido, na fórmula de reajustamento dos respectivos ajustes, pesos desproporcionais para o componente "mão de obra", acarretando desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor da Petrobras e consequente pagamento de valores superiores ao que se considera adequado.*

*289. Entretanto, mesmo constatando que os índices de preços relacionados à mão de obra apresentaram comportamento inflacionário significativamente superior aos índices atinentes aos demais insumos, esta Corte, pautando pela razoabilidade, entendeu que a determinação sobre o peso nas fórmulas de reajuste só incidiria sobre as medições pendentes dos contratos relativos ao TREM 2, excluindo, assim, os pagamentos referentes ao TREM 1, porque, à época da prolação do Acórdão 2496/2014-TCU-Plenário, esse estava na iminência de entrar em operação.*

*290. Veja-se que houve cúria sobre a não violação do segurança jurídica, quando se observa que a própria redação do item 9.1 do Acórdão 2496/2014-TCU-Plenário, limitou-se às medições futuras, peça 97, p. 1:*

*9.1 determinar, cautelarmente, com fundamento no art. 276, caput, do Regimento Interno do TCU, à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras que, nos pagamentos vindouros relativos aos serviços dos Contratos UCR, UHDT, Tubovias e UDA (todos da Rnest), no que se refere às medições atinentes ao Trem 2, passe a calcular o valor devido a título de reajuste contratual com base nos pesos indicados na tabela a seguir indicada ou, alternativamente, exija das empresas contratadas a apresentação de garantias suficientes a cobrir a diferença entre os valores a serem pagos a título de reajuste com base nas formulas contratuais e os valores a serem calculados a partir dos pesos indicados na tabela seguinte: (grifo)*

*291. Nota-se que a determinação busca justamente o restabelecimento da equação econômico-financeira, sendo, por isso, incabível a alegação de que esta Corte visou a alteração unilateral dos contratos em questão de forma desequilibrada para as contratadas.*

*292. Ademais, contrariamente ao defendido pela recorrente, as cláusulas econômico-financeiras de contratos administrativos se submetem ao poder da alteração, na forma estabelecida no art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei nº 8.666/1993, com a redação conferida pela Lei nº 8.883/1994, conforme lembrado no voto condutor do Acórdão 1604/2015 – TCU – Plenário, Relatoria Benjamin Zymler:*

*'22. A esse respeito, o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal preceitua que "as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei", ou seja, o balanço afeto ao equilíbrio de preços deverá ser feito em relação às medidas de contorno adotadas pela empresa vencedora no momento do certame licitatório.*

*23. No caso em exame, o instituto jurídico é o da revisão (ou recomposição) de preços e funda-se no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/1993 e na teoria da imprevisão, que requer o*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*atendimento dos seguintes requisitos: i. fato imprevisível ou previsível, mas de consequências incalculáveis, alheio à vontade das partes; e ii. desequilíbrio econômico ou financeiro elevado no contrato, impondo onerosidade excessiva a uma das partes ou a ambas, eventualmente.'*

*293. Ocorre, também, que, o recorrente, ao defender que as cláusulas econômicas não podem ser alteradas unilateralmente pelo ente público, porque traçam o equilíbrio entre a remuneração a cargo da Administração contratante e o custo da entrega do objeto pelo particular contratado, ignora que, no presente caso, a equação econômico-financeira foi descaracterizada pela discrepância entre o preço apresentado na proposta inicial e o encargo atribuído ao particular contratado.*

*294. Verifica-se, no acórdão vergastado, a busca do equilíbrio de encargos, quando, demonstrado pela equipe de auditoria e apontado pelo Ministro-Relator no voto prolatado, que, em substância, houve desproporção do primeiro componente, mão de obra, em relação aos outros componentes nas fórmulas de reajuste estudadas, peça 95, p. 2.*

*295. Isto é, a desproporção injustificada dos pesos adotados nas fórmulas de reajuste das quatro contratações da Rnest analisadas, desequilibrou a isonomia entre a prestação e contraprestação contratual.*

*296. Importa ressaltar que a conclusão quanto ao excesso de peso atribuído ao componente "mão de obra" decorreu da constatação de que esse componente se mostrou desalinhado com os dos existentes nas estimativas de custo das respectivas obras, com os do DFP contratuais e com os dos outros contratos de obras semelhantes da própria Petrobras, peça 95, p. 2.*

*297. Quanto às alegações recursais que se firmam na negativa de ocorrência de relação entre o Cartel e a metodologia empregada de reajustamento contratual, não se verifica no acórdão recorrido ou no relatório a ele precedente, menção a esse tema.*

*298. Acerca dos subempreiteiros, releva reproduzir a análise da instrução técnica, que, de forma não prejudicar o contratado, adotou, apropriou, conservadoramente, o custo da subempreitada no item "mão de obra", peça 96, p. 28:*

*Sabe-se que a contratada possui outros gastos relativos a mão de obra que não são captados pela análise exclusiva do valor da folha de pagamentos, a exemplo de alguns subempreiteiros e elaboração do projeto. Assim, decidiu-se simular o gasto total com mão de obra das contratadas até o encerramento dos contratos, mediante projeção de gastos. De forma conservadora, somou-se o valor já gasto com mão de obra (inclusive BDI), o valor total previsto no DFP para a elaboração do projeto (inclusive BDI), o valor total previsto no DFP relativo a subempreiteiros (inclusive BDI) e o valor previsto a ser gasto com folha de pagamento de mão de obra, com base no saldo contratual e percentual de execução até o momento. Com isso, apurou-se de forma amplamente conservadora que os gastos com mão de obra nas contratações sob estudo, no que se refere à execução dos serviços, situam-se na faixa de 36% (UHDT) a 53% (UDA) do valor total equivalente, portanto, certamente inferiores aos pesos calculados pela equipe de auditoria, conforme pode ser observado na Tabela 7, abaixo:*

*(...)*

*299. A segurança jurídica não diz respeito a uma imutabilidade absoluta dos contratos. Sobre isso, reitera-se que o regime jurídico pátrio atribui à Administração Pública a prerrogativa da proteção da equação econômico-financeira nos contratos administrativos. Tal assertiva se extrai do caput do artigo 58 da Lei 8.666/1993, que, em essência, assegura o Poder Público os poderes de alterar e rescindir unilateralmente os ajustes de tal natureza.*

*300. Nota-se que a decisão recorrida, mormente o item 9.1 de sua parte dispositiva, visa a manutenção do contrato a partir de suas cláusulas de reajuste, ao realinhar adequadamente os pesos, índices e componentes de custo ao impacto inflacionário efetivamente percebido.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*301. Quando o recorrente faz alusão ao Acórdão 1591/2008-TCU-Plenário, Relatoria Ministro Benjamin Zymler, acerca do dever de análise em abstrato, isto é, independentemente da existência ou não de irregularidades ou acordo entre construtoras, nota-se que não houve na decisão recorrida ou relatório que lhe precede qualquer menção a Cartel ou Conluio entre as contratadas.*

*302. O recorrente apresenta o Acórdão 3105/2013-TCU-Plenário, Relatoria Ministro Walton Rodrigues, acerca do entendimento da viabilidade jurídica da compensação entre os conjuntos de acréscimos e supressões necessários à adequada execução de contratos celebrados anteriormente à celebração do Acórdão 749/2011-TCU-Plenário, Relatoria Ministro Ubiratan Aguiar.*

*303. Compulsando a primeira decisão, percebe-se que se trata de consulta acerca da viabilidade jurídica da compensação entre os conjuntos de acréscimos e supressões necessários à adequada execução de contratos celebrados anteriormente à publicação do Acórdão 2819/2011-Plenário, referentes a obras de infraestrutura a cargo de entidades vinculadas ao Ministério dos Transportes.*

*304. Em essência, foi confirmada a tese, firmada anteriormente no Acórdão 2819/2011-TCU-Plenário, de mesma relatoria, de que, "para atendimento dos limites definidos no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993, os acréscimos e as supressões nos montantes dos ajustes firmados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública devem ser realizados de forma isolada, sendo calculados sobre o valor original do contrato, vedada a compensação entre seus valores. A obrigatoriedade de respeito a este limite legal visa a obstar que o objeto licitado seja completamente descaracterizado, em prejuízo do interesse público e em afronta à Lei de Licitações e à Constituição Federal, já que haveria verdadeira contratação direta, ocorrendo até mesmo a inclusão de serviços distintos daqueles inicialmente acordados".*

*305. Nota-se que a decisão eleita pelo recorrente difere do tema abordado na decisão atacada, uma vez que, naquele acórdão, o Plenário do Tribunal determinou que o Dnit passasse a considerar, para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei 8.666/1993, as reduções ou supressões de quantitativos de forma isolada.*

*306. Veja-se que o que se buscou foi a manutenção do objeto originalmente licitado, frente às alterações contratuais. Isto é, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.*

*307. Por sua vez, na decisão atacada, não há relação quanto às alterações quantitativas ou qualitativas do objeto. Mas do equilíbrio contratual a partir das fórmulas de reajuste. Dessa forma, percebe-se que o Acórdão 3105/2013-TCU-Plenário, aludido nas razões recursais, não se imiscui no tema tratado nos presentes autos.*

*O Acórdão 2469/2014-TCU-Plenário deve ser reformado em razão da impossibilidade de ajuste parcial.*

*308. O recorrente, raciocina que a segurança jurídica deve ser considerada não em razão do pacta sunt servanda, mas em razão da impossibilidade de ajuste parcial.*

*309. No ordenamento jurídico, o contrato administrativo possui regime jurídico próprio em relação à teoria geral dos contratos. Esse regime jurídico administrativo permite que a Administração altere unilateralmente certas cláusulas do contrato para adequá-lo ao interesse público. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles ensina:*

*Podem ser feitas ainda que não previstas expressamente em lei ou consignadas em cláusula contratual. Assim, nenhum particular, ao contratar com a Administração, adquire direito à imutabilidade do contrato ou à sua execução integral ou, ainda, às suas vantagens in specie, porque*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*isto equivaleria a subordinar o interesse público ao interesse privado do contratado. MEIRELLES, 1999, p. 196.*

*310. De se perceber que a Administração, em observando lesividade ao interesse público, não está, de forma indefinida, condicionada às condições contratuais sob o argumento de pacta sunt servanda. Tal assertiva se extrai do voto condutor do Acórdão 228/2009-TCU-Plenário, Relatoria Ministro Walton Alencar:*

*[...] a continuidade do Contrato [...], ainda que motivada por vício insanável da rescisão unilateral anteriormente declarada pelo DER/MG, não obriga a Administração a aceitar indefinidamente condições lesivas ao Erário ao simples argumento do pacta sunt servanda. Neste caso, incumbiria ao Órgão ou Entidade contratante encetar as negociações necessárias para equalizar os preços unitários dos serviços aos valores condizentes de mercado, mediante a celebração de termo aditivo, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as providências administrativas e judiciais cabíveis para a rescisão do ajuste e a recomposição do dano gerado pela empresa contratada aos cofres públicos.*

*311. Da leitura do acórdão atacado, o que se depreende é que os pesos adotados na fórmula de reajustes dos contratos estudados não refletem as condições adequadas das obras e, portanto, não retrataram a variação dos custos de produção decorrente da inflação do período, sendo, por isso, premissa à determinação de recomposição da fórmula de reajuste até então aplicada.*

*312. Veja-se que, contrariamente ao afirmado pelo recorrente, não se utilizou da premissa de que o impacto inflacionário efetivamente sofrido pelo recorrente teria sido inferior ao impacto que lhe foi formalmente reconhecido pela cláusula de reajuste presente sem seu contrato, para conduzir até a determinação recorrida.*

*313. O que houve foi a caracterização de desequilíbrio econômico financeiro dos contratos estudados em desfavor da Petrobras, vez que a fórmula atribui elevado peso ao componente "mão de obra", justamente o que apresentou maior alta inflacionária no período.*

*314. Nessa esteira, a revisão da fórmula que havia sido originalmente pactuada entre a Petrobras e o Consórcio CNCC adota pesos que melhor retratam a realidade da obra, o que, a partir da série de critérios conservadores aplicados na análise da equipe técnica, intentam sanar o desequilíbrio econômico financeiro, então estimado em cerca de R$ 367 milhões, valor calculado com base nos pagamentos efetuados até abril de 2014.*

*315. O recorrente critica a análise individual de itens do contrato, sob o prisma de não se poder realizar ajustes parciais para readequar o peso da mão de obra sem considerar a necessidade de readequação de outros elementos da fórmula.*

*316. Revisitando o relatório precedente ao acórdão recorrido, no item 2.4 que trata da metodologia utilizada, verifica-se que não houve, para o componente "mão de obra", análise isolada dos outros componentes.*

*317. Em essência, a partir das informações referentes a 52 contratações, houve a comparação da fórmula de reajuste adotadas em tais ajustes com a proporção dos componentes mão de obra, equipamentos e serviços executados, na forma disposta nas estimativas de custo da estatal e no Demonstrativo de Formação de Preços, consoante esposado pela unidade instrutiva, peça 96, p. 3:*

*Para tanto, a equipe cotejou a fórmula de reajuste estipulada nas contratações selecionadas por meio de aplicação de critério de seleção (identificando os pesos definidos para os parâmetros 'mão de obra', 'materiais de aplicação' e 'equipamentos' dos serviços executados) com a proporção dos mesmos componentes ('mão de obra', 'materiais de aplicação' e 'equipamentos') dispostos na estimativa de custos da Petrobras e no Demonstrativo de Formação de Preços (DFP) apresentado pelas contratadas na licitação. Complementarmente, foram erigidas evidências relativas a real execução dos serviços contratados.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*318. Nessa esteira, a instrução da unidade técnica levou em consideração que, para cada um desse grupo, o contrato elegeu um índice de preços para reajuste, como representativo dos insumos previstos para execução do empreendimento. Assim, conforme preceitua, "mão de obra" seria reajustada pela parcela de Mão de Obra do INCC para a região de Recife [Código A0161309]; "materiais" pelo índice de abrangência nacional da Indústria de Transformação — Metalúrgicos (ferro, aço e derivados), [Código A01006823 Coluna 32]; e "equipamentos" pelo índice de abrangência nacional de Aluguel de Maquinas e Equipamentos [Código A0162097], peça 96, p. 20.*

*319. Ressalta-se que a equipe de auditoria não questionou os índices inflacionários de referência estabelecidos nas contrações, peça 96, p. 20.*

*320. O recorrente alegando ser natural que, no curso da execução de qualquer obra, haja divergências entre pesos e os índices constantes da fórmula e os efetivamente incorridos, especialmente quando a obra esteve sujeita a constantes atrasos e a um forte aquecimento do mercado, defende que as cláusulas de reajuste representam projeção, estimativa aproximada, mas nunca exata, de quais parcelas, pesos e índices melhor antecipam a depreciação monetária que sofre a contratada.*

*321. Conforme visto pela unidade instrutora, os pesos atribuídos nos contratos selecionados foram superdimensionados para o componente "mão de obra" e subavaliados para os demais centros de custo sopesados nas cláusulas de reajustamento contratual.*

*322. A inadequação dos pesos adotados nas fórmulas de reajustes dos 4 contratos analisados, comparou-se aos pesos do componente "mão de obra" calculados pela auditoria com a proporção desses insumos no Demonstrativo de Formação de Preços (DFP) das empresas contratadas.*

*323. Nota-se que DFP é o documento apresentado pelas licitantes como forma de subsidiar suas propostas de preços, o que permite inferir que ele sintetiza as parcelas de custo consideradas pelas empresas.*

*324. Observa-se, portanto, que os insumos ponderados nas cláusulas de reajuste ("mão de obra", "materiais" e "equipamentos") sofreram grande disparidade relacionada ao comportamento inflacionário no período de execução das supracitadas obras, peça 96, p. 20.*

*325. Questiona-se o comportamento do recorrente se a aplicação das fórmulas de reajuste produzisse valores abaixo do resultado inflacionário no período analisado.*

*326. Trata-se, de, aproveitando o argumento recursal de que a fórmula de reajuste, por ser uma projeção, não a torna menos relevante para o equilíbrio econômico-financeiro da avença. Isto é, não a torna menos protegida pelo preceito da segurança jurídica e nem indica qualquer má-fé ou tentativa das contratadas em se proteger de atrasos e perdas inflacionárias sobre as quais não tem ingerência.*

*327. É que o reajuste objetiva compensar os efeitos da desvalorização da moeda nos custos de produção ou dos insumos utilizados, reposicionando os valores reais originais pactuados, Acórdão 1246/2012-1ª Câmara, Relatoria Ministro José Múcio.*

*328. Isto é, considerando a desproporcionalidade do emprego da fórmula de reajuste nos contratos analisados, nos quais foram empregados peso maior para o componente que teve o maior impacto inflacionário do período, o instrumento de reajuste não serviu à recomposição de perdas do poder aquisitivo, mas de desequilíbrio contratual.*

*329. Diante do evidente desequilíbrio contratual, a cláusula de reajuste deve ser revista, porque premente a garantia das condições contratuais, na forma explicitada no Acórdão 36/2008-TCU-Plenário, Relatoria Ministro Raimundo Carreiro:*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*As cláusulas de reajuste podem e devem ser revistas a qualquer tempo, em respeito à prevalência da garantia de manutenção da equação econômico-financeira do contrato. Princípios em aparente conflito devem ser sopesados, como manda a regra hermenêutica. No caso em exame, fetichismos, como o respeito cego ao princípio da vinculação ao ato convocatório, devem ser rejeitados de pronto à vista da preponderância do princípio do equilíbrio contratual, em conjunto com o princípio da vedação de enriquecimento sem causa. Ambos em benefício da Administração Pública e das próprias contratadas.*

*330. Verifica-se que a alegação de prevalência da segurança jurídica se desnatura diante da verdade material, cuja demonstração se tem o desequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que a fórmula de reajuste deve servir unicamente como mecanismo garantidor do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.*

*A alteração do peso do componente "mão de obra", na forma determinada no acórdão recorrida, deve ser acompanhado pela mudança dos outros dois elementos da fórmula de reajuste.*

*331. O recorrente acreditando que, ao se alterar o peso atribuído às parcelas, deve, necessária e concomitantemente, ser efetivamente considerada a alteração dos outros dois elementos da fórmula que destoaram do impacto inflacionário efetivamente percebido pela contratada.*

*332. Tal proposição não se sustenta, uma vez que os outros componentes da fórmula de reajuste não se mostraram destoantes do comportamento inflacionário como o item mão de obra, porquanto cediço que reajuste objetiva compensar os efeitos desvalorização da moeda.*

*333. O recorrente, de forma genérica, alega que, na teoria de alocação de recursos, o rateio é técnica e absolutamente inapto a alcançar o efetivo impacto inflacionário, especialmente em um cenário onde a margem de erro admitida é de significativos 25% de todos os custos incorridos para a execução dos serviços.*

*334. Entretanto, não se verifica possível a efetivação de tal argumento, uma vez que o que se pretende é o reestabelecimento da relação contratual inicialmente ajustada pelas partes, e não a diluição ou compensação de um componente em desequilíbrio por outro.*

*335. Além disso, o caráter genérico da tal teoria vai de encontro à verdade material que condiciona as análises dessa Corte sobre o reequilíbrio contratual, Acórdão 12460/2016-2ª Câmara, Relatoria Ministro Vital do Rêgo:*

*O reequilíbrio econômico-financeiro de contrato deve estar lastreado em documentação que comprove, de forma inequívoca, que a alteração dos custos dos insumos do contrato tenha sido de tal ordem que inviabilize sua execução.*

*O INCC – Recife, mão de obra, é inadequado para refletir a correção do aumento de custo de alimentação, transporte, passagens, SMS, moradia e seguros incorridos na Rnest.*

*336. O recorrente questiona que, se o índice de mão de obra do INCC-Recife era inadequado para refletir a correção do aumento de custo de alimentação, transporte, passagens, SMS, moradia e seguros incorridos com a mão de obra, então o que se dirá de uma "cesta de índices" onde absolutamente nenhum deles possui uma cesta de insumos que se presta a captar o efeito inflacionário sobre os custos analisados.*

*337. Em que pese ter deixado assente de que não se considerou INCC como o índice mais adequado para aferir o comportamento inflacionário dos contratos analisados, em razão das especificidades de cada obra, o cerne dos questionamentos refere-se ao peso utilizado nas fórmulas de reajuste.*

*338. Tanto é verdade que os cálculos realizados para inferir o peso dos componentes da fórmula de reajuste, foram realizados a partir dos pesos expressos na tabela anterior, foram*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*empregados os índices de preços estipulados nas contratações ('INCC - Recife - Mão de Obra (Código A0161309)', 'Índice de preços da Indústria de Transformação - Metalúrgicos (A01006823-C32)' e 'Índice de preços de Aluguel de Máquinas e Equipamentos (A0162097)'), considerando a data-base de cada um dos contratos avaliados, peça 96, p. 30.*

*339. O recorrente alega ser incoerente admitir que uma margem de erro de 25% na alocação de custos se aproxima mais da verdade material que uma margem de 15% ocasionada pela manutenção da fórmula original do contrato. Ou, conforme preceitua, o Sicro acomoda sem nenhuma dificuldade os 25% questionados como sendo componentes de mão de obra.*

*340. Rememorando o relatório precedente ao acórdão recorrido, a situação encontrada refere-se às cláusulas de reajuste aplicadas incompatíveis com as características estimadas e reais das obras.*

*341. Tal incompatibilidade decorre do estabelecimento, na fórmula de reajustamento dos respectivos ajustes, de pesos desproporcionais para o componente "mão de obra", peça 96, p. 16.*

*342. O achado em questão não se refere à alocação de referencial de custos, como o Sicro, mas da atribuição inadequada dos pesos atribuídos ao componente "mão de obra" aplicáveis às parcelas de execução de serviços.*

*343. Continua o recorrente que o INCC adotado para comparação, a região de Recife, tem apenas 5% de representatividade, portanto faz-se necessário a utilização do INCC regional da região em questão. Segundo, a proporção das componentes adotada pelo INCC, em comparação à fórmula acolhida pelo acórdão, subdimensiona o impacto da mão de obra. De fato, o INCC busca ponderar os mesmos elementos (mão de obra, materiais e equipamentos), porém o faz na proporção de 43,79% para mão de obra e 56,21% para materiais e equipamentos, contra 65-10-25 da decisão atacada.*

*344. Pondera o recorrente que, caso se faça a efetiva ponderação entre os índices que compõem o INCC, chegar-se-ia a uma revisão no reajustamento do contrato na ordem de apenas 0,5%.*

*345. Como realizado anteriormente, não se questionou os índices inflacionários de referência estabelecidos nas contratações. Nos quatro contratos analisados, constatou-se que a Petrobras elegeu, como índices de preços de "mão de obra", "materiais" e "equipamentos", respectivamente, os seguintes índices setoriais 'INCC - Recife - Mão de Obra.*

*346. A argumentação recursal acerca do emprego do INCC –Recife, consistente à falta de especificidades da região da Rnest, por não refletir totalidade dos benefícios alcançados pelos trabalhadores durante a execução dos contratos, não explica o peso desproporcional para o componente "mão de obra" nas fórmulas de reajuste em comento.*

*347. Reforçando a busca pelo alinhamento do índice à realidade dos contratos, buscou-se, também, simular o gasto total da com mão de obra das contratadas até o encerramento dos contratos, mediante projeção de gastos, peça 96, p. 28:*

*Sabe-se que a contratada possui outros gastos relativos a mão de obra que não são captados pela análise exclusiva do valor da folha de pagamentos, a exemplo de alguns subempreiteiros e elaboração do projeto. Assim, decidiu-se simular o gasto total com mão de obra das contratadas até o encerramento dos contratos, mediante projeção de gastos. De forma conservadora, somou-se o valor já gasto com mão de obra (inclusive BDI), o valor total previsto no DFP para a elaboração do projeto (inclusive BDI), o valor total previsto no DFP relativo a subempreiteiros (inclusive BDI) e o valor previsto a ser gasto com folha de pagamento de mão de obra, com base no saldo contratual e percentual de execução até o momento. Com isso, apurou-se de forma amplamente conservadora que os gastos com mão de obra nas contratações sob estudo, no que se refere à execução dos serviços, situam-se na faixa de 36% (UHDT) a 53% (UDA) do valor total equivalente, portanto, certamente*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*inferiores aos pesos calculados pela equipe de auditoria, conforme pode ser observado na Tabela 7, abaixo:*

*348. Verifica-se que se buscou a realidade do empreendimento, considerando todos os gastos das contratadas, qual seja, a representatividade dos custos reais.*

*349. Dessa forma, a alusão a outro índice que não o INCC –Recife, além de caráter genérico, porque não apresenta outro de forma cabalmente calculada no relatório precedente à decisão recorrida, também ignora a busca dos reais custos, instrumentalizado pela equipe de auditoria, peça 96, p. 28.*

*350. O recorrente refuta a utilização do INCC-M, porque acredita ser um índice econômico aferidor de evolução de custos de construções habitacionais sem representação da evolução dos custos de empreendimentos de montagem eletromecânica, pavimentação ou de infraestrutura.*

*351. E observa que na cesta de insumos analisados pelo INCC-M, não há funções típicas de montagem eletromecânica.*

*352. A unidade instrutiva utilizou do INCC, da FGV, no intuito de realizar, no período de execução dos contratos sob análise, maio/2009 a abril/2014, comparação com os reajustes aplicados.*

*353. Da comparação entre o INCC, percentual acumulado de reajustes empregados nas contratações e percentual acumulado de reajustes calculados pela equipe de auditoria, foi confeccionada tabela comparativa, de onde se concluiu, peça 96, p. 29: "enquanto o INCC teve alta de 39,42% no período de execução do aludido contrato, foram pagos reajustes contratuais acumulados de 53,46%; por sua vez, aplicando-se os critérios considerados adequados pela equipe de auditoria, atinge-se um percentual de reajuste de 44,08%".*

*354. Entretanto, conforme se deixou claro no relatório de auditoria, o emprego do INCC se fez para instrumentalizar a análise comparativa, sem, que, a partir de tal índice, se realiza juízo material, peça 96, p. 29:*

*Deixa-se assente, neste ponto, que não se considera o INCC como o índice mais adequado para aferir o comportamento inflacionário dos contratos analisados, em razão das especificidades de cada obra. O motivo da presente análise é demonstrar que os reajustes considerados adequados por esta auditoria mostram-se também acima do INCC, bem como ilustrar quão discrepante os reajustes até então aplicados nas contratações estão da inflação média do segmento de construção civil nacional. Vale dizer, nessa senda, que a região de Recife-PE é uma das capitais que integram a amostra utilizada pela FGV para o cálculo do INCC.*

*355. Sobre o questionamento do TCU quanto aos 80% de ponderação da fórmula para reajustamento e representação dos custos de mão de obra, o recorrente relembra que, no período de maio/2009 a maio/2014 o índice de preços de mão de obra do INCC teve uma variação de 62,84%. Entretanto, estes mesmos insumos, conforme preceitua, tiveram uma variação de 71,74% pelo SINAPI.*

*356. Uma vez que metodologia da equipe de auditoria visou o cotejo dos índices estabelecidos para as quatro contratações da Rnest, a não utilização do SINAPI no relatório precedente ao acórdão recorrido, é explicado em função de a Petrobras ter eleito, como índice de preços de mão de obra o índice setorial "INCC – Recife – Mão de Obra (Código A0161309). O mesmo raciocínio se estende à falta de utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPA).*

*357. Apresentando a evolução do custo salarial das principais categorias profissionais, o recorrente coloca que na decisão atacada não estão sendo considerados outros custos de mão de obra (como cesta básica, aumento do valor de hora-extra, etc.). Afirma que houve erro na distribuição feita de forma homogênea/linear, porque as funções de maior presença no empreendimento são as de maior aumento salarial por representação sindical.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*358. O custo da mão de obra derivou dos valores referentes às folhas de pagamento, com inclusão do BDI previsto nos respectivos DFPs das empresas contratadas, peça 78, p. 29. Sendo, assim, todos os custos referentes a mão de obra foram considerados pela equipe de fiscalização.*

*359. Nesse sentido, valores como EPI, transporte e alimentação, para aferimento do insumo mão de obra, não foram consideradas, uma vez que, a pesquisa de percentual de mão de obra se originou a partir dos valores constantes das folhas de pagamento da "mão de obra", que foram entregues pelas construtoras à estatal, peça 78, p. 29.*

*360. Fazendo alusão ao Comunicado de 17/12/2009, o IBRE/FGV, o recorrente raciocina que este índice de preços não é representativo dos insumos do empreendimento, porque os reais agentes de mercado que se relacionam com as empresas atuantes na construção (representantes comerciais, distribuidores e intermediários) não são sequer avaliados pelo índice.*

*361. O recorrente faz menção genérica ao que entende ser "reais agentes de mercado", sem, contudo, demonstrar o seu real impacto na análise do INCC – mão de obra – Recife.*

*362. O recorrente apresenta, a título de exemplo, a evolução de alguns preços de insumos e materiais típicos da indústria da Construção e Montagem Eletromecânica medidos pelo SINAPI, entre maio de 2010 a maio de 2012, em Recife/MA, para afirmar que a variação de preço desses materiais teve um comportamento muito diverso do seu índice de preços representante na fórmula de reajuste: a variação do índice de preços da Indústria de Transformação – Metalúrgicos (A01006823-C32) neste período foi de -5,08%.*

*363. O recorrente, conjecturando inconsistências e ponderações que condenam os componentes da fórmula que recebem o efeito multiplicador, raciocina que, enquanto o índice de preços adotado na fórmula apresentou uma deflação de 5,08%, a parcela de materiais do INCC-Recife acumulou uma alta de 11,45% no mesmo período.*

*364. Revisitando o relatório confeccionado pela unidade instrutiva, peça 96, p. 17, da comparação evolutiva dos índices de reajustes aplicados aos itens "mão de obra", "materiais de aplicação" e "equipamentos", no período de maio de 2009 a maio de 2014, referentes às obras da Rnest, constatou-se a alta significativa do primeiro item em relação aos dois últimos.*

*365. De se perceber que, a partir da análise do comportamento dos INCC – Recife – mão de obra (FGV), Índices de preços da Indústria de Transformação – Metalúrgicos (ferro aço e derivados) (FGV) e Índice de preços de Aluguel de Máquinas e Equipamentos (FGV), durante o período compreendido de maio/2009 a maio/2014, a alegada deflação não ocorreu. Pelo contrário, a variação de tais índices ficou acima do que poderia ser considerado "deflação", peça 96, p. 17.*

*366. O Recorrente, elencando excerto da decisão atacada, indica que, tanto quanto a própria fórmula de reajuste, o DFP pode ser utilizado para representar uma mera projeção, uma estimativa de qual o peso de cada componente na formação final dos custos das contratadas. Complementa que nada há que assegure ou que determine que as empresas contratadas empreguem a exata proporção do DFP em seu empreendimento.*

*367. Em substância, aferiu-se que, enquanto o INCC teve alta de 39,42% no período de execução do aludido contrato, foram pagos reajustes contratuais acumulados de 53,46%, peça 96, p. 29.*

*368. Na forma esposada no Relatório de Auditoria, O DFP, Demonstrativo de Formação de Preços, é o documento apresentado pelas licitantes como forma de subsidiar suas propostas de preços, o que permite inferir que ele sintetiza as parcelas de custo consideradas pelas empresas durante as licitações. Além disso, para o tipo de contratações realizadas pela Petrobras, o DFP é parte integrante dos respectivos ajustes e consigna o único rol de preços contratuais.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*369. Considerando que o DFP é produzido pelos licitantes, instrumentalizado de forma a propiciar a estatal no julgamento das propostas, a coerência com o desenvolvimento contratual, qual seja com os reajustes, se configura indispensável para o equilíbrio contratual.*

*370. Uma vez que o DFP dos licitantes vencedores é o instrumento de avaliação da estatal no momento que antecede o contrato, norteado pela sua estimativa de custos, os reajustes vindouros devem, antes de tudo, assegurar o equilíbrio contratual pactuado entre as partes. Logo, o DFP não se trata de mero documento sustentador das propostas de preços, mas um instrumento de garantia da isonomia contratual.*

*371. O recorrente informa que o fato de os índices constarem de publicações oficiais não os tornam, a seu ver, aptos a retratar a verdade material no caso concreto, e, consoante afirma, no caso do INCC-Recife, a divergência se deve ao fato de que ele compreende o impacto inflacionário sobre um universo de profissionais de construção civil habitacional que não corresponde ao universo ou proporções que foram utilizados pelo Consórcio na construção e montagem da UCR em Ipojuca.*

*372. Compara a cesta de insumos de 11 categorias profissionais e suas proporções utilizadas pelo INCC-Recife e uma cesta de insumos com as categorias de profissionais mais significativas ao empreendimento em questão, composta efetivamente contratados pela recorrente para a execução das obras. Calcula que o impacto do aumento salarial sobre a cesta de insumos representativos da mão de obra efetivamente arcada pela Recorrente foi, no período, da ordem de 253,63% (duzentos e cinquenta e três por cento), contra 62,84% apurados pelo INCC.*

*373. Acerca da verdade material, relevante reler, no Relatório de Auditoria, que houve, além de extensa análise sobre a inadequação das condições de reajuste estabelecidas nos inquinados contratos da Rnest, questionamento aos gestores visando esclarecimentos, peça 78, p. 27*

*374. No que tange à inadequabilidade do INCC – mão de obra – Recife para a análise perpetrada, relembra-se de que em outro momento processual, tal argumento, quando realizado, foi da seguinte forma enfrentado, peça 28, p. 45:*

*Quanto a isso, cumpre registrar que, em entrevistas, os gestores da Companhia sustentaram que as fórmulas utilizadas nos contratos analisados refletiriam adequadamente a realidade das obras, a despeito dos pesos utilizados para ponderar o componente "mão de obra" nas fórmulas de reajustes não se mostrarem aderentes à realidade das obras.*

*O principal argumento para embasar essa afirmativa seria que o índice escolhido para corrigir os valores do insumo mão de obra (INCC - Recife - Mão de Obra), por ser da região de Recife e não específico da Rnest, não refletiria a totalidade dos benefícios alcançados pelos trabalhadores durante a execução dos contratos. Segundo os gestores, os sindicatos laborais teriam conseguido, por meio de convenções coletivas de trabalho (CCT), direitos tais que não estariam sendo alcançados pelo índice 'INCC-Recife-Mão de Obra'. E, empregando-se um peso para a mão de obra em percentual superior ao realizado, poderia ter havido uma certa compensação dentro da fórmula de reajuste, de modo a não ter ocasionado desequilíbrio na equação econômico-financeira dos contratos.*

*375. Em essência, diante daquele argumento, que agora se repete, se entendeu que ao gestor não caberia tentar antecipar eventuais comportamentos anormais do mercado no sentido de compensar, de qualquer outra forma, possíveis desequilíbrios na equação econômico-financeira do contrato.*

*376. Ademais, o olhar isolado do comportamento salarial de algumas categorias não se mostra adequado à análise do reajuste contratual, porquanto o equilíbrio não se atém a itens patrimoniais de forma isolada, mas se baseia no contrato como um todo.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*377. Por isso é que se tomou o cuidado de, mesmo se constatando a inadequação dos pesos nas fórmulas de reajuste, buscar identificar o mínimo de evidências de que o equilíbrio contratual global estava sendo mantido, peça 78, p. 29.*

*378. Na investigação acerca de tais evidências, não se apurou, na decisão atacada, se a obra da Refinaria Abreu e Lima como um todo esteve sujeita a improdutividades acima da média, consoante alegado pelo recorrente.*

*379. Ademais, não houve, por parte do recorrente, provas de que houve diversos descumprimentos por parte da Petrobras, em especial os decorrentes de atrasos, imprecisões e erros nos projetos fornecidos pela Petrobras, que comprometem a produtividade esperada pelo próprio Consórcio.*

*380. Também, ao alegar que os índices da Indústria de Transformação e de Aluguel de Máquinas e Equipamentos, tiveram no período, variação de 19,92% e 12,65%, percentuais inferiores aos medidos pelo INCC-Recife para materiais, equipamentos e serviços, que foi de 26,87%, o recorrente não informa o impacto, nem a relação de tais dados que possam influir na decisão recorrida.*

*381. Considerando que, de posse dos valores referentes às folhas de pagamento de mão de obra, avaliou-se qual o peso real do componente "mão de obra" nas obras analisadas, somando-se todos os valores comprovados pelas folhas e incluindo-se o BDI previsto nos respectivos DFP das empresas contratadas, o destaque dado pelo recorrente de que apenas 7,1% do índice é serviço e parte destes trata de "alimentação" e "transporte", não se mostra coerente com a metodologia adotada.*

*382. Ou seja, tal crítica isolada sobre o percentual de alimentação e transporte, assim como a crítica pautada na ligação entre o índice de preços de mão de obra do INCC apresentar "gesseiro", e o índice "Indústria de Transformação — Metalúrgicos analisar a evolução de custos de "alumina calcinada" não rebatem o fato de a análise ter se debruçado sobre os reais gastos presentes nas folhas de pagamento de mão de obra.*

*383. O recorrente raciocina que, ainda que não se pretenda com a parcela relativa ao reajustamento dos custos de materiais e equipamentos se compensar os efeitos não combatidos pelo índice de preços de mão de obra frente a real aceleração de custos deste item, caberia a revisão da fórmula original de reajustamento para buscar — ao máximo — adequar todos os seus parâmetros ao fator regional.*

*384. Relembra-se que o item 9.1 do Acórdão 2496/2014-TCU-Plenário, peça 97, p. 1, decorreu de indícios de pagamentos indevidos resultantes da desproporção injustificada dos pesos adotados nas fórmulas de reajuste das quatro contratações da Rnest analisadas, fundamento no comportamento discrepante, em relação aos demais itens, do índice atinente à mão de obra.*

*385. Nesse sentido, a determinação recorrida, visando corrigir a desproporção injustificada dos pesos adotados nas fórmulas de reajuste das quatro contratações da Rnest analisadas, especialmente no tocante ao componente "mão de obra", representa a readequação do equilíbrio contratual.*

*386. Uma vez que as novas proporções indicadas no item 9.1 da decisão a quo busca o alinhamento da fórmula de reajuste com as estimativas das respectivas obras e com as DFPs, verifica-se que a sugestão recursal acerca da revisão da fórmula já se encontra abarcada na inquinada determinação.*

*Cabe reajuste acumulado no lugar da determinação recorrida.*

*387. O recorrente apresentando novos índices indica que, caso fosse realizada a devida adequação nos índices de preços de reajustamento (e não nos pesos), o reajustamento acumulado*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*passaria para 55,65%, muito mais condizente com a comprovada aceleração de custos percebida na região na época do empreendimento.*

*388. Considerando os índices e proporções constantes do contrato original, acredita que se chegaria a um fator final de reajuste de 53,46%.*

*389. A menção acerca de reajuste acumulado descabe no presente momento processual, uma vez que a determinação recorrida incide apenas nos valores de reajustamento das parcelas vindouras de faturamento.*

*390. Além disso, ao intentar o reajustamento acumulado, o recorrente pleiteia o pagamento de um percentual sem previsão contratual, na medida em que sugere aditivo para recompor o que considera ser prejudicial do ponto de vista econômico-financeiro.*

*Elementos estranhos aos termos das fórmulas de reajuste implicariam valores superiores àqueles previstos nos contratos da Rnest.*

*391. A alegação de que, ao se considerar o impacto inflacionário percebido e não medido pelo índice de preços da mão de obra do INCC, chegar-se-ia a um fator de reajustamento de 206,09%, impõe o reconhecimento de outros fatores extracontratuais ao caso em análise.*

*392. Entretanto, ao aventar a influência de fatores externos aos estabelecidos em contrato, deveria o recorrente peticionar a contratante sobre a recomposição de preços motivadas por ocorrência de fato comprovadamente imprevisível e constante de análise fundamentada.*

*393. O recorrente conclui que a fórmula original de reajuste se mostra mais vantajosa à Petrobras, porque o reajuste aferido pela Recorrente foi inegavelmente inferior ao impacto inflacionário que sofreu no período para a execução dos serviços.*

*394. Tal conclusão, calcada numa pretensa vantajosidade da estatal se mostra desarticulada com a constatação de que os pesos adotados nas fórmulas de reajuste dos quatro contratos da Rnest, integrantes da decisão recorrida, não "se mostram alinhados com os existentes nas estimativas de custo das respectivas obras, nem com os do DFP contratuais, nem com os dos outros contratos de obras semelhantes da própria Petrobras", peça 95, p. 2.*

*RAZÕES RECURSAIS*

*Consórcio Ipojuca Interligações – CII, peça 348*

*395. Após questões preliminares acerca da admissibilidade e da síntese do processo, inicia as razões de mérito questionando a adequação da análise comparativa realizada pela fiscalização, da qual se originou a decisão recorrida.*

*396. Apontando que só foi analisado um contrato com objeto semelhante, 0858.0071411.11.2 – Tubovias-Comperj, questiona que não teve acesso à cópia do contrato tomado como paradigma pela fiscalização no apontamento da suposta discrepância entre a fórmula de reajuste do Contrato de Tubovias e aquelas 'normalmente utilizadas nas contratações da Petrobras, documento integrante da peça 33 dos autos.*

*397. Alegando que teve seu direito de defesa restringido pela ausência de elementos essenciais para a demonstração da regularidade dos pesos empregados nos critérios de reajuste do seu contrato com a Petrobras, aponta que não foi esclarecido se, a partir do contrato paradigma, foi calculado da mesma forma que no Contrato de Tubovias em apreço, isto é, a partir de uma amostra de 75% da parcela de serviços dos contratos.*

*398. Destaca que, ainda que os contratos possuam objetos similares (execução das Tubovias-da RNEST e do COMPERJ), se não restar comprovada a identidade entre os critérios neles utilizados*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*para apuração dos pesos dos componentes da fórmula paramétrica de reajuste, torna-se impreciso, além de carente de revisão, o apontamento de suposta irregularidade feito pela auditoria.*

*399. Acredita que contratos de objeto semelhante podem apresentar significativas diferenças nos quantitativos de montagem de tubulação, suportes e estruturas metálicas, a depender do arranjo do site, do tipo de Petróleo a ser refinado e dos produtos e subprodutos do processo.*

*400. Criticando o entendimento de que o peso do componente "mão de obra" na fórmula de reajuste do Contrato de Tubovias deveria ser de 65%, por considerar pertinentes a essa rubrica apenas os gastos com a remuneração dos trabalhadores empregados pelo Consórcio nas obras (salários e encargos sociais), enumera as seguintes questões que deveriam ter sido contempladas:*

*i) Diversos dos gastos que compõem as despesas ligadas a Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde ("QS MS") referem-se exclusivamente à remuneração dos trabalhadores desempenhando certos serviços, de forma que devem ser considerados na rubrica "mão - ,de obra". São exemplos disso (a) treinamentos; (b) auditorias; (c) consultorias; (d) elaboração de planos previstos na legislação (PCMAT, PCMSO, PPRA, PLANO DE EM); (e) qualificação de 'procedimentos; .e (f) testes de soldadores;*

*ii) Incluem-se nas despesas adicionais de suprimento de materiais de aplicação e de equipamentos tagueados diversos custos referentes à remuneração de trabalhadores que desempenham serviços de assistência técnica, treinamentos, diligenciamento e inspeção, que também devem ser alocados ao componente "mão de obra";*

*(iii) Dentro das despesas com Subempreiteiros estão discriminados diversos custos que consistem, basicamente, em remuneração de trabalhadores, por se referirem a serviços como: (a) Consultorias/Projetos; (b) Controle tecnológico; (c) Calibrações, testes e ENDs (Ensaios não Destrutivos); (d) Limpeza/Manutenção/Vigilância de Canteiro Interno, Externo e Alojamento; (e) Inspetõres; e (f) Assistência a Operação (Serviço de cessão de mão de obra previsto em .contrato). Também esses valores devem ser computados na disciplina "mão de obra";*

*401. Referenciando a tais apontamentos, considera como aceitável que a fração dos gastos com subempreiteiros correspondente à remuneração de mão de obra aproxima-se mais de 2/3 do que de 1/2.*

*402. Revelando admissível um peso de 67% para a mão de obra no contrato de Tubovias, acredita que não há o que falar em repactuação ou ressarcimento de reajustes indevidos.*

*403. Trazendo excerto da doutrina, defende que, no caso em questão, a auditoria deveria ter avaliado, no mínimo, o reajuste contratual como um todo, analisando não apenas os pesos dos componentes da fórmula paramétrica, mas também e principalmente se a variação dos índices foi capaz de refletir o efetivo aumento dos custos dos insumos.*

*404. Alega que, ao avaliar apenas os pesos que compõem a fórmula paramétrica de reajuste, sem analisar se os respectivos índices gerados por essa fórmula (pesos x índices inflacionários) ensejaram, de fato, dano ao erário, ignora-se um aspecto fundamental a ser verificado nesses autos, qual seja: se os índices contratuais aplicados ao contrato foram suficientes para refletir o aumento dos custos de seus principais insumos.*

*405. Traçando a evolução de índices de cada ano da evolução salarial real que foram obtidos por meio da ponderação entre as elevações salariais anuais de cada função, conforme pisos salariais para cada categoria profissional indicados na CCT, e a representatividade de cada uma das funções na mão de obra total do contrato, apresenta estudo que considerou que as principais funções com representatividade superior a 80% e se mostra conservador, uma vez que outras funções não contempladas no estudo tiveram aumentos superiores ao piso estabelecido na CCT.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*406. Raciocina que embora o reajustamento decorrente da fórmula prevista em contrato acompanhe a evolução dos salários sujeitos ao reajuste mínimo previsto nas CCTs, aplicável apenas a uma parcela da mão de obra alocada no empreendimento, a real variação dos custos de mão de obra suportada pelo Consórcio ao longo da execução das obras, que considera o aumento do piso específico de cada função, destoa significativamente dos demais cenários, situando-se em patamar muito superior.*

*407. Elenca os seguintes itens que compuseram a mão de obra, que foram responsáveis pelo desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor do contratado: aumento salarial, horas extras de segunda a sexta, horas extras aos sábados, salário adicional, cesta básica, folga do dia do pagamento e folga de campo.*

*408. Alegando que, dada a maior significância 'do componente "mão de obra" na fórmula de reajuste em relação às outras duas disciplinas (ainda que considerados os pesos apontados por esse Tribunal), a compensação do prejuízo ensejado ao Consórcio pelo índice de "mão de obra" ocorreria apenas se os índices de materiais e equipamentos sofressem variação substancialmente superior à efetiva evolução dos cistos com mão de obra*

*409. Compondo, com base na fórmula paramétrica de reajustamento prevista no item 4.16.1 do Contrato, adaptada conforme a determinação do acórdão recorrido, chega a um índice acumulado negativo de materiais e equipamentos para um índice de -0,28 para que o reajustamento da parcela de materiais do Contrato fosse, de 61,05% no período avaliado.*

*410. Raciocina que para que a defasagem do reajuste referente à mão de obra pudesse ser compensada pelos demais componentes, ao longo dos cinco anos do contrato os preços dos insumos incluídos nessas rubricas deveriam ter se tornado 72% mais baixos para que pudessem estabelecer o equilíbrio da fórmula paramétrica definida por essa Corte de Contas, quando se considera o efetivo aumento salarial promovido pelas CCTs.*

*411. Acredita que o que deveria ter sido feito era uma análise do resultado da aplicação de cada peso sobre cada índice e verificado, a partir daí, se o reajuste foi ou não compatível com a evolução efetiva dos custos da execução do contrato.*

*412. Indica que o reajuste efetivo não é realizado apenas pelo peso de cada componente dentro da fórmula contratual, mas sim pela combinação entre esse peso e seu respectivo índice inflacionário, não sendo possível analisar uma variável de forma isolada e com base apenas nisso apontar qualquer suposta irregularidade.*

*413. Elencando doutrina e jurisprudência dessa Corte, indica ser é incontroverso que o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente do reajuste contratual ocorre, na verdade, quando o índice previsto no contrato, considerado como um todo, não consegue refletir a real variação dos custos dos insumos empregados na obra.*

*414. Repisa que no caso das obras de Tubovias a combinação do peso e do índice contratuais referentes à mão de obra não conseguiu refletir adequadamente a evolução dos respectivos custos, que foram efetivamente superiores ao reajustamento do contrato.*

*415. Conclui que, na prática, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ocorre em desfavor do Consórcio e certamente será maximizado caso seja mantida a determinação para que a Petrobras repactue o contrato, inclusive com efeitos retroativos, para rever sua fórmula paramétrica de reajuste.*

*416. Por fim, requer que seja revista a decisão exarada nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1745/2016-TCU-Plenário, para que seja reconhecido que a fórmula paramétrica de reajuste do Contrato 0800.0057000.10.2/2010 não ensejou dano ao erário.*

*ANÁLISE*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*Consórcio Ipojuca Interligações – CII, peça 348*

*417. Objetiva-se na presente análise definir:*

*a) se a chancela de sigilo, constante da peça 33 dos presentes autos, representou, para o recorrente, prejuízo ao contraditório e à ampla defesa;*

*b) se a metodologia empregada na decisão recorrida não reflete a realidade da execução dos contratos analisados;*

*c) se a metodologia empregada na decisão recorrida deve analisar o item "mão de obra" da fórmula de reajuste a partir de todo o contrato, e não isoladamente;*

*d) se no Acórdão recorrido não foram contempladas despesas relativas a mão de obra, como as elevações salariais anuais de cada função, conforme pisos salariais para cada categoria profissional indicados na CCT; e*

*e) se a defasagem do reajuste referente à mão de obra pode ser compensada pelos demais componentes, ao longo dos cinco anos do contrato.*

*A chancela de sigilo, constante da peça 33 dos presentes autos, representou, para o recorrente, prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.*

*418. A peça 33 dos presentes autos está autuada sob a chancela de sigilo. Trata-se de informações sobre os critérios de reajuste de contratos da estatal realizados em diferentes refinarias.*

*419. Tais expedientes foram enviados pela Petrobras e custodiados por este Tribunal, considerando, por parte da estatal, a manifestação para que tais informações não sejam públicas, na forma da Lei 12.527/2011 e da Resolução-TCU 254/2013.*

*420. Quanto a isso, insta observar que, na forma esposada no Acórdão 4325/2015-1ª Câmara, Relatoria Augusto Sherman, a negativa de acesso a elementos dos autos que não se refiram ao tema sobre o qual o responsável foi chamado em audiência, sobretudo se protegidos pela chancela de sigilo, não configura restrição à ampla defesa ou ao contraditório.*

*421. Alegando que teve seu direito de defesa restringido pela ausência de elementos essenciais para a demonstração da regularidade dos pesos empregados nos critérios de reajuste do seu contrato com a Petrobras, questiona que não foi esclarecido se, a partir do contrato paradigma, foi calculado da mesma forma que no Contrato de Tubovias em apreço, isto é, a partir de uma amostra de 75% da parcela de serviços dos contratos.*

*422. Inicialmente, a metodologia partiu da minuta contratual padrão, elaborada pela Estatal, que é aplicável às contratações para fornecimento de bens e prestação de serviços de projeto, construção e montagem eletromecânica em plantas industriais, peça 78, p. 9.*

*423. Foram abordadas as fórmulas de reajustamento, relacionadas aos serviços contratados e aos bens fornecidos no âmbito do contrato. Na fiscalização realizada, constatou-se que todos os 52 contratos analisados seguem esse modelo de fórmulas de reajustes, com poucas alterações, dependendo da versão da minuta-padrão adotada.*

*424. O recorrente presume que a determinação recorrida originou-se de sobrepreço dos itens do inquinado contrato. No entanto, o que se verificou, nos contratos analisados, foi que os insumos, ponderados nas cláusulas de reajuste ("mão de obra", "materiais" e "equipamentos"), sofreram grande disparidade relacionada ao comportamento inflacionário no período de execução das supracitadas obras.*

*425. Dessa forma, a amostra percentual, na forma proposta pelo recorrente, está desconexa com a metodologia empregada no relatório de fiscalização, o qual, a partir de comparações com o DFP e com índices contratuais, INCC, verificou desequilíbrio financeiro em desfavor da estatal, dado*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*que, empregando nas fórmulas de reajustamentos a proporção dos efetivos dispêndios das empresas contratadas, os impactos financeiros das condições de reajustes inadequadas seriam majoradas.*

*A metodologia empregada na decisão recorrida não reflete a realidade da execução dos contratos analisados.*

*426. O recorrente destaca que que, ainda que os contratos possuam objetos similares (execução das Tubovias- da RNEST e do COMPERJ), se não restar comprovada a identidade entre os critérios neles utilizados para apuração dos pesos dos componentes da fórmula paramétrica de reajuste torna-se impreciso.*

*427. E complementa tal raciocínio alegando que contratos de objeto semelhante podem apresentar significativas diferenças nos quantitativos de montagem de tubulação, suportes e estruturas metálicas, a depender do arranjo do site, do tipo de Petróleo a ser refinado e dos produtos e subprodutos do processo.*

*428. Revisitando o relatório elaborado na unidade especializada, peça 96, p. 3, está, em substância, que se buscou, a partir de 52 contratações realizadas em outras cinco refinarias, selecionar os contratos por critérios de materialidade, tipo de obra, e objeto.*

*429. O espaço amostral representativo dos empreendimentos Repar, Replan, Rnest, Comperj, e Premium I, não foi escolhido de forma aleatória, mas por premissa de similaridade como os inquinados contratos.*

*430. O recorrente, criticando o entendimento de que o peso do componente "mão de obra" na fórmula de reajuste do Contrato de Tubovias deveria ser de 65%, por considerar pertinentes a essa rubrica apenas os gastos com a remuneração dos trabalhadores empregados pelo Consórcio nas obras (salários e encargos sociais), enumera as seguintes questões que deveriam ter sido contempladas:*

*i) Diversos dos gastos que compõem as despesas ligadas a Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde ("QS MS") referem-se exclusivamente à remuneração dos trabalhadores desempenhando certos serviços, de forma que devem ser considerados na rubrica "mão - ,de obra". São exemplos disso (a) treinamentos; (b) auditorias; (c) consultorias; (d) elaboração de planos previstos na legislação (PCMAT, PCMSO, PPRA, PLANO DE EM); (e) qualificação de 'procedimentos; .e (f) testes de soldadores;*

*ii) Incluem-se nas despesas adicionais de suprimento de materiais de aplicação e de equipamentos tagueados diversos custos referentes à remuneração de trabalhadores que desempenham serviços de assistência técnica, treinamentos, diligenciamento e inspeção, que também devem ser alocados ao componente "mão de obra";*

*(iii) Dentro das despesas com Subempreiteiros estão discriminados diversos custos que consistem, basicamente, em remuneração de trabalhadores, por se referirem a serviços como: (a) Consultorias/Projetos; (b) Controle tecnológico; (c) Calibrações, testes e ENDs (Ensaios não Destrutivos); (d) Limpeza/Manutenção/Vigilância de Canteiro Interno, Externo e Alojamento; (e) Inspetõres; e (f) Assistência a Operação (Serviço de cessão de mão de obra previsto em .contrato). Também esses valores devem ser computados na disciplina "mão de obra";*

*431. Referenciando a tais apontamentos, considera como aceitável que a fração dos gastos com subempreiteiros correspondente à remuneração de mão de obra aproxima-se mais de 2/3 do que de 1/2.*

*432. Revelando admissível um peso de 67% para a mão de obra no contrato de Tubovias, acredita que não o que falar em repactuação ou ressarcimento de reajustes indevidos.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*433. Buscou-se, na auditoria em questão, analisar os critérios de reajuste aplicados nos contratos da Rnest. Nesse sentido, não se questionou os índices inflacionários de referência estabelecido nas contratações, pois o que se pretendeu foi calcular o peso que os componentes "mão de obra", "materiais" e "equipamentos" possuíam nos serviços contratados à época das licitações, peça 96, p. 20.*

*434. A constatação de que os pesos atribuídos nos quatro contratos da Rnest foram superdimensionados para o componente "mão de obra" e subavaliados para os demais centros de custo sopesados nas cláusulas de reajustamento contratual, foi demonstrado aplicando os índices de reajuste contratual.*

*435. Ou seja, ainda que outros insumos interfiram na composição de custo da mão de obra, uma vez aplicado sobre eles os índices da FGV, de forma indiscriminada, a análise não seria diferente, porque o que se quis constatar foi o peso dos componentes da fórmula de reajuste, quando comparados com o de outros contratos. Isto é, uma vez que se realizou uma análise relativa a outros contratos, e, considerando a existência dos mesmos insumos nos custos estudados, as despesas de outros componentes integrantes da mão de obra, ainda que não explicitado, também foram levados em consideração.*

*436. No caso dos custos relativos aos subempreiteiros, relembra-se que os seus custos foram analisados, quando, de forma conservadora, foram tidos como 'mão de obra' os valores que não puderam ser associados diretamente a um dos outros dois centros de custo (materiais ou equipamentos), peça 96, p. 19.*

*437. O peso do componente "mão de obra" da fórmula de reajuste do contrato 0800.0057000.10-2 (Tubovias), para 65%, na forma determinada no Acórdão 2496/2014-TCU-Plenário, peça 97, na forma calculada pela equipe de fiscalização, peça 96, p. 28, ficou aquém do DFP, do calculado pela auditoria e do percentual projetado peara estimar os reais gastos empreendidos na obra o item em questão.*

*438. Nesse sentido, o percentual determinado no acórdão vergastado, além de estar acima dos referencias adotados na análise, também decorreu de análise com metodologia e dados explanados ao longo do relatório de fiscalização. O mesmo não pode se dizer da proposta do recorrente, porque sem fundamento analítico.*

*A metodologia empregada na decisão recorrida deve analisar o item "mão de obra" da fórmula de reajuste a partir de todo o contrato, e não isoladamente.*

*439. Trazendo excerto da doutrina, defende que, no caso em questão, a auditoria deveria ter avaliado, no mínimo, o reajuste contratual como um todo, analisando não apenas os pesos dos componentes da fórmula paramétrica, mas também e principalmente se a variação dos índices foi capaz de refletir o efetivo aumento dos custos dos insumos.*

*440. Alega que, ao avaliar apenas os pesos que compõem a fórmula paramétrica de - reajuste, sem analisar se os respectivos índices gerados por essa fórmula (pesos x índices inflacionários) ensejaram, de fato, dano ao erário, ignora-se um aspecto fundamental a ser verificado nesses autos, qual seja: se os índices contratuais aplicados ao contrato foram suficientes para refletir o aumento dos custos de seus principais insumos.*

*441. Cumpre ressaltar que todas as comparações efetuadas, no período de execução dos contratos sob análise, maio/2009 a abril/2014, foram realizadas tomando por parâmetro os reajustes aplicados aos contratos em tela, decorrente das fórmulas de reajuste estabelecidas nos contratos, obedecendo os percentuais acumulados para os Índice Nacional da Construção Civil (INCC), da FGV.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*442. Nesse sentido, além de ter se aplicado o índice que foi previsto nos contratos, também foram considerados, no caso da "mão de obra", os reais gastos empreendidos na obra para o componente "mão de obra" ao final da execução contratual.*

*443. Isto é, foram considerados, além do gasto real, o gasto total com mão de obra das contratadas até o encerramento dos contratos, mediante projeção de gastos. De forma conservadora, somou-se o valor já gasto com mão de obra (inclusive BDI), o valor total previsto no DFP para a elaboração do projeto (inclusive BDI), o valor total previsto no DFP relativo a subempreiteiros (inclusive BDI) e o valor previsto a ser gasto com folha de pagamento de mão de obra, com base no saldo contratual e percentual de execução até o momento, peça 96, p. 28.*

*No Acórdão recorrido não foram contempladas despesas relativas a mão de obra, como as elevações salariais anuais de cada função, conforme pisos salariais para cada categoria profissional indicados na CCT.*

*444. Traçando a evolução de índices de cada ano da evolução salarial real, em que foram obtidos por meio da ponderação entre as elevações salariais anuais de cada função, conforme pisos salariais para cada categoria profissional indicados na CCT, afirma outras funções não contempladas no estudo tiveram aumentos superiores ao piso estabelecido na CCT.*

*445. Raciocina que, embora o reajustamento decorrente da fórmula prevista em contrato acompanhe a evolução dos salários sujeitos ao reajuste mínimo previsto nas CCTs, aplicável apenas a uma parcela da mão de obra alocada no empreendimento, a real variação dos custos de mão de obra suportada pelo Consórcio ao longo da execução das obras, que considera o aumento do piso específico de cada função, destoa significativamente dos demais cenários, situando-se em patamar muito superior.*

*446. Elenca os seguintes itens que compuseram a mão de obra, que foram responsáveis pelo desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor do contratado: aumento salarial, horas extras de segunda a sexta, horas extras aos sábados, salário adicional, cesta básica, folga do dia do pagamento e folga de campo.*

*447. Alegando que, dada a maior significância 'do componente "mão de obra" na fórmula de reajuste em relação às outras duas disciplinas (ainda que considerados os pesos apontados por esse Tribunal), a compensação do prejuízo ensejado ao Consórcio pelo índice de Mão de obra ocorreria apenas se os índices de materiais e equipamentos sofressem variação substancialmente superior à efetiva evolução dos cistos com mão de obra.*

*448. O contrato 0800.0057000.10.2/2010, foi celebrado entre a Petrobras e o Consórcio Ipojuca Interligações em 10/3/2010, peça 76. Por sua vez, os Dissídios Coletivos a que se refere o recorrente foram celebrados nos meses de setembro dos anos 2009 a 2015.*

*449. Na forma assentada nesta Corte, nos contratos referentes à prestação de serviços executados de forma contínua, o prazo dentro do qual poderá o contratado exercer perante a Administração seu direito à repactuação contratual estende-se da data da homologação da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato a ser repactuado até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar.*

*450. Nessa esteira, apresenta-se o teor do Voto constante do Acórdão 1827/2008-TCU-Plenário, Relatoria Benjamin Zymler:*

*45. A questão ora posta diz respeito à atribuição de eficácia imediata à lei, que concede ao contratado o direito de adequar os preços do contrato administrativo de serviços contínuos aos novos preços de mercado. Em outras palavras, a alteração dos encargos durante a execução contratual deve resultar*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*na compatibilização da remuneração da contratada, de modo que se mantenha inalterada a equação financeira do ajuste. O direito à repactuação decorre de lei, enquanto que apenas o valor dessa repactuação é que dependerá da Administração e da negociação bilateral que se seguirá.*

*46. Assim, a partir da data em que passou a viger as majorações salariais da categoria profissional que deu ensejo à revisão, a contratada passou a deter o direito à repactuação de preços.*

*[...]*

*50. [...] considero que a repactuação de preços, sendo um direito conferido por lei ao contratado, deve ter sua vigência reconhecida imediatamente desde a data da convenção ou acordo coletivo que fixou o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato administrativo a ser repactuado.*

*[...]*

*87. Se o contratado não pleitear de forma tempestiva a repactuação e, por via de conseqüência, prorrogar o contrato sem realizá-la ou, ao menos, prevê-la expressamente, entendo que ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar.*

*451. Verifica-se que as razões acerca dos Dissídios Coletivos não se mostram balizados ao que já entendia esta Corte sobre o direito do contratante à repactuação, uma vez que não consta histórico de pleitos do recorrente que indiquem possível impacto no equilíbrio contratual.*

*452. Além disso, a aplicação de peso proporcional ao componente "mão de obra" na fórmula de reajuste, consoante analisado na decisão atacada, não é a forma correta de suprir eventual desequilíbrio que pudesse ter havido em razão das CCTs. Isto é, uma vez que o contrato, celebrado em 2010, já previa, antes das CCTs que lhe foram posteriores, pesos desequilibrados para a mão de obra, verifica-se que, ao se tornar silente quanto ao impacto dos dissídios no contrato, o recorrente não foi prejudicado.*

*453. Seria, ao ver do recorrente, corrigir eventual desequilíbrio por meio da adoção, de forma preliminar, de peso desproporcional para o item em questão.*

*454. Ao compor, com base na fórmula paramétrica de reajustamento prevista no item 4.16.1 do Contrato adaptada conforme a determinação do acórdão recorrido, chega a um índice acumulado negativo de materiais e equipamentos, -0,28, para que o reajustamento da parcela de materiais do Contrato fosse, de 61,05% no período avaliado.*

*455. Na forma determinada na decisão recorrida para o contrato em questão, peça 97, p. 1, o peso dos componentes da fórmula de reajuste de serviços é, respectivamente, 25 e 10%, para os componentes materiais e equipamentos.*

*456. Entretanto, o percentual retirado da fórmula de reajuste contratual, conforme cláusula estipulada no ajuste em questão, é, de forma respectiva, 20 e 10 %, para materiais e equipamentos.*

*457. Dessa forma, não se mostra crível o cálculo realizado pelo recorrente, uma vez que os percentuais determinados para os dois componentes em questão são próximos ao que já estava estipulado no contrato.*

*A defasagem do reajuste referente à mão de obra pode ser compensada pelos demais componentes, ao longo dos cinco anos do contrato.*

*458. Ao raciocinar que para que a defasagem do reajuste referente à mão de obra pudesse ser compensada pelos demais componentes, ao longo dos cinco anos do contrato, os preços dos insumos incluídos nessas rubricas deveriam ter se tornado 72% mais baixos, o recorrente ignora que a determinação não visa a compensação de um peso por outro. Visa o equilíbrio contratual.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*459. Isto é, diante de um cenário em que o insumo "mão de obra" sofreu alta inflacionária significativamente superior aos demais insumos previstos nas cláusulas de reajuste, buscou-se meios de validar a adequação dos resultados obtidos.*

*460. Não é o caso de compensar, por meio de atribuição aleatória de pesos aos componentes da fórmula de reajuste. Envidou-se reequilibrar o contrato, por meio da readequação dos pesos de reajuste, uma vez que os critérios estabelecidos nas cláusulas de reajuste ("mão de obra", "materiais" e "equipamentos") sofreram grande disparidade relacionada ao comportamento inflacionário no período de execução das supracitadas obras.*

*O resultado da aplicação dos pesos nas fórmulas de reajuste deve ser analisado a partir da evolução dos custos de execução do contrato.*

*461. O recorrente acredita que o que deveria ter sido feito era uma análise do resultado da aplicação de cada peso sobre cada índice e verificado, a partir daí, se o reajuste foi ou não compatível com a evolução efetiva dos custos da execução do contrato.*

*462. Indica que o reajuste efetivo não é realizado apenas pelo peso de cada componente dentro da fórmula contratual, mas sim pela combinação entre esse peso e seu respectivo índice inflacionário, não sendo possível analisar uma variável de forma isolada e com base apenas nisso apontar qualquer suposta irregularidade.*

*463. Revisitando a decisão recorrida, peça 96, p. 23, a combinação entre peso e o seu índice inflacionário, no caso, foram cotejados com os percentuais retirados da fórmula de reajuste contratual, com o percentual calculado pela equipe de auditoria, correspondente à proporção do insumo mão de obra em relação ao valor global dos serviços estimados pela Petrobras, com o custo previsto a título de subempreiteiros alocados nos centros de custos "materiais de aplicação" e/ou "equipamentos e o com o custo previsto a título de subempreiteiros alocados no centro de custos "mão de obra.*

*464. Isto é, não foi realizada, contrariamente ao alegado pelo recorrente, análise isolada da variável. Realizou-se, inclusive, de forma comparada com o custo real de mão de obra, quando de posse das folhas de pagamento, conforme indicado pela equipe de auditoria, peça 96, p. 28:*

*De forma conservadora, somou-se o valor já gasto com mão de obra (inclusive BDI), o valor total previsto no DFP para a elaboração do projeto (inclusive BDI), o valor total previsto no DFP relativo a subempreiteiros (inclusive BDI) e o valor previsto a ser gasto com folha de pagamento de mão de obra, com base no saldo contratual e percentual de execução até o momento. Com isso, apurou-se de forma amplamente conservadora que os gastos com mão de obra nas contratações sob estudo, no que se refere à execução dos serviços, situam-se na faixa de 36% (UHDT) a 53% (UDA) do valor total equivalente, portanto, certamente inferiores aos pesos calculados pela equipe de auditoria, conforme pode ser observado na Tabela 7, abaixo:*

*465. Elencando doutrina e jurisprudência dessa Corte, o recorrente indica ser incontroverso que o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente do reajuste contratual ocorre, na verdade, quando o índice previsto no contrato, considerado como um todo, não consegue refletir a real variação dos custos dos insumos empregados na obra.*

*466. Conforme já relatado, houve a comparação tendo por referência o valor já gasto com mão de obra (inclusive BDI), em que foram consideradas as folhas de pagamento, além do gasto com os empreiteiros, peça 96, p. 28.*

*467. Dessa forma, o apurado desequilíbrio econômico-financeiro decorrente do reajuste contratual não foi realizado de forma abstrata, mas obtido a partir do gasto real da contratada.*

*468. Dessa forma, no caso das obras de Tubovias, a combinação do peso e do índice contratuais referentes à mão de obra, de fato, não conseguiu refletir adequadamente a evolução dos*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*respectivos custos, porque se comprovou que esses últimos foram efetivamente inferiores ao reajustamento do contrato, peça 96, p. 31:*

*Tabela 10 - Impacto financeiro decorrente da inadequação da fórmula de reajuste nos contratos UCR, UHDT, Tubovias e UDA da Rnest - valores expressos em reais (R$)*

| **Pagamentos Indevidos de Reajustes** | **UCR** | **UHDT** | **Tubovias** | **UDA** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Executado** (1) | 88.135.013,43 | 101.042.468,12 | 10.851.782,03 | 42.856.858,47 | **242.886.122,06** |
| **Projetado** (2) **(Saldo contratual)** | 78.906.601,95 | 35.107.199,85 | 3.360.449,05 | 7.604.943,72 | **124.979.194,58** |
| **Total** | **167.041.615,39** | **136.149.667,97** | **14.212.231,08** | **50.461.802,19** | **367.865.316,64** |

*(1) Valores correspondentes à diferença entre o montante já pago a título de reajuste na referida contratação, nos termos estipulados nos contratos, e o montante que deveria ter sido pago a título de reajuste com base nos critérios adotados pela equipe de auditoria.*

*(2) Valores correspondentes à diferença entre a projeção do que provavelmente virá a ser pago a título de reajuste na referida contratação, considerando o saldo contratual existente e os termos estipulados nos contratos, e o montante deveria ser pago a título de reajuste com base nos critérios adotados pela equipe de auditoria, considerando o saldo contratual existente.*

*469. Conforme se verifica da tabela acima, verifica-se que a manutenção dos pesos indicados na fórmula de reajuste para o contrato em questão traz para o recorrente um saldo de R$ 10.851.782,03, considerando a diferença entre o montante pago a título de reajuste na forma do ajuste e o que, na forma adotada pela equipe de fiscalização, foi calculado.*

*470. Veja-se que as condições de reajuste não refletiram a realidade das obras, sobretudo quando se observa que, caso fossem tomadas como referência os dados reais das folhas de pagamento, ter-se-ia, consoante relatório precedente, desequilíbrio maior a desfavor da estatal.*

*471. Dessa forma, conclui-se pela manutenção da decisão exarada nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1745/2016-TCU-Plenário, para o Contrato 0800.0057000.10.2/2010.*

*CONCLUSÃO*

*Petrobras*

*472. A preliminar acerca do prejuízo à defesa da estatal, centrada na lta de análise dos memoriais encaminhados em 5/7/2016, não encontra suporte na jurisprudência desta Corte, uma vez que as informações peticionadas se prestaram a resumir o que já constava dos autos. Ademais, a consideração de memoriais, despidos de novidade factual ou argumentativa, constitui faculdade do julgador quando da prolação das decisões.*

*473. No Acórdão 2469/2014-TCU-Plenário pautou-se na análise das fórmulas de reajuste previstos nos contratos da Rnest, tendo em vista serem mecanismos lídimos de expressão da variação dos custos de todos os insumos, nos termos da do art. 37, inciso XXI, da CF/88.*

*474. Partindo das diretrizes e normativos da Petrobras acerca das definições de critérios de reajuste, verificou-se, a partir de manifestações da estatal, que, em relação à metodologia para*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*definição dos pesos e dos índices de variação de preços, constantes da fórmula de cálculo do reajuste de serviços dos contratos analisados, não há procedimento especificado, mas uma minuta padrão.*

*475. Entretanto, relatado pelos gestores da estatal, as cláusulas de reajuste, como os respectivos pesos e índices utilizados nas fórmulas, são estimadas com base no objeto contratual, nas principais características da obra, na experiência profissional adquirida nas diversas obras realizadas dentre outras variantes aplicáveis a cada caso específico.*

*476. A metodologia utilizada pela equipe de fiscalização se valeu do Índice Nacional da Construção Civil (INCC), e partiu da evolução dessa variável no decorrer dos contratos analisados, maio de 2009 a maio de 2014, para os componentes "mão de obra", "equipamentos" e "materiais".*

*477. Não se questiona a imprevisibilidade da variação dos índices aplicados nas fórmulas de reajuste, mas o peso desproporcional ao item "mão de obra" nos quatro contratos da Rnest: UCR, UHDT/UGH, Tubovias e UDA.*

*478. Entende-se que a cláusula de reajuste tem por objetivo buscar a manutenção da justa relação entre encargo e a respectiva remuneração percebida pela prestação dos serviços ou de bens, no sentido de preservar inalterada a equação econômico-financeira contratada.*

*479. Entretanto, com base nos índices INCC – Recife – mão de obra (FGV), Índice de preços da Indústria de Transformação (FGV) e Índice de preços de Aluguel de Máquinas e Equipamentos (FGV), constatou-se que o peso das fórmulas de reajuste, no decorrer da execução dos contratos, representou desequilíbrio econômico-financeiro para a estatal.*

*480. A metodologia aplicada no acórdão recorrido para chegar à conclusão descrita no item anterior desta conclusão, além de se valer da minuta-padrão e das estimativas de custo de cada uma das contratações analisadas, também levou em consideração os custos dos subempreiteiros.*

*481. Custos auxiliares relacionados aos trabalhadores, como alimentação, transporte, passagens, EPI e SMS, não foram agregados ao componente "mão de obra" na metodologia da decisão atacada, porque: considerando que o item mão de obra deveria ser representado apenas por encargos e salários, os pesos calculados mostraram-se próximos daqueles empregados em outros contratos de obras similares da Petrobras e aderentes aos DFP contratuais; e não é hígido interpretar que uma elevação dos salários de pedreiros, ajudantes, carpinteiros ou outras categorias profissionais de um canteiro de obra representará aumento no preço de despesas complementares.*

*Consórcio RNEST-CONEST*

*482. A dispensa de análise do memorial, apresentado em 19/11/2015, uma vez utilizado para contradizer a instrução da unidade técnica, não se caracteriza como prejuízo ao contraditório, porque, consoante jurisprudência desta Corte, tal instrumento se presta para esclarecimento e não para apresentação de novos elementos.*

*483. Considerando a competência do TCU de custodiar informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas jurisdicionadas, o fornecimento, por parte da estatal, de documentos e informações submetidos a restrição de acesso impõe a chancela de sigilo em determinadas informações.*

*484. A metodologia desenvolvida pela equipe de auditoria alinha-se às orientações expressas na Minuta-padrão da Petrobras, além da acuidade em reunir informações dos contratos que mais se assemelhavam às características das obras.*

*485. As memórias de cálculo, contendo os detalhamentos das análises de peso, que levaram aos pesos entendidos como adequados para as fórmulas de reajuste questionadas na decisão a quo foram franquiadas à Petrobras e aos consórcios, de forma mitigada, uma vez que o acesso aos memoriais de cálculo foi permitido de forma especificada e individualizada para cada contratado.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*486. Os gastos relativos à "mão de obra" que não são captados pela análise exclusiva do valor da folha de pagamentos, como empreiteiros e elaboração de projeto, foi apropriado na análise da unidade instrutiva, por meio da simulação do gasto total com mão de obra das contratadas até o encerramento dos contratos, mediante projeção de gastos.*

*487. A equipe de auditoria, no intuito de avaliar o real peso do componente "mão de obra", aferiu, a partir da soma de todos os valores comprovados pelas folhas de pagamento (incluindo BDI previsto nos respectivos DFP das contratadas), que foram efetuados, até março de 2014.*

*488. O desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos em questão, na forma esposada no acórdão recorrido, derivou do desajuste nas fórmulas de reajustamento contratual, nas quais atribuiriam elevados pesos ao componente "mão de obra", destoando de forma expressiva do consumo previsto e adequado do mencionado insumo para aquelas obras.*

*489. A Convenção Coletiva de Trabalho, 2010/2011, alegada pelo recorrente como responsável à atribuição do peso proporcional à mão de obra nas fórmulas de reajuste, não justifica a permuta pelo INCC-Recife, que foi contratualmente concebido como índice de reajuste.*

*490. O desequilíbrio econômico-financeiro, calculado na ordem de R$ 367 milhões, com base nos pagamentos efetuados até abril de 2014, acrescentados de projeções de pagamentos a título de reajustes com base nos saldos contratuais, considerou os termos aditivos firmados até aquela época.*

*491. A realização de perícia solicitada pelo recorrente, na forma esposada na jurisprudência do TCU, impede que seja, a partir de requerimento do responsável, feita diligência, perícia ou inspeção para a obtenção de provas, uma vez que constitui obrigação da parte apresentar os elementos que entender necessários para a sua defesa.*

*Consórcio Camargo Corrêa - CNEC*

*492. A chancela de sigilo aos documentos constantes da peça 100, na forma determinada no item 9.7 do Acórdão 2469/2014-TCU-Plenário, seguiu os ditames do Memorando-Circular 42/2012 da Segecex, que dispõe sobre os parâmetros de tratamento de informações classificadas pela Petrobras em restrição de acesso.*

*493. Considerando que o controle de acesso e de divulgação de informações sigilosas produzidas pela Petrobras é uma prerrogativa dessa Corte, e, que a alegação de prejuízo à defesa não especifica o ponto de restrição de acesso aos dados sigilosos para a sua defesa, não se acata a preliminar suscitada pela recorrente.*

*494. A metodologia utilizada no tratamento dos dados, seguindo a manifestação em favor da transparência alinhado ao disposto na Lei de Acesso a Informação, foi de forma minudente explicada no relatório de fiscalização.*

*495. Em que pese constatado que as cláusulas de reajuste aplicadas são incompatíveis com as características estimadas e reais das obras, em razão de se tratar de, na fórmula de reajustamento dos respectivos ajustes, pesos desproporcionais para o componente "mão de obra", a determinação sobre o peso nas fórmulas de reajuste só incidiu sobre a medições pendentes dos contratos relativos ao TREM 2, excluindo, assim, os pagamentos referentes ao TREM 1.*

*496. Considerando que as cláusulas econômico-financeiras de contratos administrativos se submetem ao poder de alteração, na forma estabelecida no art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei nº 8.666/1993, com a redação conferida pela Lei nº 8.883/1994, o acórdão recorrido busca o reequilíbrio de encargos, quando, demonstrado pela equipe de auditoria, a desproporção do primeiro componente, mão de obra, em relação aos outros componentes nas fórmulas de reajustes.*

*497. A viabilidade jurídica da compensação entre os conjuntos de acréscimos e supressões necessários à adequada execução de contratos celebrados anteriormente à publicação do Acórdão*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*2.819/2011-Plenário esbarra na constatação de que, na decisão atacada, não há relação quanto às alterações quantitativas ou qualitativas do objeto.*

*498. Os pesos adotados na fórmula de reajustes dos contratos estudados não refletem as condições adequadas das obras e, portanto, não retrataram a variação dos custos de produção decorrente da inflação do período, sendo, por isso, premissa à determinação de recomposição da fórmula de reajuste até então aplicada.*

*499. Da comparação da fórmula de reajuste adotadas nos quatro contratos da Rnest com a proporção dos componentes mão de obra, equipamentos e serviços executados, na forma disposta nas estimativas de custo da estatal e no Demonstrativo de Formação de Preços, concluiu-se que os pesos atribuídos nos contratos selecionados foram superdimensionados para o componente "mão de obra" e subavaliados para os demais centros de custo sopesados nas cláusulas de reajustamento contratual.*

*500. Considerando que o reajuste objetiva compensar os efeitos desvalorização da moeda, uma vez que os outros componentes das fórmulas de reajuste não se mostraram destoantes do comportamento inflacionário, impõe-se as suas manutenções.*

*501. O INCC – Recife, mão de obra, instrumentalizado na metodologia de análise derivou de sua previsão nas fórmulas de reajuste dos contratos analisados.*

*502. Todos os custos referentes a mão de obra foram considerados pela equipe de fiscalização, porque o custo da mão de obra se deu a partir dos valores referentes às folhas de pagamento, com inclusão do BDI previsto nos respectivos DFPs das empresas contratadas.*

*503. Uma vez que o DFP dos licitantes vencedores é o instrumento de avaliação da estatal no momento que antecede o contrato, norteado pela sua estimativa de custos, os reajustes vindouros devem, antes de tudo, assegurar o equilíbrio contratual pactuado entre as partes.*

*504. Considerando que, de posse dos valores referentes às folhas de pagamento de mão de obra, avaliou-se qual o peso real do componente "mão de obra" nas obras analisadas, somando-se todos os valores comprovados pelas folhas e incluindo-se o BDI previsto nos respectivos DFP das empresas contratadas.*

*505. Dessa forma, o percentual de alimentação e transporte, assim como a crítica pautada na ligação entre o índice de preços de mão de obra do INCC apresentar "gesseiro", e o índice "Indústria de Transformação — Metalúrgicos analisar a evolução de custos de "alumina calcinada" não rebatem o fato de a análise ter se pautado nos reais gastos presentes nas folhas de pagamento de mão de obra.*

*506. A menção acerca de reajuste acumulado descabe no presente momento processual, uma vez que a determinação recorrida incide apenas nos valores de reajustamento das parcelas vindouras de faturamento.*

*507. Ao se considerar o impacto inflacionário percebido e não medido pelo índice de preços da mão de obra do INCC, chegar-se-ia a um fator de reajustamento de 206,09%. Entretanto, tal raciocínio impõe o reconhecimento de outros fatores extracontratuais ao caso em análise.*

*Consórcio Ipojuca Interligações – CII*

*508. A peça 33 dos presentes autos está autuada sob a chancela de sigilo. Trata-se de informações sobre os critérios de reajuste de contratos da estatal realizados em diferentes refinarias, que foram enviados pela Petrobras e custodiados por este Tribunal, considerando, por parte da estatal, a manifestação para que tais informações não sejam públicas, na forma da Lei 12.527/2011 e da Resolução-TCU 254/2013.*

*509. A metodologia empregada no relatório de fiscalização, o qual, a partir de comparações com o DFP e com índices contratuais, INCC, verificou desequilíbrio financeiro em desfavor da estatal, dado que, empregando nas fórmulas de reajustamentos a proporção dos efetivos dispêndios*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*das empresas contratadas, os impactos financeiros das condições de reajustes inadequadas seriam majorados.*

*510. Contratos de objeto semelhante podem apresentar significativas diferenças nos quantitativos de montagem de tubulação, suportes e estruturas metálicas, a depender do arranjo do site, do tipo de Petróleo a ser refinado e dos produtos e subprodutos do processo.*

*511. Não obstante, a metodologia empregada, a partir de 52 contratações realizadas nos empreendimentos ocorridos outras cinco refinarias, não pinçou ajustes, de forma aleatória, mas por premissa de similaridade como os inquinados contratos.*

*512. Na auditoria em questão, buscou-se analisar os critérios de reajuste aplicados nos contratos da Rnest. Nesse sentido, não se questionou os índices inflacionários de referência estabelecido nas contratações, pois que o se pretendeu foi calcular o peso que os componentes "mão de obra", "materiais" e "equipamentos" possuíam nos serviços contratados à época das licitações.*

*513. Mesmo tendo em vista que outros insumos interfiram na composição de custo da mão de obra, uma vez aplicado sobre eles os índices da FGV, de forma indiscriminada, a análise não seria diferente, porque o que se quis constatar foi o peso dos componentes da fórmula de reajuste, quando comparados com o de outros contratos*

*514. Realizou-se análise relativa a outros contratos, e, considerando a existência dos mesmos insumos nos custos estudados, as despesas de outros componentes integrantes da mão de obra, ainda que não explicitado, também foram levados em consideração.*

*515. Ao avaliar apenas os pesos que compõem a fórmula paramétrica de reajuste todas as comparações efetuadas, no período de execução dos contratos sob análise, maio/2009 a abril/2014, foram realizadas tomando por parâmetro os reajustes aplicados aos contratos em tela, decorrente das fórmulas de reajuste estabelecidas nos contratos, obedecendo os percentuais acumulados para os Índice Nacional da Construção Civil (INCC), da FGV.*

*516. Considerando, além do gasto real, o gasto total com mão de obra das contratadas até o encerramento dos contratos, mediante projeção de gastos, como o valor total previsto no DFP relativo a subempreiteiros (inclusive BDI) e o valor previsto a ser gasto com folha de pagamento de mão de obra, verificou-se que o peso atribuído ao componente "mão de obra" supera e muito a recomposição por perdas inflacionárias.*

*517. Os Dissídios Coletivos, celebrados nos meses de setembro dos anos 2009 a 2015, tendo em vista que não houve da parte do recorrente pleito sobre o incremento de tais acordos no contrato 0800.0057000.10.2/2010, tem-se que a sua alegação não se sustenta, uma vez que o prazo dentro do qual poderia exercer perante a Administração seu direito à repactuação contratual estende-se da data da homologação da convenção ou acordo coletivo que fixou o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato a ser repactuado até a data da prorrogação contratual subsequente.*

*518. Sendo que não o fez de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogou o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorreu a preclusão do seu direito a repactuar.*

*519. Ao alegar que defasagem do reajuste referente à mão de obra pudesse ser compensada pelos demais componentes, ao longo dos cinco anos do contrato, o recorrente procura compensar por meio de atribuição aleatória de pesos aos componentes da fórmula de reajuste, o desequilíbrio originado pela atribuição de peso do um dos itens da fórmula de reajuste.*

*520. A combinação entre peso e o seu índice inflacionário, quando cotejados com os percentuais retirados da fórmula de reajuste contratual, mostrou-se acima do custo real de mão de obra, considerando o custo real aferido das folhas de pagamento.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

*521. No caso das obras de Tubovias, a combinação do peso e do índice contratuais referentes à mão de obra, de fato, não conseguiu refletir adequadamente a evolução dos respectivos custos, porque se comprovou que esses últimos foram efetivamente inferiores ao reajustamento do contrato.*

*522. Por fim, verificou-se que a manutenção dos pesos indicados na fórmula de reajuste para o contrato em questão, há para o recorrente um saldo de R$ 10.851.782,03, considerando a diferença entre o montante pago a título de reajuste na forma do ajuste e o que, na forma adotada pela equipe de fiscalização, foi calculado.*

*Informação Adicional - pedido de colaboração, peça 386.*

*523. Cabe informar que a empresa Odebrecht S.A., à peça 386, requereu agendamento de reunião no gabinete do Ministro-Relator, Benjamim Zymler.*

*524. Ressalta-se que em outros três processos há solicitações de mesma natureza: TC 000.400/2018-1, peça 4; TC 036.660/2016-7, peça 8 e TC 009.758/2009-3, peça 485.*

*PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO*

*525. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, com a proposta de:*

*a) conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Consórcio CII - Ipojuca Interligações, Consórcio CNCC - Camargo Corrêa – Cnec, Consórcio Rnest – Conest e pela Petróleo Brasileiro S/A contra o Acórdão 1.745/2016-TCU-Plenário, e, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, no mérito, negar-lhes provimento;*

*b) dar ciência da deliberação que vier a ser proferida aos recorrentes e aos demais interessados no processo."*

7. O Secretário-Substituto da unidade técnica aquiesceu à aludida análise (pela 392).

É o relatório.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234623.

VOTO

Cuidam os autos de pedidos de reexame interpostos pelos Consórcios Ipojuca Interligações - CII (peça 348), CNCC - Camargo Corrêa – CNEC (peça 347) e Rnest – Conest (peça 349) e pela Petróleo Brasileiro S.A. (peça 358), contra o Acórdão 1745/2016-Plenário.

2. O presente feito trata, originalmente, de relatório de auditoria realizada no período de 14/4/2014 a 13/6/2014, no âmbito do Fiscobras/2014, com o objetivo de verificar a conformidade das cláusulas de reajuste aplicáveis aos contratos de obras dos grandes empreendimentos de refino da Petrobras.

3. Após a conclusão dos trabalhos de campo, a equipe de fiscalização constatou dois indícios de irregularidades: *"i) indefinição do critério de reajuste no edital de licitação ou sua alteração injustificada e ii) indícios de superfaturamento decorrente de condições de reajustes inadequadas. Decidiu-se, diante da consideração de que os achados são complexos e com elevado impacto, submeter minuta do relatório à apreciação da Companhia para que, caso entendesse necessário, apresentasse esclarecimentos."*

4. Submetidos os autos ao descortino do Plenário, o TCU decidiu, por meio do Acórdão 2.496/2014-Plenário, determinar cautelarmente à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras que, nos pagamentos vindouros relativos aos serviços dos Contratos UCR, UHDT, Tubovias e UDA (todos da Rnest) do Trem 2, passasse a calcular o valor devido a título de reajuste contratual com base nos pesos indicados na tabela especificada no subitem 9.1 da referida deliberação.

5. Na oportunidade, o Tribunal determinou a oitiva da Petrobras e dos Consórcios Ipojuca Interligações - CII, CNCC - Camargo Corrêa – CNEC e Rnest – Conest para que se manifestassem sobre a *"adoção de fórmula de reajuste incompatível com as características da obra, acarretando indícios de pagamento indevido de reajustes contatuais"*.

6. Encerrada a fase de instrução, após o julgamento de embargos de declaração e agravo contra a referida deliberação preliminar, o Tribunal apreciou as respostas dos interessados e decidiu, mediante o Acórdão 1745/2016-Plenário, no essencial:

*"9.1 fixar à Petrobras, com fulcro no art. 45 da Lei 8443/1992 c/c art. 251, caput, do Regimento Interno do TCU, o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que apresente a este Tribunal documentos que comprovem a adoção de medidas necessárias para a revisão dos contratos UCR (0800.0053457.09.2/2009), UDA (0800.0053456.09.2/2009), UHDT (0800.0055148.09.2/2009) e Tubovias (0800.0057000.10.2/2010), redefinindo a fórmula de reajustamento, conforme tabela a seguir indicada:*

| *Contrato Rnest* | *Peso dos componentes da fórmula de reajuste de serviços* | | |
|---|---|---|---|
| | *Mão de obra* | *Materiais* | *Equipamentos* |
| *UCR* | *65%* | *10%* | *25%* |
| *UHDT* | *65%* | *10%* | *25%* |
| *Tubovias* | *65%* | *25%* | *10%* |



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234624.

| *Contrato Rnest* | *Peso dos componentes da fórmula de reajuste de serviços* | | |
|---|---|---|---|
| | *Mão de obra* | *Materiais* | *Equipamentos* |
| *UDA* | *65%* | *5%* | *30%* |

*9.2 determinar à Petrobras, com fundamento art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, que passe a glosar, nas faturas vindouras, inclusive as decorrentes de futuros termos aditivos ou transações extrajudiciais, os valores relativos ao pagamento indevido a título de reajuste contratual, até que se recupere a diferença percebida entre os valores pagos a título de reajuste em cada contratação e aquele apurado mediante a novel fórmula, cujos pesos estão indicados na tabela indicada no subitem anterior;*

*9.3 determinar à SeinfraPetróleo que, no âmbito dos processos relacionados no subitem 9.5, quando do cálculo definitivo do potencial prejuízo aos cofres públicos decorrentes dos sobrepreços identificados naquelas avenças investigadas, considere, também, o efetivo cumprimento das determinações constantes nos subitens 9.1 e 9.2 supra, avaliando eventual diferença não contabilizada, a título de reajustamento irregular, no montante total do superfaturamento apurado, como também eventuais responsabilidades pelo cometimento da irregularidade aqui tratada e por eventual descumprimento das medidas ora alvitradas;"*

7. Irresignados com essa deliberação, os consórcios interessados e a Petrobras ingressaram com pedidos de reexame, nos quais trouxeram os argumentos expostos no relatório que antecede este voto, dentre os quais destaco:

7.1 Consórcio Rnest-Conest:

a) houve violação ao contraditório e à ampla defesa por falta de acesso a elementos essenciais, como, por exemplo, os contratos tomados como paradigmas pela fiscalização no apontamento da suposta discrepância entre as fórmulas de reajuste dos Contratos UDA e UHDT e aquelas normalmente utilizadas nas contratações da Petrobras (peça 33);

b) a unidade técnica não apresentou as memórias de cálculo que levaram aos pesos entendidos como adequados para as fórmulas de reajuste questionadas neste processo, expondo apenas os resultados finais de suas apurações;

7.2. Consórcio CNCC - Camargo Corrêa – CNEC:

a) não tem possibilidade de chancelar de forma plena os cálculos e a metodologia da equipe de auditoria para chegar ao sobrepreço sem ter acesso à estimativa de custos feita pela Petrobras relativa ao Contrato UCR, referencial da análise e às peças que contêm as memórias de cálculo do TCU;

8. A Serur analisou os expedientes recursais e concluiu que as razões invocadas não se mostraram aptas a alterar a deliberação recorrida. Tomando por base as considerações expostas no relatório que antecede este voto, propôs que os pedidos de reexame fossem conhecidos e que, no mérito, lhe fosse negado provimento.

## II – Da admissibilidade

9. Feito esse necessário resumo, passo a decidir.

10. Preliminarmente, entendo que as peças recursais preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 285, **caput** e § 2º, e



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234624.

286, parágrafo único, do RI/TCU. Sendo assim, ratifico o despacho anterior pelo conhecimento dos pedidos de reexame.

III - Contextualização

11. Com relação ao mérito, verifico que a SeinfraPetróleo, ao analisar as cláusulas de reajustes dos contratos abrangidos pelo escopo da fiscalização, adotou as orientações da minuta contratual padrão da Petrobras, que preconiza o uso de um índice ponderado de reajuste contratual a partir da definição dos pesos dos principais grupos de itens (mão de obra, materiais e equipamentos).

12. Nesse passo, a equipe de auditoria constatou a inadequação dos pesos dos grupos mão de obra, materiais de aplicação e equipamentos, na fórmula de cálculo de reajuste dos contratos da UCR, UDA, UHDT e Tubovias da Rnest, os quais não refletiam as condições das obras, ou seja, não retratavam a efetiva variação dos custos de produção decorrentes da inflação do período.

13. Mais especificamente, os percentuais referentes à mão de obra (80%, nas obras da UCR, UDA e UHDT e 70%, na Tubovias) estavam superdimensionados e mostravam-se incongruentes com os verificados em outros contratos similares (55% em média) e com os calculados a partir das estimativas de custo da Petrobras para essas obras (60% em média) e dos Demonstrativos de Formação de Preço – DFP (56% em média).

14. Após os ajustes empreendidos a partir das respostas das oitivas apresentadas, a SeinfraPetróleo adotou as estimativas de custo da Petrobras para calcular os pesos de referência da fórmula paramétrica, tendo efetuado os arredondamentos para cima, em prestígio ao conservadorismo da análise. Dessa forma, a unidade técnica indicou que os seguintes pesos deveriam ser usados nas repactuações dos contratos da UCR, UDA, UHDT e Tubovias:

| Contrato Rnest | Peso dos componentes da fórmula de reajuste de serviços | | |
|---|---|---|---|
| | Mão de obra | Materiais | Equipamentos |
| **UCR** | 65% | 10% | 25% |
| **UHDT** | 65% | 10% | 25% |
| **Tubovias** | 65% | 25% | 10% |
| **UDA** | 65% | 5% | 30% |

IV – Questões Preliminares

15. Passo a tratar das questões preliminares trazidas pelos interessados.

16. De pronto, observo que não houve restrição de acesso à documentação suscitada pelo Consórcio Rnest-Conest. Compulsando o *"Cadastro de Informações com Restrição de Acesso"*, contido no anexo 1 à instrução de mérito do processo (peça 296, p. 38-45), verifico que as memórias de cálculo dos pesos de referência adotados pelo TCU (peças 285 a 288) estavam disponíveis à Petrobras e aos referidos consórcios, não tendo ocorrido, portanto, nenhum óbice ao exercício de defesa dos interessados.

17. Tanto é assim que uma das advogadas do Consórcio CNCC - Camargo Corrêa – CNEC requereu vista e cópia do processo a partir da peça 264, os quais foram autorizados pelo Gabinete do Ministro Relator **a quo**, nos termos do *"Cadastro de Informações com Restrição de Acesso"* (peça 303).

18. Quanto ao argumento de que houve violação ao contraditório e à ampla defesa por falta de acesso aos contratos tomados como paradigmas, verifico que a discrepância entre as fórmulas de reajuste dos Contratos UDA e UHDT e as de contratações similares não constituiu o critério de referência adotado pela unidade técnica para concluir, ao final, que houve irregularidade nas referidas avenças.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234624.

19. Conforme destacado no item 14 supra, a SeinfraPetróleo adotou as estimativas de custo da Petrobras para calcular os pesos de referência da fórmula paramétrica de reajuste, seguindo a metodologia definida pela própria entidade. Além de coerente com os normativos da própria companhia, tal procedimento se mostra adequado, pois a fórmula de reajuste deve refletir as condições das obras, as quais estão expressas mais fielmente em cada estimativa de custos. Sendo assim, concluo que não houve prejuízo ao direito de defesa do Consórcio CNCC - Camargo Corrêa – CNEC.

20. Sobre o argumento do Consórcio CNCC - Camargo Corrêa – CNEC de que não tem possibilidade de chancelar de forma plena os cálculos e a metodologia da equipe de auditoria, sem ter acesso à estimativa de custos feita pela Petrobras relativa ao Contrato UCR, referencial da análise, e às peças que contêm as memórias de cálculo do TCU, trago as seguintes considerações.

21. Compulsando os elementos contidos nos autos, observo que o referido argumento não é inédito ao processo, tendo sido invocado pelo consórcio na solicitação de vista e cópia integral do processo (peça 163), na petição de que trata a peça 170 e na resposta à oitiva que lhe foi dirigida (peça 240, p. 10-11):

> *"Preliminarmente, é necessário mencionar que não foram autuadas no presente processo as memórias de cálculo que demonstram a metodologia e as premissas utilizadas e os dados adotados para as composições e demais operações que resultaram, com relação ao contrato ora analisado, em um apontamento de sobrepreço de R$167.041.615,39.*
>
> *Sendo claro que tais documentos são indispensáveis ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, cuja observância advém de mandamento constitucional, este Consórcio requereu, em petição protocolada em 28.10.2014, a íntegra das composições de preços unitários, tabelas, memórias de cálculos e quaisquer outros dados manuseados pela equipe técnica para a elaboração dos resultados da presente auditoria o que, até o presente momento, sequer foi apreciado.*
>
> *Desse modo, este Consórcio deixa consignada a notória lesão ao exercício do contraditório e da ampla defesa, com o irregular cerceamento destes direitos constitucionais, a partir da não disponibilização dos documentos solicitados que, como visto, integram a própria motivação das conclusões e decisões adotadas.*
>
> *(...)*
>
> *Em conclusão, destaca-se que mesmo entendendo pela invalidade do presente processo administrativo, uma vez que contrário não somente ao texto constitucional, mas ao próprio regime jurídico-administrativo como um todo, este Consórcio reserva-se ao direito de, uma vez disponibilizados os documentos solicitados, apresentar manifestação complementar, que contemple as bases utilizadas pela equipe técnica para a formação de sua conclusão."*

22. Quanto ao pedido de vista e cópia integral do processo, observo que a SecobEnergia forneceu os elementos solicitados, observando os limites estabelecidos no Cadastro de Informações com Restrição de Acesso (peça 135), bem como o sigilo aposto à peça 152 por solicitação da Petrobras.

23. Sendo assim, considerando que não havia restrição de acesso à memória de cálculo referente à análise dos pesos das cláusulas de reajuste do contrato da UCR (peça 43) para o Consórcio CNCC - Camargo Corrêa – CNEC, conforme o aludido cadastro, concluo que a recorrente teve vista e cópia do aludido documento, não tendo ocorrido violação ao contraditório e à ampla defesa quanto a este aspecto.

24. Com relação à estimativa de custos elaborada pela Petrobras relativa ao Contrato UCR (peça 63), verifico que o grupo de acesso da documentação incluiu apenas a Petrobras. Tal



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234624.

classificação consta do Cadastro de Informações com Restrição de Acesso elaborado à época do primeiro pedido de vista e cópia (peça 135), tendo sido mantida na atualização do referido cadastro, por ocasião da instrução de mérito do processo (peça 296, p. 38-45). Sendo assim, concluo que o recorrente não teve, de fato, acesso à estimativa de custos feita pela Petrobras relativa ao Contrato UCR.

25. Dito isso, cabe analisar se a restrição imposta à obtenção desse elemento prejudica a defesa do consórcio interessado.

26. Conforme visto, a SecobEnergia adotou as estimativas de custo da Petrobras, elaboradas por ocasião da licitação, para calcular os pesos de referência da fórmula paramétrica usada para a análise da ocorrência de superfaturamento por critério de reajuste inadequado.

27. A equipe de auditoria usou a seguinte metodologia, exposta no relatório de fiscalização (peça 78, p. 22):

> *"Para se desenvolver a análise, inicialmente, dividiu-se as estimativas de custo de cada uma das quatro contratações da Rnest em disciplinas (projeto, construção civil, construção e montagem, construção, etc.), conforme procedimento adotado pela própria Petrobras. Para cada disciplina, analisou-se a composição geral dos custos dos serviços, excluindo-se os custos relativos a "fornecimentos de bens", reajustados por critério específico, e os custos complementares, vez que são obtidos, em regra, como percentuais aplicáveis aos demais custos e, dessa forma, têm sua variação, devido ao reajuste, proporcional aos demais itens.*
>
> *A seguir, dentro das disciplinas previstas para cada contrato, a equipe classificou os valores correspondentes nos três componentes da fórmula de reajuste: mão de obra, materiais e equipamentos. Ao final, foram somados os componentes (mão de obra, materiais e equipamentos) de cada disciplina (projeto, construção civil, construção e montagem, construção, etc.), obtendo-se o valor global que cada parcela de mão de obra, materiais e equipamentos atingiu nos serviços estimados.*
>
> *Ao final, tais valores foram divididos pelo valor analisado dos serviços estimados, obtendo-se a proporção estimada pela Companhia para os componentes representativos dos serviços previstos para os contratos: "mão de obra", "materiais" e "equipamentos".*
>
> *Registre-se que, nessa análise, os custos previstos como subempreiteiros também foram analisados e, sempre que necessário, adotou-se posicionamento conservador, no sentido de considerar como 'mão de obra' os valores que não puderam ser associados diretamente a um dos outros dois centros de custo (materiais ou equipamentos).*
>
> *Procedendo-se dessa forma, verificou-se que, para os 4 contratos da Rnest selecionados, em torno de 75% de todos os custos previstos para os serviços nas estimativas da Petrobras puderam ser alocados num dos 3 componentes eleitos como os mais representativos na fórmula de reajuste pactuada. Essa constatação demonstra que os componentes "mão de obra", "materiais" e "equipamentos" de fato representam as parcelas mais significativas das respectivas contratações.*
>
> *Como mencionado acima, não foi possível alocar todo o custo relativo aos serviços nos grupos "mão de obra", "materiais" e "equipamentos", vez que nem todos os insumos previstos nas estimativas guardam correlação com tais componentes (a exemplo dos custos com alimentação, transporte, passagens, QSMS, alojamentos, canteiros, etc). Sobre esses itens, não se aprofundou no exame do comportamento inflacionário de tais custos por entender que, estatisticamente, apesar de alguns poderem ter tido um comportamento de alta inflacionária superior aos índices eleitos, outros podem ter apresentado variações inferiores a estes, de forma que a análise desses itens, para se averiguar a razoabilidade*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234624.

*das fórmulas de reajuste, torna-se irrelevante."* (grifos acrescidos).

28. Nesse cenário, entendo que o exercício completo do direito de defesa do interessado abrangia, necessária e principalmente, o exame da correção dos cálculos e do enquadramento dos diversos itens entre os componentes (mão de obra, materiais e equipamentos) de cada disciplina (projeto, construção civil, construção e montagem, construção, etc.). Para tanto, o acesso ao orçamento estimativo da Petrobras era medida que se impunha, pois somente dessa forma seria possível ao interessado verificar a exatidão dos cálculos e da metodologia descrita acima.

29. Com isso, compreendo que a restrição de acesso ao referido documento imposta ao Consórcio CNCC - Camargo Corrêa – CNEC prejudicou o exercício de sua defesa, circunstância que compromete a decisão de mérito levada a efeito do Acórdão 1745/2016-Plenário, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

30. Ainda que o sigilo da estimativa de custos do Contrato da UCR tenha decorrido de classificação efetivada pela Petrobras, possivelmente por questões de segredo comercial, compreendo que em situações de conflito entre o direito de privacidade da empresa, em sua perspectiva comercial, e o direito ao devido processo legal, deve preponderar a garantia do contraditório e da ampla defesa, pois, do contrário, não seria possível o exercício do controle corretivo de atos e contratos por parte do TCU.

31. Tal situação já foi enfrentada em outras ocasiões pelo Tribunal, cabendo citar as ponderações do Ministro Bruno Dantas, no voto condutor do Acórdão 2.014/2017-Plenário:

> *"À peça 204, a Petrobras S.A. insurge-se novamente contra a classificação sugerida pela SeinfraOperações. Nesta feita, a Companhia aduz que a concessão de vista dessas peças ao Consórcio TUC Construções poderia acarretar prejuízos concorrenciais à Companhia e, ainda, que ele poderá valer-se dessas informações para eventuais demandas judiciais, haja vista a estatal estar iniciando ações concernentes ao ajuste de contas do contrato tratado nestes autos.*
>
> *Em um exame sumário, os argumentos da Companhia não me parecem suficientes a afastar a minudente análise que a unidade instrutora à peça 176.*
>
> *É cediço que a Constituição Federal de 1988 assegurou, de forma expressa, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral (artigo 5º, inciso LV) .*
>
> *Por sua vez, as empresas estatais devem se submeter aos princípios estabelecidos na Carta Magna, dentre os quais, o da transparência, que exsurge de diversos dispositivos da Constituição Federal, a exemplo do princípio da publicidade, grafado no art. 37, caput, ou o direito de obter informações de seu interesse junto a órgãos públicos, conforme preconiza o art. 5º, inciso XXXIII, da CF/1988.*
>
> *A própria Carta da República prevê as hipóteses em que o direito à informação é relativizado, como quando o sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5°, inciso XXXIII parte final), ou a fim de preservar o direito à intimidade (art. 5°, inciso LX).*
>
> *Por óbvio, eventual classificação de sigilo de informações conferidas por legislação infraconstitucional, a exemplo do sigilo comercial, não pode obstaculizar o exercício de garantias asseguradas pelo manto constitucional.*
>
> *Na espécie, a estatal manifesta preocupação com o fato de o Consórcio ter acesso a determinadas informações, especialmente, as do seu orçamento sigiloso.*



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234624.

*Em situações análogas à que ora aqui se examina, esta Corte de Contas tem decidido que o sigilo imposto ao orçamento da estatal, em sua fase interna, não pode ser oposto ao exercício do contraditório e da ampla-defesa, a exemplo do que foi decidido nos Acórdãos 1.854/2015 e 2.254/2016, ambos do Plenário.*

*Deixo, entretanto, de adotar a classificação sugerida pela unidade instrutora neste momento por uma questão procedimental. Naquela etapa processual, a mencionada classificação considerou, sobretudo, documentos relacionados ao achado "contratação direta irregular". Consequentemente, apenas o Consórcio TUC Construções, a quem foi dirigido ofício a título de oitiva, teria a sua pretensão atendida, obtendo acesso a determinadas informações que permaneceriam sigilosas aos demais responsáveis.*

*Na presente etapa, ao inaugurar o contraditório e a ampla defesa, o processo passa a contar com um rol maior de responsáveis, além de abranger os indícios de sobrepreço e superfaturamento e de fraude à licitação.*

*Desse modo, julgo necessário que a unidade instrutora proceda, antes das citações a audiências ora autorizadas, nova classificação de informações, inclusive as evidências mais recentes e outros documentos juntados aos autos, estabelecendo o grupo de pessoas que pode acessar cada uma das peças sigilosas, e submeta a proposta ao relator.*

*Nessa ocasião, a unidade instrutora deverá levar em consideração os argumentos apresentados pela Companhia à peça 204, a fim de examinar se a situação fática suscitada pela estatal ensejará alguma modificação de classificação quanto à sua confidencialidade ou ao seu grupo de acesso*." (grifos acrescidos).

32. A situação retratada, de restrição ao direito de defesa, também se verificou no caso dos Consórcios Ipojuca Interligações - CII e Rnest – Conest, que não tiveram acesso ao orçamento estimativo das licitações pertentes aos seus contratos (peças 64 a 66).

33. Com isso, não há outra medida a ser adotada a não ser dar provimento aos pedidos de reexame dos interessados para o fim de tornar insubsistente o Acórdão 1745/2016-Plenário, tendo em vista a sua nulidade.

V – Questões Processuais decorrentes

34. Considerando que o recurso está sendo provido por questões processuais, a matéria deve retornar ao Ministro Relator **a quo**, para que ele promova o saneamento do processo com vistas à nova decisão de mérito.

35. Contudo, cabe destacar duas questões processuais que devem desde logo ser resolvidas, a fim de prestigiar a eficiência da atividade de controle externo.

36. Primeiro, a necessidade de expedição de nova medida cautelar, a fim de prevenir eventuais novos pagamentos a título de reajuste contratual, com base em critérios considerados indevidos, conforme a análise perfunctória realizada no Acórdão 2.496/2014-Plenário e a instrução de mérito da SecobEnergia (peça 296).

37. Embora tenha havido violação ao contraditório relativo ao exame de mérito, entendo que persistem os requisitos necessários para a concessão de provimento cautelar, na forma exposta no Acórdão 2.496/2014-Plenário. Tal medida se impõe, nesta oportunidade, a fim de evitar eventuais pagamentos irregulares a título de reajuste contratual, na hipótese de os contratos ainda estarem em andamento.

38. A favor desse provimento, observo que, a partir de notícias recentes colhidas da imprensa, que a Petrobras pediu nova ampliação de prazo para a conclusão do Trem 2, que era agosto de 2018, sendo que a refinaria está operando, atualmente, com metade de sua capacidade de operação (fonte:



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234624.

<https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2018/08/19/apos-4-anos-refinaria-abreu-e-lima-ainda-opera-pela-metade-351463.php>).

39. Com isso, julgo oportuno determinar, cautelarmente à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras que, nos pagamentos vindouros relativos aos serviços dos Contratos da UCR, UHDT, Tubovias e UDA (todos da Rnest), no que se refere às medições atinentes ao Trem 2, passe a calcular o valor devido a título de reajuste contratual com base nos pesos indicados na tabela a seguir indicada ou, alternativamente, exija das empresas contratadas a apresentação de garantias suficientes a cobrir a diferença entre os valores a serem pagos a título de reajuste com base nas fórmulas contratuais e os valores a serem calculados a partir dos pesos indicados na tabela seguinte:

| Contrato Rnest | Peso dos componentes da fórmula de reajuste de serviços | | |
|---|---|---|---|
| | Mão de obra | Materiais | Equipamentos |
| UCR | 65% | 10% | 25% |
| UHDT | 65% | 10% | 25% |
| Tubovias | 65% | 25% | 10% |
| UDA | 65% | 5% | 30% |

40. A fim de subsidiar a futura decisão do relator **a quo** acerca da necessidade de manutenção ou não da cautelar e da continuidade do controle corretivo dos contratos, julgo adequado autorizar desde logo a realização de diligência à Petrobras para que informe a situação atual dos Contratos da UCR, UHDT, Tubovias e UDA, todos da Rnest, indicando se estão em andamento, se foram encerrados ou rescindidos e encaminhando a documentação comprobatória das afirmações. Digo isso porque, na hipótese de os contratos estarem encerrados, o ilustre relator poderia avaliar, desde logo, a conversão dos autos em tomada de contas especial.

41. Por consequência, cabe a realização de oitiva dos consórcios contratados, para que se manifestem sobre os pressupostos da medida cautelar e a irregularidade apurada no presente feito, com fulcro no art. 276, § 3º c/c o art. 250, inciso V, ambos do Regimento Interno.

42. Acerca dos sobrepreços já convertidos em superfaturamento, especialmente quanto ao Trem 1, a proposta contida no subitem 9.3 da decisão recorrida, com redação alterada pelo Acórdão 2.062/2016-Plenário, era:

> *"9.3. determinar à SeinfraPetróleo que, no âmbito dos processos relacionados no subitem 9.4, quando do cálculo definitivo do potencial prejuízo aos cofres públicos decorrentes dos sobrepreços identificados naquelas avenças investigadas, considere, também, o efetivo cumprimento das determinações constantes nos subitens 9.1 e 9.2 supra, avaliando eventual diferença não contabilizada, a título de reajustamento irregular, no montante total do superfaturamento apurado, como também eventuais responsabilidades pelo cometimento da irregularidade aqui tratada e por eventual descumprimento das medidas ora alvitradas;"*

43. A despeito da evidente relação de conexão entre os aludidos processos e o presente feito (mesma causa jurídica), compreendo que não é conveniente que a questão dos superfaturamentos já consumados por reajuste contratual indevido seja tratada nas tomadas de contas especiais já instauradas para analisar os superfaturamentos por sobrepreço.

44. Isso porque os referidos processos estão em andamento, com distintos estágios de evolução, sendo que, em alguns deles, o processo encontra-se no aguardo de decisão de mérito, sem que a questão do reajustamento irregular tenha sido objeto de citação.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234624.

45. A título de exemplo, cito o TC 000.168/2016-5, de minha relatoria, que trata da tomada de contas especial para calcular os prejuízos causados pela execução dos contratos UDA e UHDT. No referido processo, a unidade técnica se manifestou sobre o mérito, delimitado no Acórdão 2.109/2016-Plenário, de forma que o feito se encontra atualmente no Ministério Público, sem que tenha sido discutido o superfaturamento por reajustamento irregular.

46. A propósito, a SeinfraOperações chegou a abordar a questão tratada no presente feito, segundo o seguinte trecho da instrução de mérito.

> *"295. Não bastassem toda a gama de argumentos apresentados, cabe aqui salientar que esta Egrégia Corte já identificou outra variante de irregularidades – relativas ao reajuste contratual da mão de obra – que também redundaram em sobrepreços para a UDA e UHDT. Com efeito, no bojo dos Acórdãos 2.496/2014 e 1.745/2016, ambos do Plenário e de relatoria do Exmo. Ministro Benjamin Zymler, verificou-se que a fórmula de reajuste trazia o emprego de fatores de ponderação desarrazoados para a mão de obra, majorando-os além da real representatividade dessa classe de insumo prevista no DFP. Na prática, tal distorção implicou sobrepreços que não se confundem com os que ora se aponta e ensejou a necessidade de revisões contratuais imediatas."* (grifos acrescidos).

47. Diante desse quadro, entendo que é mais conveniente, sob o ponto de vista da eficiência e da boa organização processual, que a SeinfraOperações, atualmente encarregada de instruir os feitos relativos à Rnest, instaure, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992, processos de tomada de contas específicos para apurar os responsáveis e quantificar os débitos a título de reajustamento irregular, conforme verificado na presente auditoria.

48. Considerando que a determinação de que trata o subitem 9.3 do Acórdão 1745/2016-Plenário, ora tornada insubsistente, foi direcionada à SeinfraPetróleo, julgo pertinente dar ciência da determinação à esta unidade técnica.

49. Por fim, gostaria de ressaltar que as providências sugeridas no presente capítulo foram formatadas em articulação com o gabinete do eminente relator **a quo**, Ministro Vital do Rêgo, a quem direciono meu agradecimento pela oportunidade de prévia interação.

50. Diante de todo o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 10 de outubro de 2018.

BENJAMIN ZYMLER
Relator



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234624.

ACÓRDÃO Nº 2354/2018 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 006.970/2014-1.
1.1. Apensos: 034.567/2014-3; 007.907/2015-0
2. Grupo I – Classe de Assunto I - Pedido de Reexame em Relatório de Auditoria
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Consórcio CII - Ipojuca Interligações (11.387.267/0001-08); Consórcio CNCC - Camargo Corrêa - CNEC (10.517.133/0001-93); Consórcio Rnest - Conest (11.045.775/0001-08); e Congresso Nacional (vinculador)
3.2. Responsáveis: Maria das Graças Silva Foster (694.772.727-87).
3.3. Recorrentes: Consórcio CII - Ipojuca Interligações (11.387.267/0001-08); Consórcio CNCC - Camargo Corrêa - CNEC (10.517.133/0001-93); Consórcio Rnest - Conest (11.045.775/0001-08) e Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01).
4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo); e Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações).
8. Representação legal: Paola Allak da Silva (OAB/RJ 142.389) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; João Geraldo Piquet Carneiro (800-A/OAB-DF) e outros, representando Consórcio CNCC - Camargo Correa - CNEC; Igor Fellipe de Araujo Sousa (41.605/OAB-DF) e outros, representando Consórcio CII - Ipojuca Interligações e Consórcio Rnest – Conest.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelos Consórcios Ipojuca Interligações - CII (peça 348), CNCC - Camargo Corrêa – CNEC (peça 347) e Rnest – Conest (peça 349) e pela Petróleo Brasileiro S/A (peça 358), contra o Acórdão 1745/2016-Plenário,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer dos pedidos de reexame , com fulcro no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285, **caput** e § 2º, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, para, no mérito, dar provimento ao expediente trazido pelo CNCC - Camargo Corrêa – CNEC, estendendo os seus efeitos com relação aos demais recursos;

9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1745/2016- Plenário;

9.3. determinar, cautelarmente à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras que, nos pagamentos vindouros relativos aos serviços dos Contratos da UCR, UHDT, Tubovias e UDA, todos da Rnest, no que se refere às medições atinentes ao Trem 2, passe a calcular o valor devido a título de reajuste contratual com base nos pesos indicados na tabela a seguir ou, alternativamente, exija das empresas contratadas a apresentação de garantias suficientes a cobrir a diferença entre os valores a serem pagos a título de reajuste com base nas formulas contratuais e os valores a serem calculados a partir dos pesos indicados na tabela seguinte:

| Contrato Rnest | Peso dos componentes da fórmula de reajuste de serviços | | |
|---|---|---|---|
| | Mão de obra | Materiais | Equipamentos |
| UCR | 65% | 10% | 25% |



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234625.

| Contrato Rnest | Peso dos componentes da fórmula de reajuste de serviços | | |
|---|---|---|---|
| | Mão de obra | Materiais | Equipamentos |
| UHDT | 65% | 10% | 25% |
| Tubovias | 65% | 25% | 10% |
| UDA | 65% | 5% | 30% |

9.4. promover a oitiva dos consórcios contratados para que se manifestem sobre os pressupostos da medida cautelar e a *"adoção de fórmula de reajuste incompatível com as características da obra, acarretando indícios de pagamento indevido de reajustes contatuais"*, com fulcro no art. 276, § 3º c/c o art. 250, inciso V, ambos do Regimento Interno.

9.5. autorizar desde logo a realização de diligência à Petrobras para que informe a situação atual dos Contratos da UCR, UHDT, Tubovias e UDA, todos da Rnest, indicando se estão em andamento, se foram encerrados ou rescindidos e encaminhando a documentação comprobatória das afirmações;

9.6. determinar à SeinfraOperações que:

9.6.1. instaure, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992, processos de tomada de contas específicos para apurar os responsáveis e quantificar os débitos decorrentes do pagamento de reajustamento irregular nos Contratos da UCR, UHDT, Tubovias e UDA, todos da Rnest, tendo em vista a adoção de fórmula de reajuste incompatível com as características da obra;

9.6.2. adote como parâmetro para o cálculo do débito o valor do reajustamento que seria devido a partir do uso dos pesos especificados na tabela contida no item 9.3 supra, conforme a análise promovida pela então denominada SecobEnergia (peça 296), que passa a apresentar natureza preliminar, ante a não manifestação dos interessados sobre todos os documentos necessários às suas defesas, conforme os itens 26 a 32 do voto condutor;

9.6.3. promover a reclassificação do *"Cadastro de Informações com Restrição de Acesso"*, de modo que as estimativa de custos elaboradas pela Petrobras relativas às contratações da UCR, UDA, UHDT e Tubovias (peças 63 a 66) tenham acesso franqueado aos respectivos consórcios contratados, que ficam, desde então, sujeitos ao dever de manter o sigilo dos respectivos conteúdos;

9.7. atribuir a responsabilidade pela instrução deste processo à SeinfraOperações, tendo em vista a conexão existente entre o presente feito e as tomadas de contas especiais de que trata o item 9.5; e

9.8. dar ciência desta deliberação aos consórcios interessados, à Petrobras e à SeinfraPetróleo.

10. Ata n° 39/2018 – Plenário.
11. Data da Sessão: 10/10/2018 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2354-39/18-P.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234625.

13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler (Relator) e Vital do Rêgo.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
RAIMUNDO CARREIRO
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60234625.